



INTE/ISO 18788:2018

Sistema de Gestión de Operaciones de Seguridad Privada. Requisitos con orientación para su uso.

Correspondencia: Esta norma nacional es idéntica (IDT) a la norma internacional ISO 18788:2015 "Management system for private security operations — Requirements with guidance for use".

Miembros de



Fecha: 2018-04-02
Primera Edición
Secretaría: INTECO
Editada e impresa por ©INTECO
Derechos reservados
ICS 03.080.20; 13.310

La presente norma técnica pertenece a INTECO en virtud de los instrumentos nacionales e internacionales, y por criterios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Salvo por autorización expresa y escrita por parte de INTECO, no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna parte de esta publicación bajo ninguna forma y por ningún procedimiento, electrónico o mecánico, fotocopias y microfilms inclusive, o cualquier sistema futuro para reproducir documentos. Todo irrespeto a los derechos de autor será denunciado ante las autoridades respectivas. Las solicitudes deben ser enviadas a la Dirección de Normalización de INTECO. Las observaciones a este documento dirigirlas a: (506) 2283 4522 / info@inteco.org

Contenido	Página
PRÓLOGO	3
0 INTRODUCCIÓN	4
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN	8
2 NORMAS DE REFERENCIA	9
3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES	9
4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	23
5 LIDERAZGO	26
6 PLANIFICACIÓN	28
7 SOPORTE.....	31
8 OPERACIÓN.....	38
9 EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO.....	47
10 MEJORA.....	50
ANEXO A (INFORMATIVO) ORIENTACIÓN SOBRE EL USO DE ESTA NORMA INTERNACIONAL	52
ANEXO B (INFORMATIVO) PRINCIPIOS GENERALES	101
ANEXO C (INFORMATIVO) PRIMEROS PASOS - ANÁLISIS DE BRECHAS	105
ANEXO D (INFORMATIVO) ENFOQUE DE SISTEMAS DE GESTIÓN	106
ANEXO E (INFORMATIVO) CARACTERÍSTICAS PARA LA APLICACIÓN	109

PRÓLOGO

El Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, INTECO, es el Ente Nacional de Normalización, según la Ley N° 8279 del año 2002. Organización de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuya Misión es “desarrollar la normalización del país con el soporte de los servicios de evaluación de la conformidad y productos relacionados a nivel nacional e internacional, con un equipo humano competente, con credibilidad e independencia”. Colabora con el sector gubernamental y apoya al sector privado del país, para lograr ventajas competitivas en los mercados interno y externo.

La representación de todos los sectores involucrados en el proceso de Normalización Técnica está garantizada por los Comités Técnicos y el periodo de Consulta Pública, este último caracterizado por la participación del público en general.

Esta norma ha sido desarrollada en cumplimiento de los requisitos de nivel 1 y nivel 2 del Standards Council of Canada (SCC).

Esta norma INTE/ISO 18788:2018 fue aprobada por la Comisión Nacional de Normalización de INTECO en la fecha del 2018-04-02.

Esta norma está sujeta a ser actualizada permanentemente con el objeto de que responda en todo momento a las necesidades y exigencias actuales.

A continuación se mencionan las organizaciones que colaboraron en el estudio de esta norma a través de su participación en el Comité Técnico CTN 49, Servicios de seguridad.

Participante	Organización
Roberto Méndez José Luis Araya	Dirección de Servicios de Seguridad Privada
César Tapia Guzmán	Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad
Johnny Delgado Barahona	Grupo CSE
Pedro Jara	Zona Franca América
Roy Ulate Rojas	Banco Davivienda
Christian Torres Berrocal	Arkco Soluciones Empresariales, S.A
Luis Guzmán Brenes	Consultor Independiente
Luis Carlos Castillo	Consultor Independiente

0 INTRODUCCIÓN

0.1 Generalidades

Esta norma internacional especifica los requisitos y proporciona orientación para las organizaciones que realizan o contratan operaciones de seguridad. Proporciona un marco de referencia de gestión del riesgo y del negocio, para la realización eficaz de las operaciones de seguridad. Es específicamente aplicable a cualquier organización que opere en circunstancias donde la gobernanza puede ser débil o la ley esté debilitada debido a razones humanas o a eventos naturales causados. Utilizando un enfoque Planear-Hacer-Verificar-Actuar, esta norma internacional proporciona un medio a las organizaciones que realicen o contraten operaciones de seguridad para demostrar:

- a) un negocio adecuado y la capacidad de gestión del riesgo para satisfacer los requisitos profesionales de los clientes y otras partes interesadas;
- b) evaluación y gestión de los efectos de sus actividades sobre las comunidades locales;
- c) la rendición de cuentas ante la ley y el respeto de los derechos humanos;
- d) coherencia con los compromisos voluntarios a los que la organización suscribe.

Nota 1. Esta Norma Internacional no está diseñada para colocar cargas adicionales sobre servicios de seguridad general fuera de estas circunstancias específicas.

Esta Norma Internacional se basa en disposiciones y proporciona un mecanismo para demostrar la conformidad con los principios pertinentes, obligaciones jurídicas, compromisos voluntarios y las buenas prácticas de los siguientes documentos:

- *Documento de Montreux sobre obligaciones jurídicas internacionales pertinentes y las buenas prácticas de los Estados relativas a las operaciones de empresas privadas militares y de Seguridad durante el conflicto armado (09/2008);*
- *Código internacional de conducta para los proveedores de servicios de seguridad privada (ICoC) (11/2010);*
- *Principios rectores sobre empresas y derechos humanos; aplicación del Marco de Referencia de las Naciones Unidas para "proteger, respetar y remediar" (2011).*

Nota 2. El *Código Internacional de Conducta* refleja 1) las obligaciones legales y buenas prácticas del *documento de Montreux* (incluidas las disposiciones en las que se detallan los derechos humanos y el derecho humanitario aplicables a los proveedores de seguridad), y 2) los principios pertinentes de "proteger, respetar y remediar" como marco de referencia en los *Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos*.

Nota 3. Aunque está específicamente dirigida a los estados y los conflictos armados, el *documento de Montreux* es también un instructivo en condiciones similares y para otras entidades.

Las operaciones de seguridad privada desempeñan un importante papel en la protección estatal y de los clientes no estatales que intervienen en actividades de socorro, recuperación y reconstrucción; las operaciones comerciales; las actividades de desarrollo; la diplomacia; y la actividad militar. Esta Norma Internacional es aplicable a cualquier tipo de organización que realiza o contrata operaciones de seguridad, especialmente en entornos donde la gobernanza puede ser débil o la ley esté debilitada debido a razones humanas o a eventos naturales causados. La organización, en estrecha coordinación con los clientes legítimos y actores estatales, debe adoptar y aplicar las normas necesarias para garantizar que los derechos humanos y las libertades fundamentales sean respetados para salvaguardar vidas y bienes, y que, actos ilegales y funestos excesivos sean prevenidos. Esto significa que las organizaciones que participan en las operaciones de seguridad gestionen la utilización de tácticas, técnicas, procedimientos y equipos, incluyendo las armas, de manera tal de lograr ambos objetivos operacionales y de gestión del riesgo. El propósito de esta norma internacional es mejorar y demostrar las operaciones de seguridad coherente y previsible en el mantenimiento de la seguridad y la seguridad de sus clientes dentro de un marco de referencia

que pretenda garantizar el respeto de los derechos humanos, las leyes nacionales e internacionales, y de las libertades fundamentales.

Nota 4. Para los propósitos de esta norma internacional, las leyes nacionales pueden incluir los del país de la organización, los países miembros de su personal, el país de las operaciones y el país del cliente.

Esta Norma Internacional se basa en los principios enunciados en los instrumentos internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario (DIH). Proporciona orientación y los criterios auditables que apoyan los objetivos del *documento de Montreux sobre obligaciones jurídicas internacionales pertinentes y las buenas prácticas de los Estados relativas a las operaciones de empresas privadas militares y de seguridad durante los conflictos armados*, del 17 de septiembre de 2008; el *Código Internacional de Conducta para los proveedores de servicios de seguridad privada (por sus siglas en inglés, ICoC)*, del 9 de noviembre de 2010; y los *Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos; aplicación de las Naciones Unidas para "proteger, respetar y remediar"* Marco de referencia de 2011.

Esta Norma Internacional proporciona un medio para que las organizaciones y sus clientes, apliquen las obligaciones legales y las buenas prácticas recomendadas del *documento de Montreux* y proporcionar compromiso demostrable, el cumplimiento y la responsabilidad de respetar los principios esbozados en el ICoC, así como otros documentos internacionales relacionados con los derechos humanos y compromisos voluntarios, tales como *principios rectores sobre empresas y derechos humanos; aplicación de las Naciones Unidas para "proteger, respetar y remediar"* Marco de referencia de 2011 y los *Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos* (2000).

Dado que las organizaciones que llevan a cabo y contratan operaciones de seguridad se han convertido en elementos importantes para apoyar la paz, la estabilidad, el desarrollo y esfuerzos comerciales en las regiones donde la capacidad de las instituciones de la sociedad se han visto abrumadas por eventos disruptivos causados por seres humanos y/o naturales, sus operaciones enfrentan un cierto grado de riesgo. El desafío es determinar cómo gestionar de forma rentable el riesgo mientras se cumplen los objetivos estratégicos y operativos de la organización dentro de un marco de referencia que protege la seguridad y los derechos humanos de las partes interesadas internos y externos, incluyendo a los clientes y a las comunidades afectadas. Las organizaciones necesitan llevar a cabo sus negocios y prestar servicios en una manera que respete los derechos humanos y las leyes. Por lo tanto, ellos - y sus clientes- tienen la obligación de llevar a cabo la debida diligencia para identificar riesgos, prevenir incidentes, mitigar y remediar las consecuencias de los incidentes, informar cuando ocurren, y tomar acciones correctivas y preventivas para evitar que vuelvan a producirse. Esta Norma Internacional proporciona una base para que los clientes puedan diferenciar qué organizaciones pueden proporcionar servicios con los más altos estándares profesionales en consonancia con las necesidades de los actores y los derechos.

La protección de los activos tangibles e intangibles es una tarea crítica para la viabilidad, rentabilidad y sostenibilidad de cualquier tipo de organización (pública, privada o sin fines de lucro). Esto va más allá de la protección de activos físicos, humanos y de información; también incluye la protección de la imagen y la reputación de las empresas y sus clientes. La protección de activos requiere una combinación de pensamiento estratégico, la resolución de problemas, gestión de procesos y la capacidad para ejecutar programas e iniciativas que corresponden con el contexto de las operaciones de la organización y sus riesgos.

La base para el éxito de la aplicación de esta norma internacional es la incorporación de los valores del documento de Montreux y la ICoC en la cultura y la variedad de las actividades de la organización. La integración de estos principios en la gestión empresarial de la organización requiere un compromiso a largo plazo para el cambio cultural por la alta dirección, incluyendo liderazgo, tiempo, atención y recursos, tanto financieros como físicos. Mediante esta norma internacional, las empresas pueden demostrar su compromiso con la integración de los principios del documento de

Montreux y el ICoC en su sistema de gestión y en el día a día de sus operaciones. Esta Norma Internacional está diseñada para integrarse con otros sistemas de gestión dentro de una organización (por ejemplo, la calidad, la salud y seguridad en el trabajo, la resiliencia organizacional, el medio ambiente, la seguridad de la información y las normas de riesgo). Un sistema de gestión diseñado apropiadamente puede, por tanto, cumplir los requisitos de todas estas normas.

En esta norma internacional, sigue las formas verbales usuales (más detalles pueden ser encontrados en la Directiva ISO/IEC, Parte 2):

- "debe" indica un requisito auditable: se utiliza para indicar los requisitos que deben seguirse estrictamente para ajustarse al documento y a partir de la cual no está permitida la desviación.
- "debería" indica una recomendación: se utiliza para indicar que entre varias posibilidades es recomendado como particularmente adecuado, sin mencionar o excluyendo a otros, o que un determinado curso de acción es preferido, pero no necesariamente se requiere, o que (en forma negativa) una cierta posibilidad o curso de acción es obsoleta, pero no prohibido.
- "podrá" indica un permiso: se utiliza para indicar un curso de acción permitida dentro de los límites del documento.
- "puede" indica una posibilidad o capacidad: se utiliza para las declaraciones de posibilidad y capacidad, tanto materiales, físicas o causal.

La información marcada como "Nota" es para orientación en la comprensión o clarificación del requisito asociado.

Los elementos enlistados no son exhaustivos, a menos que se indique lo contrario, y el orden de la lista no especifica una secuencia o prioridad, a menos que se indique expresamente. El carácter genérico de esta norma internacional permite a una organización incluir elementos adicionales, así como la designación de una secuencia o de prioridad en función de las condiciones específicas de funcionamiento y las circunstancias de la organización.

0.2 La protección de los derechos humanos

Mientras los Estados y sus entidades deben respetar, defender y proteger los derechos humanos, todos los segmentos de la sociedad (público, privado y sin fines de lucro) tienen la responsabilidad compartida de actuar de una manera que respete y no afecte negativamente a los derechos humanos y las libertades fundamentales (ver el apartado A.2).

Los clientes y organizaciones que llevan a cabo y contratan las operaciones de seguridad tienen una responsabilidad compartida de establecer políticas y controles para asegurar la conformidad con los principios del documento de Montreux y el ICoC. Mediante la implementación de esta norma internacional, las organizaciones pueden:

- a) Establecer y mantener un marco de referencia para la gestión de una gobernabilidad transparente y para disuadir, detectar, controlar, investigar y prevenir la aparición y la repetición de incidentes que tienen efectos negativos sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales;
- b) Identificar y operar conforme a las normas internacionales aplicables, las leyes y regulaciones nacionales y locales;
- c) Llevar a cabo amplias valoraciones de riesgos internos y externos asociados con la seguridad y riesgos asociados con los derechos humanos;
- d) Implementar medidas de control de riesgos que fortalezcan el estado de derecho, el respeto de los derechos humanos de las partes interesadas, la protección de los intereses de la organización y sus clientes, y proporcionar servicios profesionales;

- e) Asegurar adecuados y suficientes controles operacionales basados en los riesgos identificados, siendo ejecutados y gestionados para mejorar la salud y seguridad en el trabajo, y el bienestar de las personas que trabajan en nombre de la organización.
- f) Comunicarse eficazmente y consultar con las partes interesadas públicas y privadas.
- g) Realizar una selección y formación eficaz de las personas que trabajan en nombre de las organizaciones;
- h) Asegurar que el uso de la fuerza es razonablemente necesaria, proporcional y legal;
- i) Realizar evaluaciones de desempeño de los servicios prestados y el logro de objetivos;
- j) Desarrollar e implementar sistemas de reporte e investigación de las denuncias de violaciones del derecho internacional, la ley local o de los derechos humanos, así como a mitigar y remediar las consecuencias de indeseables o eventos disruptivos.

0.3 Enfoque de sistemas de gestión

El enfoque de sistemas de gestión alienta a las organizaciones a analizar los requisitos organizacionales, de las partes interesadas y definir los procesos que contribuyen al éxito. Proporciona una base para el establecimiento de políticas y objetivos, establecer procedimientos para materializar los resultados deseados, y la medición y vigilancia de la consecución de objetivos y resultados. Un sistema de gestión proporciona el marco de referencia para la mejora continua con el fin de incrementar la profesionalidad de las operaciones de seguridad, asegurando la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Proporciona confianza tanto a la organización y a sus clientes de que la organización es capaz de gestionar sus condiciones contractuales, obligaciones jurídicas y de seguridad, así como el respeto de los derechos humanos. Información adicional sobre normas de sistemas de gestión se presenta en el Anexo D.

La figura 1 ilustra el enfoque de sistemas de gestión utilizados en esta norma internacional.

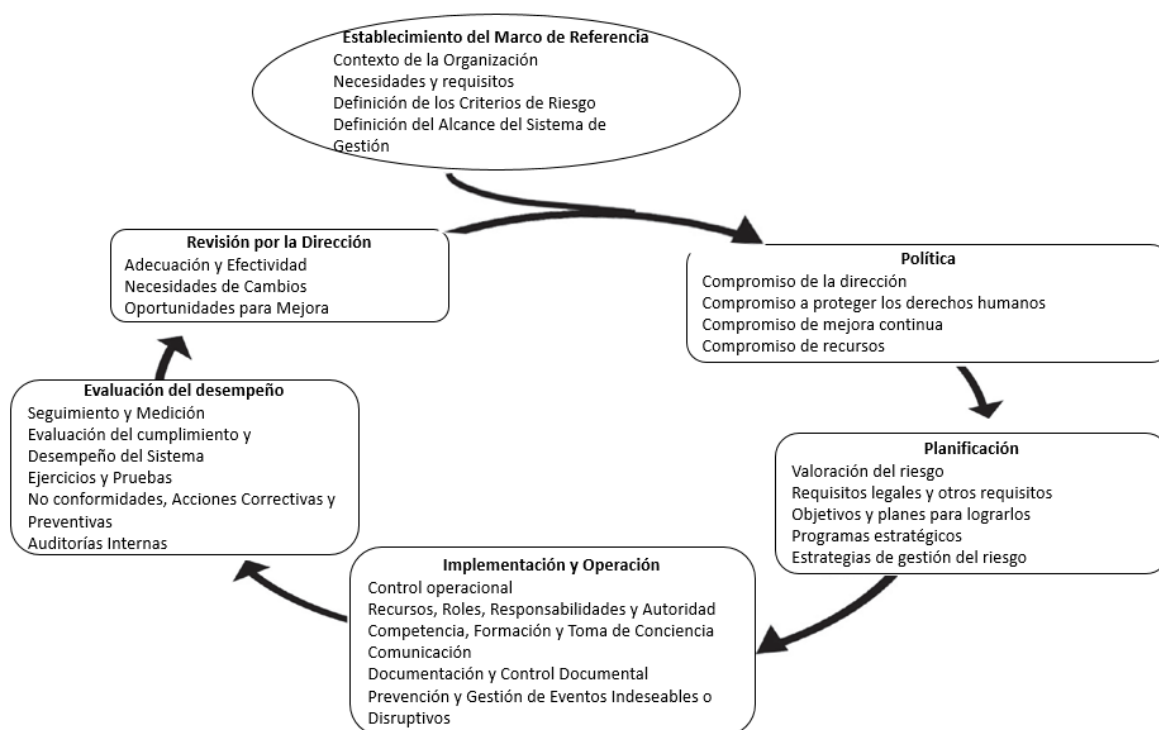


Figura 1 - Diagrama de flujo del Sistema de Gestión de Operaciones de Seguridad (SGOS)

Sistema de Gestión de Operaciones de Seguridad Privada. Requisitos con orientación para su uso.

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Esta Norma Internacional proporciona un marco de referencia para establecer, implementar, operar, dar seguimiento, revisar, mantener y mejorar la gestión de las operaciones de seguridad.

Esta proporciona los principios y requisitos de un Sistema de Gestión de Operaciones de Seguridad (SGOS). Esta Norma Internacional proporciona un marco de referencia de gestión del riesgo y de negocios para organizaciones que realizan o contratan operaciones de seguridad y actividades y funciones relacionadas mientras se demuestran:

- a) realización de operaciones de seguridad profesional para satisfacer las necesidades de los clientes y otras partes interesadas;
- b) rendición de cuentas ante la ley y el respeto de los derechos humanos;
- c) coherencia con los compromisos voluntarios que suscriba.

Esta Norma Internacional también proporciona un medio para que las organizaciones y aquellos que utilizan servicios de seguridad puedan demostrar su compromiso con las obligaciones legales pertinentes, así como las buenas prácticas previstas en el *documento de Montreux sobre obligaciones jurídicas internacionales pertinentes y las buenas prácticas de los Estados relativas a las operaciones de empresas privadas militares y de seguridad durante los conflictos armados*, y de la conformidad con los principios y compromisos definidos en el *Código Internacional de Conducta para los proveedores de servicios de seguridad privada (ICoC)*. Esta Norma Internacional se dirige específicamente a cualquier organización que operan en circunstancias donde la gobernanza puede ser débil o la ley esté debilitada debido a razones humanas o a eventos naturales causados.

Nota 1 Esta Norma Internacional no está diseñado para colocar cargas adicionales sobre servicios de seguridad general fuera de estas circunstancias específicas.

Las leyes aplicables pueden incluir todos los tipos de leyes, incluyendo, pero no limitado a, nacional, regional, internacional o el derecho consuetudinario. Es responsabilidad exclusiva del usuario de esta norma internacional para determinar la legislación aplicable y a cumplirlas. Esta Norma Internacional no proporciona ningún tipo de asesoramiento u orientación relativa a la legislación aplicable, al conflicto entre leyes o a la interpretación de las leyes, códigos, tratados o documentos mencionados en ella.

Esta Norma Internacional es aplicable a cualquier organización que necesite:

- a) establecer, implementar, mantener y mejorar un SGOS;
- b) evaluar su conformidad con su política establecida de gestión en operaciones de seguridad;
- c) Demostrar su capacidad para ofrecer servicios que satisfagan las necesidades de los clientes y su conformidad con las normas internacionales aplicables, las leyes nacionales y locales y las exigencias de los derechos humanos.

Los principios y los requisitos generales de esta norma internacional, están destinados a ser incorporados en cualquier organización del sistema integrado de gestión basado en el modelo PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar); no tiene la intención de promover un enfoque uniforme para todas las organizaciones en todos los sectores. El diseño y la implementación de planes de operaciones de seguridad, procedimientos y prácticas se espera que tengan en cuenta las necesidades

particulares de cada organización: sus objetivos, contexto, cultura, estructura, recursos, operaciones, procesos, productos y servicios.

Nota 2 En consonancia con el objetivo de organizaciones públicas y privadas para cumplir con todas las leyes aplicables y el respeto de los derechos humanos, lo que se pretende es que los clientes se refieran a esta norma internacional cuando utilicen los servicios de seguridad privada. Se pretende que las organizaciones utilicen esta Norma Internacional de principios y requisitos del sistema de gestión para llevar a cabo su propia debida diligencia y gestión de los servicios, para construir su proceso de contratación y administración de contratos conforme con esta Norma Internacional.

2 NORMAS DE REFERENCIA

Los siguientes documentos, en su totalidad o en parte, en el plano normativo al que se hacen referencia en el presente documento y son indispensables para su aplicación. Para la fecha de referencia, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha, la última edición del documento de referencia (incluyendo cualquier modificación) se aplica.

Guía INTE/ISO 73:2011 “Gestión de riesgos – Vocabulario”;

Documento de Montreux sobre obligaciones jurídicas internacionales pertinentes y las buenas prácticas de los Estados relativas a las operaciones de empresas privadas militares y de Seguridad durante el conflicto armado (09/2008);

Código internacional de conducta para proveedores de servicios de seguridad privada (ICoc) (11/2010);

Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos; puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para "proteger, respetar y remediar" 2011.

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Para los propósitos de este documento, los términos y definiciones que figuran en la Guía INTE/ISO 73 y los siguientes se aplican.

3.1.

activo:

cualquier cosa tangible o intangible que tiene valor para una *organización* (3.34)

Nota 1 a la entrada: Los activos tangibles incluyen derechos (considerada la más valorada en esta Norma Internacional), activos físicos y ambientales.

Nota 2 a la entrada: Activos intangibles incluyen información, marca y reputación.

3.2

auditoría:

proceso (3.43) sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría.

Nota 1 a la entrada: una auditoría puede ser interna (primera parte) o externa (de segunda o tercera parte), y puede ser combinada (combinando dos o más disciplinas).

Nota 2 a la entrada: La auditoría interna la realiza la propia organización o una parte externa en su nombre.

Nota 3 a la entrada: "Evidencia de la auditoría" y "criterios de auditoría" se definen en la norma ISO 19011.

3.3

auditor:

Persona que lleva a cabo una *auditoría* (3.2)

[Fuente: INTE/ISO 19011:2012, 3.8]

3.4

cliente:

persona o entidad que contrata, anteriormente ha contratado, o se propone contratar a una *organización* (3.34) para realizar *operaciones de seguridad* (3.63) en su nombre, incluidas, según proceda, cuando dicha organización subcontrata con otra empresa o fuerzas locales

Ejemplo Consumidor; contratista; usuario final; minorista; beneficiario; el comprador.

Nota 1 a la entrada: Un cliente puede ser interno (por ejemplo, otro departamento) o externo a la organización.

3.5

competencia:

capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados previstos.

3.6

comunicación y consulta:

procesos (3.43) iterativos y continuos que realiza una organización (3.34) para proporcionar, compartir u obtener información y para establecer el diálogo con las partes interesadas (3.24), en relación con la gestión del riesgo (3.50).

Nota 1 a la entrada: La información puede referirse a la existencia, la naturaleza, la forma, la *posibilidad* (3.27), la gravedad, la evaluación, la aceptabilidad, el tratamiento u otros aspectos de la gestión del riesgo y la *gestión de operaciones de seguridad* (3.64).

Nota 2 a la entrada: La consulta es un proceso de dos vías de comunicación informada entre una organización y sus partes interesadas u otros sobre un tema, antes de tomar una decisión o determinar una orientación sobre esta cuestión. La consulta es la siguiente:

- un proceso que incide sobre una decisión a través de influencia en lugar de poder; y
- un insumo para la toma de decisiones, no una decisión conjunta.

[Fuente: Guía INTE/ISO 73:2011, 3.2.1, modificado]

3.7

comunidad

grupo de *organizaciones asociadas* (3.34), individuos y grupos que comparten intereses comunes

Nota 1 a la entrada: Las comunidades impactadas son los grupos de personas y organizaciones asociadas, afectada por la prestación de servicios de seguridad, proyectos u operaciones.

3.8

conformidad:

cumplimiento de un *requisito* (3.45)

3.9

mejora continua:

actividad recurrente para mejorar el *desempeño* (3.36)

3.10**consecuencia:**

resultado de un *evento* (3.19) que afecta a *los objetivos* (3.33)

Nota 1 a la entrada: Un evento puede conducir a una serie de consecuencias.

Nota 2 a la entrada: Una consecuencia puede ser cierta o incierta y puede tener efectos positivos o negativos sobre los objetivos.

Nota 3 a la entrada: Las consecuencias puede ser expresadas de forma cuantitativa o cualitativa.

Nota 4 de entrada: Las primeras consecuencias pueden escalar a través de efectos acumulativos de un evento estableciendo a una cadena de acontecimientos.

Nota 5 a la entrada: Las consecuencias son clasificadas en términos de la magnitud o la gravedad de los impactos.

[Fuente: Guía INTE/ISO 73 :2011, 3.6.1.3, modificado]

3.11**corrección:**

acción para eliminar una *no conformidad detectada* (3.32)

3.12**acción correctiva:**

acción para eliminar la causa de una *no conformidad* (3.32) y evitar que vuelva a ocurrir.

3.13**análisis de criticidad:**

proceso (3.43) diseñado para identificar y evaluar sistemáticamente los *activos* (3.1) de una *organización* (3.34) sobre la base de la importancia de su misión o función, el grupo de personas en *situación de riesgo* (3.50), o la importancia de un *evento* (3.15) *indeseable* (3.75) o *disruptivo* sobre la capacidad de la organización para satisfacer las expectativas.

3.14**punto crítico de control (PCC):**

punto, etapa o *proceso* (3.43) en la cual se pueden aplicar controles y en donde una amenaza o un peligro puede prevenirse, eliminarse o reducirse a niveles aceptables.

3.15**evento disruptivo:**

aparición o cambio que interrumpe las actividades planificadas, operaciones o funciones, ya sea previsto o imprevisto.

3.16**información documentada:**

información que una *organización* (3.34) tiene que controlar y mantener, y el medio que la contiene.

Nota 1 a la entrada: la información documentada puede estar en cualquier formato y medio, y puede provenir de cualquier fuente.

Nota 2 a la entrada: la información documentada puede hacer referencia a:

- el *sistema de gestión* (3.29), incluyendo *procesos* (3.43) *relacionados*;
- la información generada para que la organización opere (documentación);
- la evidencia de los resultados alcanzados (*registros*).

3.17**eficacia:**

grado en que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados.

3.18**ejercicios:**

actividades para evaluar la *gestión de operaciones de seguridad* (3.64), los programas, ensayar los roles de los miembros del equipo y el personal, y la prueba de los sistemas de la *organización* (3.34) (por ejemplo, tecnología, protocolos de notificación, administración) para demostrar la gestión de operaciones de seguridad, *competencia* (3.5) y capacidad.

Nota 1 a la entrada: Los ejercicios incluyen las actividades realizadas con el propósito de capacitar y preparar a las personas que trabajan en nombre de la organización en las respuestas adecuadas con el objetivo de lograr el máximo *rendimiento* (3.36).

3.19**evento:**

aparición o cambio de un conjunto determinado de circunstancias.

Nota 1 al texto: La naturaleza, la *posibilidad* (3.27) y la consecuencia (3.10) de un evento puede no ser plenamente conocido.

Nota 2 a la entrada: Un evento puede estar determinado por una o más ocurrencias, y puede tener varias causas.

Nota 3 a la entrada: Se puede determinar la posibilidad asociada con el evento.

Nota 4 a la entrada: Un evento puede consistir de una no ocurrencia, de una o más circunstancias.

Nota 5 a la entrada: Un evento con una consecuencia a veces es referido como un "*incidente*" (3.21).

[Fuente: Guía INTE/ISO 73:2011, 3.5.1.3, modificado]

3.20**análisis de riesgo de los derechos humanos (ARDH)**

proceso (3.43) para identificar, analizar, evaluar y documentar *los riesgos relacionados con los derechos humanos* (3.50), y sus consecuencias, a fin de gestionar el riesgo y mitigar o prevenir las consecuencias sobre los derechos humanos e infracciones legales.

Nota 1 a la entrada: ARDH es parte de los *requisitos* (3.45) de la *organización* (3.34) a fin de garantizar los derechos humanos con la debida diligencia para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo aborda los impactos sobre los derechos humanos.

Nota 2: El ARDH está enmarcado por los principios internacionales pertinentes de los derechos humanos y convenciones internacionales y constituye una parte fundamental de la organización en la *valoración del riesgo* (3.54) general.

Nota 3: El ARDH incluye un análisis de la severidad del impacto de los derechos humanos reales y potenciales que la organización puede causar o contribuir a través de sus *operaciones de seguridad* (3.63), o que pueden estar vinculadas directamente a las operaciones de la organización, proyectos o servicios a través de sus relaciones comerciales. El proceso del HRRR debe incluir la consideración del contexto operacional, aprovechar la experiencia necesaria en materia de derechos humanos e involucrar el compromiso directo y significativo con aquellas partes interesadas (3.24) cuyos derechos pueden estar en riesgo.

Nota 4 de entrada: El análisis de las *consecuencias* (3.10) de los impactos adversos sobre los derechos humanos son medidos y priorizados en función de la severidad.

Nota 5 de entrada: El ARDH debería llevarse a cabo a intervalos regulares, reconociendo que los riesgos de los derechos humanos pueden cambiar con el tiempo.

Nota 6 de entrada: El ARDH varían en complejidad con el tamaño de la organización, la severidad del riesgo sobre los derechos humanos, la naturaleza y el contexto de sus operaciones.

Nota 7: El ARDH se refiere a veces como una "valoración del riesgo de los derechos humanos", una "valoración de la repercusión sobre los derechos humanos", o "la valoración del impacto del riesgo sobre los derechos humanos". El lenguaje utilizado en esta norma internacional es coherente con vocabulario de riesgo utilizado en las normas ISO.

3.21

incidente:

evento (3.19) con *consecuencias* (3.10) que tiene la capacidad de causar pérdida de vidas, daños a *los activos* (3.1), o afectar negativamente en los derechos humanos y las libertades fundamentales de *las partes interesadas* (3.24) *internas o externas*.

3.22

propiedad inherentemente peligrosa:

propiedad que, si está en manos de un individuo no autorizado, crearía una amenaza inminente de muerte o lesiones corporales graves.

Ejemplo Armas letales, municiones, explosivos, agentes químicos, agentes biológicos y toxinas; materiales nucleares o radiológicas.

3.23

integridad:

propiedad de salvaguardar la exactitud e integridad de *los activos* (3.1).

[Fuente: INTE/ISO/IEC 27000:2014, 2.40, modificado]

3.24

parte interesada:

persona u *organización* (3.34) que puede afectar, verse afectada, o percibirse como afectada por una decisión o actividad.

Nota 1: Un tomador de decisiones puede ser un actor.

Nota 2: Las comunidades impactadas y las poblaciones locales se consideran interesados externos.

Nota 3 de entrada: a lo largo de esta norma internacional, la utilización del término "stakeholder" es coherente con su uso en *operaciones de seguridad* (3.63).

3.25

indicador clave de desempeño (por sus siglas en inglés KPI):

método cuantificable que una *organización* (3.34) utiliza para medir o comparar el *desempeño* (3.36) en cuanto al cumplimiento de sus *objetivos estratégicos y operativos* (3.33).

3.26

fuerza menos letal:

grado de fuerza utilizado que es menos probable que cause la muerte o lesiones graves a superar los encuentros violentos y satisfacer adecuadamente los niveles de resistencia encontrados.

3.27

posibilidad:

situación potencial de que algún hecho se produzca.

Nota 1. En la terminología de la gestión del riesgo, la palabra "posibilidad" se utiliza para indicar la situación de que algún hecho se produzca, que esta posibilidad está definida, medida o determinada objetiva o subjetivamente, cualitativa o cuantitativamente, y descrita utilizando términos generales o de forma matemática [tales como una probabilidad o una frecuencia sobre un periodo de tiempo dado].

Nota 2. La palabra en inglés "likelihood", traducida en esta norma como posibilidad, no tiene una equivalencia directa en algunos idiomas; en su lugar se utiliza con frecuencia la palabra "probability". Sin embargo, en inglés la palabra "probability" se interpreta frecuentemente de forma más limitada como un término matemático. Por ello, en la terminología de la gestión del riesgo la palabra "likelihood" se utiliza con la misma interpretación amplia que tiene la palabra "posibilidad" en otros idiomas distintos del inglés.

[Fuente: Guía INTE/ISO 73:2011, 3.6.1.1]

3.28

plan de gestión:

plan de acción claramente definido y documentado, que normalmente cubre el personal clave, *los recursos* (3.48), servicios y acciones necesarias para implementar la gestión del *proceso* (3.43) del *evento* (3.19).

3.29

sistema de gestión:

conjunto de elementos de una *organización* (3.34) interrelacionados o que interactúan para establecer *políticas* (3.38), *objetivos* (3.33) y *procesos* (3.43) para lograr estos objetivos.

Nota 1 a la entrada: Un sistema de gestión puede considerar una sola disciplina o varias disciplinas.

Nota 2 a la entrada: Los elementos del sistema incluyen la estructura de la organización, los roles y las responsabilidades, la *planificación* (3.37) y la operación.

Nota 3 a la entrada: El alcance de un sistema de gestión puede incluir la totalidad de la organización, funciones específicas e identificadas de la organización, secciones específicas e identificadas de la organización, o una o más funciones dentro de un grupo de organizaciones.

Nota 4 de entrada: los sistemas de gestión son utilizados por las organizaciones para desarrollar sus políticas y a ponerlas en práctica a través de objetivos y *metas* (3.72), a través de:

- una estructura organizativa donde los roles, responsabilidades, autoridades, etc., de personas que se definen.
- procesos sistemáticos y *recursos asociados* (3.48) para alcanzar los objetivos y metas;
- *Medición* (3.30) y la metodología de evaluación para evaluar el *rendimiento* (3.36) con respecto a los objetivos y metas, con retroalimentación de los resultados utilizados para planificar mejoras al sistema.
- una *revisión* (3.49) proceso para asegurar que se corrijan los problemas y las oportunidades de mejora son reconocidas y aplicadas, cuando esté justificado.

3.30

medición:

proceso (3.43) para determinar un valor

3.31

seguimiento:

determinación del estado de un sistema, un *proceso* (3.43) o una actividad

Nota 1 a la entrada: para determinar el estado puede ser necesario verificar, supervisar u observar en forma crítica.

3.32

no conformidad:

incumplimiento de un *requisito* (3.45)

3.33

objetivo:

resultado a lograr

Nota 1 a la entrada: un objetivo puede ser estratégico, táctico u operativo.

Nota 2 a la entrada: Los objetivos pueden referirse a diferentes disciplinas (como financieros, de seguridad y salud y ambientales) y se puede aplicar en diferentes niveles (como estratégicos, para toda la organización, para proyectos, productos y *procesos* (3.43)).

Nota 3 a la entrada: Un objetivo se puede expresar de otras maneras, por ejemplo, como un resultado previsto, un propósito, un criterio operativo, un *objetivo de operaciones de seguridad* (3.65) o mediante el uso de términos con un significado similar (por ejemplo, finalidad o *meta* (3.72)).

Nota 4 a la entrada: En el contexto de sistemas de gestión de *operaciones de seguridad* (3.64) la organización estable los objetivos de *operaciones de seguridad*, en coherencia con la *política de operaciones de seguridad* (3.66), para lograr resultados específicos.

3.34

organización:

persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus *objetivos* (3.33)

Nota 1 a la entrada: El concepto de organización incluye, entre otros, un trabajador independiente, compañía, corporación, firma, empresa, autoridad, sociedad, organización benéfica o institución, o una parte o combinación de éstas, ya estén constituidas o no, públicas o privadas.

3.35

externalizar (verbo):

establecer un acuerdo mediante el cual una *organización* (3.34) externa realiza parte de una función o proceso de una *organización* (3.43)

Nota 1: la entrada a una organización externa está fuera del alcance del *sistema de gestión* (3.29), aunque la función subcontratada o proceso que está dentro del alcance.

3.36

desempeño:

resultado medible

Nota 1 a la entrada: El desempeño se puede relacionar con hallazgos cuantitativos o cualitativos.

Nota 2 a la entrada: El desempeño se puede relacionar con la gestión de actividades, *procesos* (3.43), productos (incluidos servicios), sistemas u *organizaciones* (3.34).

3.37

planificación:

parte de la gestión enfocada a establecer *objetivos de operaciones de seguridad* (3.65), la especificación de los *procesos* (3.43) operativos necesarios y de los *recursos* (3.48) relacionados para cumplir los objetivos de operaciones de seguridad.

3.38

política:

Intenciones y dirección de una *organización* (3.34), como las expresa formalmente su *alta dirección* (3.74)

3.39**prevención:**

medidas que permiten a una *organización* (3.34) evitar, impedir o limitar el impacto de un *evento indeseable* (3.75) o *eventos disruptivo* (3.15).

3.40**acción preventiva:**

acción tomada para eliminar la causa de una *no conformidad* (3.32) potencial u otra situación no deseable.

Nota 1 a la entrada: Puede haber más de una causa para una no conformidad potencial.

Nota 2 a la entrada: La acción preventiva se toma para prevenir que algo ocurra, mientras que la *acción correctiva* (3.12) se toma para prevenir que vuelva a ocurrir.

[Fuente: INTE/ISO 9000:2015, 3.12.1]

3.41**proveedor de servicios de seguridad privada****empresa de seguridad privada****ESP:**

organización (3.34) que realiza o contrata *de operaciones de seguridad* (3.63) y cuyas actividades incluyen la prestación de *servicios de seguridad* (3.62) en su propio nombre o en el de otro.

Nota 1 a la entrada: las compañías privadas de seguridad y proveedores de servicios de seguridad privada se conocen colectivamente como ESPs.

Nota 2 a la entrada: Las ESPs ofrecen servicios a *los clientes* (3.4) con el fin de garantizar su seguridad y la de los demás.

Nota 3 a la entrada: Las ESPs típicamente trabajan en circunstancias donde la gobernanza puede ser débil o la ley esté debilitada debido a razones humanas o a eventos naturales causados por *eventos* (3.19) y proporcionar servicios para los cuales el personal podría ser requerido con armas en el *desempeño* (3.36) de sus deberes, de conformidad con los términos contractuales.

Nota 4 a la entrada: Ejemplos de los servicios de seguridad proporcionados por ESPs pueden incluir: seguridad física, seguridad electrónica, investigación privada, custodia y transporte de valores, seguridad en eventos masivos, seguridad canina, adiestramiento y capacitación, y empresas de seguridad patrimonial¹.

Nota 5 a la entrada: para los propósitos de esta norma internacional, una alianza empresarial es considerado parte de la organización.

Nota 6 a la entrada: para los propósitos de esta norma internacional, las operaciones de las ESP entran dentro de los límites legales para las operaciones de seguridad privada.

3.42**procedimiento:**

forma especificada de llevar a cabo una actividad o un *proceso* (3.43)

Nota 1 a la entrada: Los procedimientos pueden estar documentados o no.

[Fuente: INTE/ISO 9000:2015, 3.4.5].

¹ **Nota Nacional.** Ejemplos de servicios proporcionados por ESPs de acuerdo a la Ley 8395, Art 23

3.43**proceso:**

conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforma las entradas en salidas

3.44**registro:**

documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades realizadas

Nota 1 a la entrada: Los registros pueden utilizarse, por ejemplo, para formalizar la *trazabilidad* y para proporcionar evidencia de *verificaciones*, *acciones preventivas* (3.40) y *acciones correctivas* (3.12).

Nota 2 a la entrada: En general los registros no necesitan estar sujetos al control del estado de revisión.

[Fuente: ISO 9000:2015, 3.8.10].

3.45**requisito:**

necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

Nota 1 a la entrada: "Generalmente implícita" significa que es costumbre o práctica común en la *organización* (3.34) y (3.24) en las partes interesadas, que la necesidad o expectativa que se considera está implícita.

Nota 2 A la entrada: Un requisito especificado es el que está declarado, por ejemplo, en *información documentada* (3.16).

3.46**riesgo residual:**

riesgo (3.50) remanente después del tratamiento del riesgo (3.61).

Nota 1 a la entrada: El riesgo residual puede contener riesgo no identificados.

Nota 2 a la entrada: El riesgo residual también se puede conocer como "riesgo retenido".

[Fuente: Guía INTE/ISO 73:2011, 3.8.1.6]

3.47**resiliencia:**

capacidad de adaptación de una organización en un entorno complejo y cambiante.

[Fuente: Guía INTE/ISO 73:2011, 3.8.1.7]

3.48**recursos:**

activos (3.1), instalaciones, equipos, materiales, productos o residuos que tiene valor potencial y puede ser utilizado

[Fuente: ANSI/ASIS SPC.1-2009]

3.49**revisión:**

actividad realizada para determinar la idoneidad, pertinencia y *efectividad* (3.17) del *sistema de gestión* (3.29) y sus elementos componentes para alcanzar *los objetivos establecidos* (3.33)

3.50**riesgo:**

efecto de la incertidumbre

Nota 1 a la entrada: Un efecto es una desviación de lo esperado, ya sea positivo o negativo.

Nota 2 a la entrada: la incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la comprensión o conocimiento de un *evento* (3.19), su *consecuencia* (3.10), o su *probabilidad* (3.27).

Nota 3 a la entrada: Con frecuencia el riesgo se caracteriza por referencia a "eventos" potenciales (según se define en la Guía INTE/ISO 73:2011, 3.5.1.3) y "consecuencias" (según se define en la Guía INTE/ISO 73:2011, 3.6.1.3), o a una combinación de éstos.

Nota 4 a la entrada: Con frecuencia el riesgo se expresa en términos de una combinación de las consecuencias de un evento (incluidos cambios en las circunstancias) y la "probabilidad" (según se define en la Guía INTE/ISO 73:2011, 3.6.1.1) de que ocurra.

Nota 5 a la entrada: Los objetivos de entrada pueden tener aspectos diferentes (tales como la protección de los derechos humanos, gestión de la seguridad, el cumplimiento de los requisitos legales, financieros, de salud y seguridad y las metas ambientales) y se puede aplicar en diferentes niveles (estratégico, a nivel de toda la organización, proyecto, producto y *proceso* (3.43).

Nota 6 a la entrada: Los riesgos pueden deberse a intencionales, no intencionales y de fuentes naturales.

3.51**aceptación del riesgo:**

decisión informada para tomar un *riesgo* (3.50) particular.

Nota 1. La aceptación del riesgo puede tener lugar sin que exista tratamiento del riesgo (3.61) o durante el proceso de tratamiento del riesgo (3.43).

Nota 2. Los riesgos aceptados son objeto de seguimiento (3.31) y de revisión (3.49).

[Fuente: Guía INTE/ISO 73:2011, 3.7.1.6]

3.52**análisis del riesgo:**

proceso (3.43) que permite comprender la naturaleza del riesgo (3.50) y determinar el nivel de riesgo.

Nota 1 a la entrada. El análisis del riesgo proporciona las bases para la evaluación del riesgo (3.56) y para tomar las decisiones relativas al tratamiento del riesgo (3.61).

Nota 2 a la entrada. El análisis del riesgo incluye la estimación del riesgo.

[Fuente: Guía INTE/ISO 73:2011, 3.6.1]

3.53**apetito por el riesgo:**

cantidad y tipo de *riesgo* (3.50) que una organización está preparada para buscar, retener o tomar.

[Fuente: Guía INTE/ISO 73:2011, 3.7.1.2, modificado]

3.54**valoración del riesgo:**

proceso global que comprende la identificación del *riesgo* (3.57), el *análisis del riesgo* (3.52) y la *evaluación del riesgo* (3.56).

[Fuente: Guía INTE/ISO 73:2011, 3.4.1]

3.55**criterios de riesgo:**

términos de referencia contra los que se evalúa la importancia de un *riesgo* (3.50).

Nota 1 a la entrada. Los criterios de riesgo se basan en los objetivos de la *organización* (3.33), y en el contexto externo e interno.

Nota 2. Los criterios de riesgo se pueden obtener de normas, leyes, políticas y otros *requisitos* (3.45).

[Fuente: Guía INTE/ISO 73:2011, 3.3.1.3]

3.56**evaluación del riesgo:**

proceso (3.43) de comparación de los resultados del *análisis del riesgo* (3.52) con los *criterios de riesgo* (3.55) para determinar si el *riesgo* (3.50) y/o su magnitud son aceptables o tolerables.

Nota 1 a la entrada. La evaluación del riesgo ayuda a la toma de decisiones sobre el tratamiento del riesgo (3.61).

[Fuente: Guía INTE/ISO 73:2011, 3.7.1]

3.57**identificación del riesgo:**

proceso (3.43) que comprende la búsqueda, el reconocimiento y la descripción de los *riesgos* (3.50).

Nota 1 a la entrada. La identificación del riesgo implica la determinación de las fuentes de riesgo, los eventos (3.19), sus causas y sus consecuencias potenciales (3.10).

Nota 2 a la entrada. Puede implicar datos históricos, análisis teóricos, opiniones informadas y de expertos, así como necesidades de la partes interesadas (3.24).

[Fuente: Guía INTE/ISO 73:2011, 3.5.1]

3.58**gestión del riesgo:**

Actividades coordinadas para dirigir y controlar una *organización* (3.34) con respecto al *riesgo* (3.50)

[Fuente: Guía INTE/ISO 73:2011, 2.1]

3.59**registro del riesgo:**

registro (3.44) de la información acerca de los *riesgos identificados* (3.50)

Nota 1 a la entrada: Compilación de todos los riesgos identificados, analizados y evaluados en *proceso* (3.43) de la *valoración del riesgo* (3.54), incluyendo información sobre el registro del riesgo incluyendo información sobre *posibilidad* (3.27), *consecuencias* (3.10), los tratamientos y los propietarios del riesgo.

3.60**tolerancia de riesgo:**

disposición de una *organización* (3.34) o de la *partes interesadas* (3.24) para soportar el *riesgo* (3.50) después del *tratamiento del riesgo* (3.61) con objeto de conseguir sus *objetivos* (3.33).

Nota 1 a la entrada. La tolerancia al riesgo puede estar influenciada por el *cliente* (3.4), partes interesadas, requisitos legales o reglamentarios (3.45).

[Fuente: Guía INTE/ISO 73:2011, 3.7.1.3, modificado]

3.61**tratamiento de riesgos:**

proceso (3.43) destinado a modificar el riesgo (3.50).

Nota 1 a la entrada. El tratamiento del riesgo puede incluir:

- evitar el riesgo, decidiendo no iniciar o continuar con la actividad que motiva el riesgo;
- aceptar o aumentar el riesgo con objeto de buscar una oportunidad;
- eliminar la fuente de riesgo;
- cambiar la *posibilidad* (3.27);
- cambiar las *consecuencias* (3.10);
- compartir el riesgo con otra u otras partes (incluyendo los contratos y la financiación del riesgo); y
- mantener el riesgo con base en una decisión informada.

Nota 2. Los tratamientos del riesgo que conducen a consecuencias negativas, en ocasiones se citan como "mitigación del riesgo", "eliminación del riesgo", "prevención del riesgo" y "reducción del riesgo".

Nota 3. El tratamiento del riesgo puede originar nuevos riesgo o modificar los riesgos existentes.

[Fuente: Guía INTE/ISO 73:2011, 3.8.1]

3.62**seguridad:**

Condición de ser protegidos contra los peligros, las amenazas, los *riesgos* (3.50), o la pérdida

Nota 1 a la entrada: en el sentido general, la seguridad es un concepto similar al de seguridad en el trabajo (como interpretación del término en inglés *safety*). La distinción entre los dos es un mayor énfasis en estar protegidos de los peligros que provienen del exterior.

Nota 2 a la entrada: El término "seguridad" significa que algo no sólo es seguro, sino que ha sido asegurado.

[Fuente: ANSI/ASIS SPC.1-2009]

3.63**operaciones de seguridad:**

actividades y funciones relacionadas con la protección de las personas, de los bienes tangibles e intangibles (3.1).

Nota 1 a la entrada: las operaciones de seguridad podría requerir la ejecución y el funcionamiento de un arma en el *desempeño* (3.6) de sus funciones.

Nota 2 a la entrada: El concepto incluye la definición de *ICoC* de servicios de seguridad: vigilancia y protección de personas y objetos, tales como los convoys, instalaciones, lugares designados, bienes u otros lugares (armada o no) o cualquier otra actividad para la cual el personal de las empresas están autorizadas a llevar o accionar un arma en el desempeño de sus funciones.

3.64**gestión de operaciones de seguridad:**

actividades coordinadas para dirigir y controlar una *organización* (3.34) con respecto a *las operaciones de seguridad* (3.63)

Nota 1 a la entrada: la dirección y control con respecto a la gestión de operaciones de seguridad generalmente incluye el establecimiento de la *política* (3.38), *planificación* (3.37) y *los objetivos* (3.33), *dirigir los procesos operativos* (3.43) y *la mejora continua* (3.9).

3.65**objetivo de operaciones de seguridad:**

algo buscado o deseado, con relación a *las operaciones de seguridad* (3.63)

Nota 1 a la entrada: los objetivos de operaciones de seguridad generalmente se basan en la *política de operaciones de seguridad* (3.66) de la *organización* (3.34)

Nota 2 a la entrada: Los objetivos de operaciones de seguridad se especifican generalmente para los niveles y funciones pertinentes dentro de la organización.

3.66

política de operaciones de seguridad:

intenciones y dirección generales de una *organización* (3.34) relacionados con las *operaciones de seguridad* (3.63) como expresaron formalmente por la *alta dirección* (3.74)

Nota 1 de entrada: Generalmente, la política de operaciones de seguridad es coherente con la *política general* (3.38) de la organización y proporciona un marco de referencia para el establecimiento de *objetivos de operaciones de seguridad* (3.65).

Nota 2 de entrada: los principios de *gestión de las operaciones de seguridad* (3.64) presentados en esta norma internacional pueden constituir la base para el establecimiento de una política de operaciones de seguridad coherente con los principios y obligaciones descritas en el *ICoC y Montreux, Documento*.

3.67

programa de operaciones de seguridad:

proceso de gobernanza y gestión (3.43) *actual*, apoyado por la *alta dirección* (3.74) y los recursos suficientes para garantizar que se adopten las medidas necesarias para coordinar los esfuerzos a la consecución de los *objetivos* (3.33) de la *gestión de operaciones de seguridad* (3.64).

3.68

personal de operaciones de seguridad:

personas que trabajan en nombre de la *organización* (3.34) que participan directa o indirectamente en las *operaciones de seguridad* (3.63)

3.69

legítima defensa²:

protección de su persona o propiedad contra algún perjuicio provocado por otro

[Fuente: Black's Law Dictionary]

3.70

subcontratación:

contratación de una partes externa para cumplir una obligación derivada de un contrato existente.

Nota 1 de entrada: Cuando una parte es contratada para realizar una amplia gama de servicios, se podría subcontratar a uno o más de esos servicios a un "subcontratista" o las autoridades locales.

Nota 2 a la entrada: Sucursales de una empresa que puede ser considerada como una *organización de subcontratación* (3.34).

3.71

cadena de suministro:

relación bidireccional de *organizaciones* (3.34), las personas, los *procesos* (3.43), logística, información, tecnología y *recursos* (3.48) que participan en actividades de creación de valor a partir de la provisión de los materiales a través de la entrega de los productos o servicios.

² **Nota Nacional.** Para el caso de Costa Rica, considerar la definición de legítima defensa establecida en el código penal, Art. 28.

Nota 1 a la entrada: la cadena de suministro puede incluir proveedores, subcontratistas, instalaciones de fabricación, los proveedores de logística interna, centros de distribución, distribuidores, mayoristas y otras entidades que conducen al usuario final.

3.72

meta:

rendimiento (3.36) detallado del *requisito* (3.45), aplicable a la *organización* (3.34) (o sus partes) que surge de los *objetivos* (3.33) y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.

3.73

análisis de amenazas:

proceso (3.43) de identificar, calificar y cuantificar la causa potencial de un *evento no deseado* (3.19), lo cual puede resultar en daño a los individuos, *los activos* (3.1), un sistema o una *organización* (3.34), el medio ambiente o la *comunidad* (3.7).

3.74

alta dirección:

persona o grupo de personas que dirige y controla una *organización* (3.34) al más alto nivel

Nota 1 a la entrada: La alta dirección tiene la facultad de delegar autoridad y proporcionar *recursos* (3.48) dentro de la organización.

Nota 2 a la entrada: Si el alcance del *sistema de gestión* (3.29) abarca sólo una parte de la organización, la alta dirección se refiere a las personas que dirigen y controlan esa parte de la organización.

Nota 3 a la entrada: La alta dirección puede ser referida como el liderazgo de la organización.

3.75

acontecimiento indeseable:

ocurrencia o cambio que tiene el potencial de causar la pérdida de vidas, daños a *activos tangibles o intangibles* (3.1), o afectar negativamente en los derechos humanos y las libertades fundamentales de la partes interesadas (3.3.4) *internas o externas*.

3.76

uso continuo de la fuerza:

aumento o disminución del nivel de fuerza aplicada como un proceso continuo en relación con la respuesta del adversario, utilizando la cantidad de fuerza razonable y necesaria

Nota 1 a la entrada: La cantidad de fuerza utilizada debería ser la mínima razonable necesaria para eliminar la amenaza presente, minimizando así el *riesgo* (3.50) y la gravedad de las lesiones que puedan ocurrir.

Nota 2 a la entrada: Escalamiento/des-escalamiento de fuerza de respuesta con un nivel de uso de la fuerza que debería ser adecuado a la situación, reconociendo que la respuesta puede ir de una parte de la transición a otro en cuestión de segundos.

3.77

análisis de vulnerabilidad:

proceso (3.43) de identificar y cuantificar algo que crea la susceptibilidad de una fuente de *riesgo* (3.50) que puede conducir a una *consecuencia* (3.10)

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1 Comprensión de la organización y su contexto

4.1.1 Generalidades

La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de SGOS.

El diseño y la implementación del marco de referencia del sistema de gestión se basan en una comprensión de la organización y su contexto interno y externo de la operación. Por lo tanto, la organización debe definir y documentar su contexto interno y externo, incluida su cadena de suministro y los subcontratistas. Estos factores deben ser tenidos en cuenta al establecer, implementar y mantener la organización SGOS, y asignación de prioridades.

La organización debe evaluar los factores internos y externos que pueden influir en la forma en que la organización se encargará de gestionar el riesgo.

4.1.2 Contexto interno

La organización debe identificar, evaluar y documentar su contexto interno, incluyendo:

- a) Los objetivos, las estrategias y la misión comercial de la organización.
- b) Las políticas, planes y directrices para alcanzar objetivos.
- c) Gobernanza, roles y responsabilidades, así como la rendición de cuentas;
- d) La estrategia global de gestión de riesgos;
- e) La partes interesadas interna;
- f) Los valores, la ética y la cultura;
- g) El flujo de información y procesos de toma de decisiones.
- h) Capacidades, recursos y activos;
- i) Los procedimientos, procesos y prácticas.
- j) Actividades, funciones, servicios y productos;
- k) Marca y Reputación.

4.1.3 Contexto externo

La organización debe definir y documentar su contexto externo, incluyendo:

- a) El contexto cultural y político.
- b) Legales, regulatorio, tecnológicos, económicos, naturales y competitivo.
- c) Los acuerdos contractuales, incluidas otras organizaciones dentro del ámbito del contrato.
- d) Dependencias de infraestructura operativa y de interdependencias;
- e) La cadena de suministro, la relación con los contratistas y los compromisos;
- f) Los principales asuntos y tendencias que pueden afectar a los procesos y/o los objetivos de la organización.
- g) Las percepciones, valores, necesidades e intereses de las partes interesadas externas (incluidas las comunidades locales en las áreas de operación);
- h) Las fuerzas operacionales y las líneas de autoridad.

En el establecimiento de su contexto externo, la organización debe asegurarse de que los objetivos y las preocupaciones de la partes interesadas externa son considerados al desarrollar criterios de gestión de operaciones de seguridad.

4.1.4 Mapeo y análisis de la cadena de suministro y del subcontratista

La organización debe identificar y documentar sus procesos anteriores y posteriores de la cadena de suministro, particularmente el uso de subcontratistas que pueden tener un impacto en el riesgo y el potencial para provocar un acontecimiento indeseable o disruptivo. Se deben incluir en una organización global de operaciones de seguridad la gestión de los riesgos de la cadena de suministros, donde el programa de gestión de riesgos significativos ha sido identificado y existe un potencial para provocar un acontecimiento indeseable o disruptivo. La organización debe definir y documentar en su programa de gestión de operaciones de seguridad su ubicación en la cadena de suministro y la de los subcontratistas.

4.1.5 Definir criterios de riesgo

La organización debe definir y documentar los criterios para evaluar la importancia de los riesgos. Los criterios de riesgo deben reflejar los valores de la organización, los objetivos y los recursos. Al definir los criterios de riesgo de la organización debe considerar:

- a) Actividades críticas, funciones, servicios, productos y relaciones con la partes interesadas;
- b) El entorno operativo y la incertidumbre inherente a operar en entornos de una gobernanza débil o la ley esté debilitada;
- c) El impacto potencial relacionado con un acontecimiento indeseable o perjudicial;
- d) Requisitos legales y reglamentarios y otros requisitos (por ejemplo, obligaciones contractuales, los compromisos en materia de derechos humanos) que la organización suscriba.
- e) La política global de gestión de riesgos de la organización;
- f) La naturaleza del negocio y los tipos de amenazas y las consecuencias que pueden ocurrir a sus bienes, negocios y operaciones;
- g) Cómo será determinado la probabilidad, las consecuencias y el nivel de riesgo;
- h) Las necesidades y los impactos sobre la partes interesadas -especialmente la vida, la seguridad y los derechos humanos (ver el apartado A.6.1.2.3);
- i) La reputación y el riesgo percibido.
- j) El nivel de tolerancia de riesgo o aversión al riesgo por parte de la organización y de sus clientes.
- k) Cómo serán tomados en cuenta las combinaciones y secuencia de múltiples riesgos.

Si bien los criterios de riesgo establecidos al inicio del proceso de evaluación de riesgos, son dinámicos y deben tener control y seguimiento continuamente y ser revisados apropiadamente.

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

La Organización debe determinar:

- las partes interesadas que son pertinentes al SGOS;
- Los requisitos pertinentes de estas partes interesadas.

La alta dirección debe asegurarse de que los intereses de las partes interesadas internas y externas son identificados, evaluados y documentados, a fin de alcanzar los objetivos de sus contratos y minimizar los riesgos.

Al identificar las necesidades de las partes interesadas internas y externas y los requisitos, la Organización debe considerar:

- a) el apetito de riesgo de las partes interesadas;
- b) las obligaciones contractuales especificados por el cliente;

- c) los requisitos legales, reglamentarios y de compromisos voluntarios;
- d) las responsabilidades respecto de los derechos humanos y los impactos correspondientes a los servicios prestados;
- e) el impacto de las interacciones con actores externos (tales como comunidades locales, clientes y otros proveedores de seguridad);
- f) requisitos de documentación y registros para la prestación de servicios y no conformidades.

4.3 Determinar el alcance del sistema de gestión de operaciones de seguridad

La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del SGOS para establecer su alcance (es decir, el conjunto de la organización, o uno o más de sus componentes o funciones). La organización debe definir el alcance apropiado del SGOS en función de su tamaño, naturaleza y complejidad, desde una perspectiva de mejora continua.

Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar:

- Los objetivos de la organización, asuntos internos y externos mencionados en el punto 4.1.2.
- Los requisitos indicados en el apartado 4.1.3.
- Factores de riesgo que podrían afectar negativamente a las operaciones y actividades de la organización en el contexto de su probabilidad y consecuencias potenciales.

El alcance debe estar disponible como información documentada. La organización debe identificar todos los elementos de sus operaciones donde el SGOS aplica, y exclusiones si procede.

La organización debe definir el alcance en concordancia con la necesidad de respetar la legislación internacional, nacional y local y los derechos humanos, protegiendo y preservando la integridad de la organización, incluidas las relaciones con las partes interesadas.

Una declaración de aplicabilidad debe definir los apartados pertinentes del Anexo A que se aplican para el alcance de la organización, las obligaciones legales y contractuales y el entorno operativo basado en su evaluación de riesgos y análisis de impacto de los derechos humanos (ver el apartado 6.1). Cuando la evaluación de riesgos y análisis de los derechos humanos identifican apartados específicos del Anexo A como pertinentes y aplicables para el alcance de la organización, las obligaciones legales y contractuales y el entorno operativo, éstos deben ser dirigidos y ejecutados por la organización. Exclusiones específicas y sus justificaciones deben estar documentadas.

4.4 Sistema de gestión de operaciones de seguridad

La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un SGOS, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional. La organización debe documentar los resultados deseados para su sistema de gestión y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos establecidos en esta norma internacional.

El SGOS debe aplicar los principios y compromisos del ICoC.

Cuando la organización contrata, subcontrata o contrata externamente cualquier proceso o actividad que cae dentro del ámbito de aplicación de esta norma internacional, la organización debe garantizar que el control de tales subcontratos o contratos externos de procesos o actividades deben ser identificados y gestionados en su SGOS.

5 LIDERAZGO

5.1 Liderazgo y compromiso

5.1.1 Generalidades

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al desarrollo e implementación del SGOS y mejorar continuamente su eficacia:

- asegurándose de que se establezcan la política de operaciones de seguridad y los objetivos de operaciones de seguridad y que éstos sean compatibles con la dirección estratégica de la organización;
- asegurándose de la integración de los requisitos del SGOS en los procesos de negocio de la organización;
- asegurándose de que los recursos necesarios para el SGOS estén disponibles para establecer, implementar, operar, dar seguimiento, revisar, mantener y mejorar el SGOS ;
- comunicando la importancia de una gestión de las operaciones de seguridad eficaz y conforme con los requisitos y las responsabilidades jurídicas del SGOS;
- asegurándose de que el SGOS logre los resultados previstos;
- dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del SGOS;
- promoviendo la mejora continua;
- apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo aplicado a sus áreas de responsabilidad;
- realizando a intervalos planificados, revisiones de la gestión del SGOS.

Nota. En esta norma internacional se puede interpretar el término "negocio" en su sentido más amplio para referirse a aquellas actividades que son esenciales para la existencia de la organización.

La alta dirección debe proporcionar evidencia de liderazgo activo para el SGOS por supervisar su establecimiento y ejecución, y motivar a las personas para integrar las operaciones de seguridad compatibles con el respeto de los derechos humanos como parte integrante de la misión de la organización y su cultura.

5.1.2 Declaración de Conformidad

La alta dirección debe elaborar, documentar y publicar una declaración de conformidad que indica el compromiso de la organización y de conformidad con su responsabilidad de respetar los derechos humanos, como se refleja en las disposiciones de su SGOS y lo siguiente:

- a) *Código internacional de conducta para proveedores de servicios de seguridad privada;*
- b) *Documento de Montreux sobre las obligaciones jurídicas internacionales pertinentes y las buenas prácticas de los Estados en lo que respecta a las operaciones de las empresas militares y de seguridad privadas durante los conflictos armados;*
- c) *Principios rectores sobre empresas y los derechos humanos; puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para "proteger, respetar y remediar" 2011;*
- d) *Cualesquiera otros compromisos con los derechos humanos internacionalmente reconocidos (por ej. Los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos).*

La Declaración de Conformidad también estipula los derechos humanos de la Organización de las expectativas de sus partes interesadas, vinculadas directamente a sus operaciones.

La Declaración de conformidad debe ser:

- a) documentada, implementada y mantenida.

- b) disponibles públicamente y comunicadas internamente y externamente a todas las partes interesadas pertinentes;
- c) Visiblemente aprobado por la alta dirección.

5.2 Política

La alta dirección debe establecer una política de operaciones de seguridad que:

- sea apropiada al propósito de la organización;
- proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de operaciones de seguridad;
- incluya el compromiso de cumplir los requisitos legales aplicables, y otros requisitos aplicables, incluyendo los compromisos voluntarios que la organización suscriba;
- Incluya el compromiso de mejora continua del SGOS;
- proporcione un compromiso de respeto a los derechos humanos;
- proporcione un compromiso de evitar, prevenir y reducir la probabilidad y las consecuencias de los eventos indeseables o disruptivos.

La política de operaciones de seguridad debe:

- estar disponible como información documentada;
- comunicarse dentro de la organización.
- comunicarse a todas las personas que trabajen para o en nombre de la organización.
- estar disponible para las partes interesadas, según corresponda;
- estar visiblemente aprobado por la alta dirección;
- revisarse a intervalos planificados y cuando se produzcan cambios significativos.

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la organización.

La alta dirección debe asignar a uno o más individuos dentro de la organización que independientemente de otras responsabilidades, debe tener competencias definidas, roles, responsabilidad y autoridad para:

- a) asegurarse que el SGOS es conforme con los requisitos de esta norma internacional;
- b) informar a la alta dirección sobre el desempeño de los SGOS;
- c) asegurarse que un SGOS es establecido, comunicado, implementado y mantenido de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional;
- d) identificar, dar seguimiento y gestionar las necesidades y expectativas de las partes interesadas según lo establecido en el apartado 4.2;
- e) asegurarse que se disponga de recursos suficientes;
- f) promover el conocimiento de los requisitos del SGOS en toda la organización.
- g) reportar a la alta dirección sobre el desempeño de los SGOS para revisión y como base para la mejora continua.

La alta dirección debe asegurarse de que los responsables de la implementación y el mantenimiento de los SGOS tienen la suficiente autoridad y competencia para hacerlo y son responsables de su funcionamiento.

6 PLANIFICACIÓN

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.1.1 Generalidades

Al planificar el SGOS, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1.2 y los requisitos referidos en el apartado 4.1.3 y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de:

- asegurar que el SGOS pueda lograr sus resultados previstos;
- prevenir o reducir los efectos no deseados;
- lograr la mejora continua.

La organización debe establecer, implementar y mantener un proceso de valoración del riesgo formal y documentado, que incluya a sus socios de la cadena de suministro y subcontratista de actividades.

El proceso de valoración del riesgo debe incluir:

- a) Identificación del riesgo: identificar y evaluar las amenazas, vulnerabilidades, consecuencias y derechos humanos para identificar los riesgos estratégicos, tácticos y operacionales debido a riesgos intencionales, no intencionales y los fenómenos naturales que tienen un potencial de consecuencias directas o indirectas sobre las actividades de la organización, activos, operaciones, funciones e impacto a las partes interesadas, así como su capacidad para cumplir los principios de los derechos humanos.
- b) Análisis del riesgo: analizar sistemáticamente el riesgo (probabilidad y análisis de consecuencias, incluido el análisis del riesgo de los derechos humanos) para determinar los riesgos que tienen un impacto significativo sobre las actividades, funciones, servicios, productos, cadena de suministro, subcontratistas, relaciones con partes interesadas, las poblaciones locales y el medio ambiente.
- c) Evaluación del riesgo: evaluación sistemática, que prioriza los controles de riesgo, así como los tratamientos y sus costos relacionados, para determinar cómo llevar a niveles aceptables de riesgo consistente con los criterios de evaluación del riesgo.

La organización debe:

- a) Documentar y mantener esta información actualizada y segura;
- b) Revisar periódicamente si el ámbito de la gestión de operaciones de seguridad, políticas, criterios del riesgo y valoración del riesgo siguen siendo apropiados dado el contexto interno y externo de la organización;
- c) Re-evaluar los riesgos en el contexto de cambios dentro de la organización o el entorno operativo de la organización, los procedimientos, las funciones, los servicios, los socios y las cadenas de suministro;
- d) Evaluar los beneficios directos e indirectos y los costos de las opciones para gestionar el riesgo y mejorar la fiabilidad y la resiliencia;
- e) Evaluar la eficacia real de las opciones de tratamiento del riesgo post-incidente y después ejercicios;
- f) Asegurar que los impactos y riesgos priorizados son tomados en cuenta en el establecimiento, implementación y funcionamiento de su SGOS;
- g) Evaluar y dar seguimiento a la eficacia de los controles del riesgo y tratamientos.

La valoración del riesgo debe identificar las actividades, operaciones y procesos que necesitan ser gestionados. Los resultados deben incluir:

- a) Un registro de riesgos priorizados que identifiquen los tratamientos para gestionar el riesgo.
- b) Justificación para la aceptación del riesgo.
- c) Identificación de puntos críticos de control (PCC).
- d) Requisitos para el *outsourcing* y controles para subcontratistas.

En coherencia con sus operaciones de seguridad, la organización debe establecer un proceso para dar seguimiento, valorar, evaluar y responder a los cambios en el ambiente de riesgo.

La organización debe planificar:

- a) las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades;
- b) la manera de:
 - integrar e implementar las acciones en sus procesos del SGOS;
 - evaluar la eficacia de estas acciones.

6.1.2 Requisitos legales y otros requisitos

La organización debe asegurarse de que la legislación pertinente y aplicable y otros requisitos sean considerados e incorporados al establecer, implementar y mantener sus SGOS.

La organización debe:

- a) Identificar los requisitos legales pertinentes y aplicables, regulatorios y contractuales, licencias y otros requisitos y compromisos relacionados con sus negocios y operaciones de seguridad;
- b) Identificar responsabilidades pertinentes de derechos humanos, aplicables a sus operaciones empresariales y de seguridad, además de los requeridos por la ley;
- c) Determinar cómo se aplican estos requisitos a sus operaciones y las de los subcontratistas o socios comerciales dentro del ámbito de aplicación de esta norma internacional.

La organización debe documentar esta información y mantenerla actualizada. Debe comunicar la información pertinente sobre requisitos legales y de otro tipo a las personas que trabajan en su nombre y otras terceras partes relevantes, incluyendo subcontratistas. Las organizaciones y sus clientes tienen una responsabilidad ética y legal para cumplir con estas obligaciones.

Nota. Para los propósitos de esta norma internacional, las leyes nacionales pueden incluir los del país de la organización, los países miembros de su personal, el país de las operaciones y el país del cliente.

6.1.3 Comunicación y consulta de los riesgos internos y externos

La organización debe establecer, implementar y mantener un proceso de comunicación y consulta, formal y documentado con las partes interesadas internas y externas, en el proceso de valoración del riesgo para garantizar que:

- a) los objetivos operacionales y los intereses del cliente (incluyendo las personas, organizaciones, comunidades y/o actividades que están protegidos) se entiende.
- b) los riesgos están debidamente identificados y comunicados.
- c) los intereses de otras partes interesadas internas y externas son entendidos;
- d) los riesgos y sus tratamientos están comunicados a las partes interesadas pertinentes.
- e) las dependencias y las vinculaciones con los subcontratistas y dentro de la cadena de suministro están entendidas;
- f) el proceso de valoración del riesgo de las operaciones de seguridad interactúa con otras disciplinas de gestión;
- g) se está llevando a cabo la valoración del riesgo dentro del contexto interno y externo y los parámetros relevantes para la organización, sus subcontratistas y cadena de suministro.

6.2 Objetivos de operaciones de seguridad y planificación para lograrlos

6.2.1 Generalidades

La organización debe establecer objetivos de operaciones de seguridad para las funciones y niveles y pertinentes.

Los objetivos de las operaciones de seguridad deben:

- a) ser coherentes con la política de operaciones de seguridad;
- b) ser medibles (si es posible);
- c) tener en cuenta los requisitos aplicables;
- d) ser objeto de seguimiento;
- e) comunicarse;
- f) actualizarse, según corresponda.

La Organización debe conservar información documentada sobre los objetivos de operaciones de seguridad.

Al planificar cómo lograr sus objetivos de operaciones de seguridad, la organización debe determinar:

- qué se va a hacer;
- qué recursos se requerirán;
- quién será el responsable;
- cuándo se finalizará;
- cómo se evaluarán los resultados.

La organización debe establecer, implementar y mantener documentados los objetivos y metas para la gestión del riesgo, a fin de anticipar, evitar, prevenir, disuadir, mitigar, responder y recuperarse de eventos disruptivos o indeseables. Los objetivos y metas documentados deben establecer expectativas internas y externas de la organización, sus subcontratistas y la cadena de suministro que son críticos para el logro de la misión, la entrega de productos y servicios, y las actividades funcionales.

Los objetivos deben ser derivados y coherentes con la política de operaciones de seguridad y valoración del riesgo, incluidos los compromisos de:

- a) minimizar el riesgo reduciendo la probabilidad y consecuencia;
- b) respetar el derecho internacional, las leyes nacionales y locales y los derechos humanos;
- c) requisitos financieros, operacionales y de negocio (incluyendo el subcontratista y compromisos de la cadena de suministro);
- d) la mejora continua.

Cuando se establezcan y revisen los objetivos y las metas, la organización debe considerar sus requisitos financieros, operacionales, de negocio, legales, reglamentarios y otros requisitos, sus consecuencias sobre los derechos humanos, sus riesgos significativos, sus opciones tecnológicas y las opiniones de las partes interesadas.

Las metas asociadas con los indicadores clave de desempeño deben medirse cualitativa y/o cuantitativamente. Las metas deben ser derivadas y coherentes con los objetivos y operaciones de seguridad y deben ser:

- a) a un nivel de detalle adecuado;

- b) acorde a la valoración del riesgo;
- c) específicas, medibles, realizables, pertinentes y basados en el tiempo (cuando sea posible);
- d) comunicado a todos los empleados y a terceros, incluidos los subcontratistas y socios de la cadena de suministro con la intención de que estas personas sean conscientes de sus obligaciones individuales;
- e) se revisa periódicamente para asegurar que sigan siendo pertinentes y coherentes con los objetivos de las operaciones de seguridad y modificados en consecuencia.

6.2.2 Logro de las operaciones de seguridad y de los objetivos del tratamiento del riesgo

La organización debe establecer, implementar y mantener programas para el logro de sus operaciones de seguridad y objetivos del tratamiento de riesgos. Los programas deben ser priorizados y optimizado con el fin de controlar y tratar los riesgos asociados con sus operaciones, subcontratistas y cadena de suministro. La organización debe establecer, implementar y mantener un proceso formal y documentado de tratamiento del riesgo, que considera:

- a) eliminar la fuente de riesgo, en la medida de lo posible;
- b) eliminar o reducir la probabilidad de un evento y sus consecuencias;
- c) eliminar, reducir o mitigar las consecuencias nocivas;
- d) compartiendo el riesgo con otras partes, incluidos los seguros de riesgo;
- e) distribuir el riesgo en los activos y funciones;
- f) aceptando el riesgo o buscar oportunidades a través de la decisión informada;
- g) evitar o detener temporalmente las actividades que dan lugar al riesgo.

La alta dirección debe:

- a) evaluar los costos y beneficios de las opciones para eliminar, reducir o mantener el riesgo;
- b) evaluar sus programas de operaciones de seguridad para determinar si estas medidas han introducido nuevos riesgos;
- c) revisar periódicamente el tratamiento de riesgos para reflejar los cambios en el entorno externo, incluyendo los legales, reglamentarios y otros requisitos, y cambios en la política de la organización, instalaciones, sistema de gestión de la información(s), actividades, funciones, productos, servicios y la cadena de suministro.

7 SOPORTE

7.1 Recursos

7.1.1 Generalidades

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua de la SGOS.

La organización debe considerar:

- a) existentes y otros posibles recursos internos, capacidades y limitaciones;
- b) que bienes y servicios van a contratarse externamente.

Los recursos disponibles incluyen información relevante, herramientas de gestión, los recursos humanos, incluidas las personas con experiencia, habilidades especializadas y conocimientos, técnicas y equipo de protección y apoyo logístico, ya sea interno o contratado externamente.

7.1.2 Requisitos estructurales

7.1.2.1 Generalidades

La organización debe ser una entidad jurídica o una parte definida de una entidad jurídica. Debe tener una estructura de gestión claramente definida que muestre el control y la rendición de cuentas en cada nivel de la organización (incluyendo sus subsidiarias dentro del alcance).

7.1.2.2 Estructura organizacional

Una estructura de gestión claramente definida debe identificar los roles, las responsabilidades, las competencias y las responsabilidades para sus operaciones y servicios. La organización debe:

- a) documentar su estructura organizacional, deberes, responsabilidades y autoridades de gestión;
- b) definir y documentar si la organización es una parte definida de una entidad jurídica y la relación con otras partes de la misma entidad jurídica;
- c) definir cualquier alianza comercial o los acuerdos de asociación en el ámbito de SGOS.

7.1.2.3 Seguros

La organización debe demostrar que tiene un seguro para cubrir riesgos y las responsabilidades derivadas de sus operaciones y actividades en consonancia con su valoración del riesgo. Cuando la organización realice externalización o subcontratación de servicios, operaciones o funciones, debe garantizar la cobertura de seguros para las actividades subcontratadas, según corresponda.

7.1.2.4 La externalización y la subcontratación

La organización debe tener un proceso claramente definido para la subcontratación o externalización de actividades, funciones y operaciones. La organización debe establecer, documentar, comunicar y dar seguimiento al cumplimiento de los términos de referencia específicos y los códigos de conducta a sus subcontratistas y los socios externos con respecto a operaciones de seguridad y el respeto de los derechos humanos.

La organización debe tener un acuerdo documentado que cubra al subcontratado o a los externalizados que incluyan:

- a) compromiso por parte de los subcontratistas a acatar los mismos compromisos y obligaciones legales, éticos y derechos humanos como los pactados por la organización y como se describe en esta norma internacional.
- b) proceso para informar los riesgos, así como la presencia y respuesta a eventos indeseables y disruptivos;
- c) acuerdos de confidencialidad y de conflicto de intereses;
- d) clara definición y documentación de los servicios prestados;
- e) alcance y limitaciones de la dirección y control;
- f) definición de la relación de apoyo entre el contratista y el subcontratista;
- g) de conformidad con las disposiciones aplicables de esta norma internacional.

7.1.2.5 Procedimientos financieros y administrativos

La organización debe desarrollar procedimientos financieros y administrativos y controles para apoyar la prestación eficaz de la gestión del riesgo y seguridad en todas las actividades de planificación y operaciones, en la anticipación y en respuesta a un evento disruptivo o indeseable.

Los procedimientos deben ser:

- a) establecidos para asegurar que las decisiones económicas pueden ser agilizadas;

- b) de acuerdo con los niveles de autoridad y los principios de contabilidad;
- c) establecido en consulta y coordinación con el cliente.

7. 2 Competencia

7.2.1 Generalidades

La organización debe:

- determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo que afecta su desempeño de operaciones de seguridad;
- asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas;
- cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas;
- conservar la información documentada apropiada, como evidencia de la competencia.

Nota. Las acciones aplicables pueden incluir, por ejemplo, la formación, la tutoría o la reasignación de las personas empleadas actualmente; o la contratación de personas competentes.

7.2.2 Identificación de competencias

La organización debe identificar las competencias, el nivel de competencia y las necesidades de formación relacionadas con sus operaciones de seguridad, especialmente el desempeño de las funciones de cada individuo, de conformidad con las obligaciones legales y contractuales y el respeto de los derechos humanos.

La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos para asegurar que las personas que desempeñen tareas en su nombre demuestren un nivel de competencia adecuado en cada una de las siguientes áreas:

- a) desempeño en sus funciones de seguridad;
- b) la valoración del riesgo;
- c) gestión de los riesgos identificados en la valoración del riesgo y posibles impactos a los derechos humanos relacionados con su trabajo;
- d) las leyes locales e internacionales aplicables, incluida la penal, los derechos humanos y las leyes humanitarias internacionales, incluyendo, pero no limitado a:
 - prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes;
 - la prohibición y la conciencia de la explotación y el abuso sexual o la violencia basada en el género;
 - el reconocimiento y la prevención de la trata de personas y esclavitud;
 - las medidas contra el soborno, la corrupción y crímenes similares;
- e) la cultura, como las costumbres y la religión, del entorno en el que operan;
- f) procedimientos para reducir la probabilidad y/o las consecuencias de un evento disruptivo o acontecimiento indeseable, incluida la respuesta y mitigación y procedimientos para responder y reportar eventos;
- g) procedimientos de reporte y documentación de incidentes;
- h) primeros auxilios, procedimientos de salud y seguridad;
- i) uso de armas, incluida la calificación de manejo teórico-práctico de armas específicamente autorizadas ³ como apropiadas para determinadas tareas relacionadas con la seguridad;
- j) las limitaciones en el uso de la fuerza relacionada con sus operaciones de seguridad;
- k) protocolos, medios y procedimientos de comunicación;

³ **Nota Nacional:** Para el caso de Costa Rica, las armas autorizadas están definidas en la Ley 7530 Ley de armas y explosivos.

- l) los procedimientos de denuncia para las partes interesadas internos y externos.

7.2.3 Capacitación y evaluación de la competencia

La organización debe proporcionar la formación basada en competencias y establecer los medios para medir el grado de aptitud o niveles de competencias. Las personas que trabajan en nombre de la organización deben ser formadas para demostrar el nivel de competencia y habilidad requerido.

La organización debe:

- a) Establecer parámetros basados en competencias para sus programas de capacitación.
- b) Brindar capacitación para inculcar un entendimiento de que el respeto de los derechos humanos es parte de los valores fundamentales de la organización y la gobernanza;
- c) Proporcionar inducción y capacitación regular, físico, mecánico y prueba práctica y evaluación de todo el personal autorizado para portar armas letales, menos letales, o armas no letales en el desempeño de sus deberes.
- d) Proporcionar formación permanente en el uso de las armas y del uso de la fuerza conforme a la ley y los requisitos contractuales para mantener el nivel de competencia señalados por la organización.
- e) Identificar otras competencias que requieren cursos de repaso para mantener el nivel deseado de rendimiento o para incorporar nuevos requerimientos;
- f) Proporcionar capacitación sobre la importancia de la conformidad con el SGOS de políticas y procedimientos y con los requisitos del SGOS, así como las posibles consecuencias de la salida de determinados procedimientos del SGOS y operaciones de seguridad.

7.2.4 Documentación

La organización debe conservar los registros de:

- a) competencias identificadas y parámetros de medición;
- b) programas de capacitación;
- c) los registros asociados de formación y evaluación para la persona que trabaja en su nombre.

7.3 Toma de conciencia

Las personas que realizan trabajo bajo el control de la organización deben tomar conciencia de:

- la política de operaciones de seguridad;
- su contribución a la eficacia de la SGOS, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño de operaciones de seguridad.
- las implicaciones de no cumplir los requisitos de SGOS.

7.4 Comunicación

7.4.1 Generalidades

La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al SGOS, que incluyan:

- qué comunicar;
- cuándo comunicar;
- a quién comunicar;
- cómo comunicar.

La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos para:

- a) comunicarse con las partes interesadas internas y externas;
- b) recibir, documentar y responder a las comunicaciones de las partes interesadas internas y externas;
- c) definir y asegurar la disponibilidad de los medios de comunicación durante situaciones atípicas y disruptivas.
- d) las pruebas periódicas del sistema de comunicación para las condiciones normales y anormales.

Los procedimientos de comunicación deben considerar la naturaleza confidencial de la información operativa y de las restricciones legales sobre el intercambio de información.

7.4.2 Comunicaciones operacionales

La organización debe desarrollar procedimientos de comunicación para compartir información sobre la actividad del equipo de seguridad, la ubicación, el estado operacional y logística, información de amenaza relevante y reportes de incidentes a la gerencia de la compañía, clientes, otros equipos de seguridad privada y las autoridades competentes. Esto debe incluir procedimientos para solicitar ayuda inmediata de las autoridades competentes, otros equipos de seguridad y apoyo médico de emergencia.

La organización debe asegurarse de que las comunicaciones escritas y habladas puede ser recibidas y entendidas por todos los niveles y los operadores, y que todos los niveles puedan responder en un idioma o un medio que puede ser entendido y apropiado para las partes interesadas internas y externas.

Los equipos de seguridad deben ser capaces de comunicar información relacionada con la seguridad a la parte interesada que están protegiendo en una forma que la parte protegida comprende.

7.4.3 Comunicación de riesgos

La organización debe decidir, sobre la base de salvaguardar la vida como primera prioridad y en consulta con las partes interesadas, si comunica externamente sus riesgos significativos, impactos y amenazas a las partes interesadas y documentar su decisión. Si la decisión es la de comunicar, la organización debe establecer y aplicar método(s) para esta comunicación externa, alertas y advertencias (incluso con los medios de comunicación).

7.4.4 Comunicación de la denuncia y procedimientos de queja

Los procedimientos de queja y reclamación se deben comunicar a las partes interesadas internas y externas. Los procedimientos deben estar disponibles públicamente en un sitio web y reducir los obstáculos al acceso causados por el idioma, nivel educativo, o temor a represalias, así como considerar las necesidades de confidencialidad y privacidad.

7.4.5 Comunicación de la política de la denuncia

La organización debe comunicar a las personas que trabajan en su nombre, su derecho a informar anónimamente de la no-conformidad interna, externa, así como a las autoridades competentes, cuando se tenga una creencia razonable de que el incumplimiento de esta norma internacional se ha producido.

7.5 Información documentada

7.5.1 Generalidades

El SGOS de la organización debe incluir:

- la información documentada requerida por esta norma internacional.
- la documentación de la política de operaciones de seguridad, declaración de conformidad, objetivos y metas;
- una descripción del alcance del SGOS;
- la declaración de aplicabilidad;
- una descripción de los principales elementos del SGOS y su interacción, y la referencia a los documentos relacionados;
- la información documentada necesaria para la aplicación efectiva y el funcionamiento del SGOS;
- la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del SGOS.

Nota. La extensión de la información documentada para un SGOS, puede variar de una organización a otra, debido a:

- el tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos, productos y servicios;
- la complejidad de los procesos y sus interacciones;
- la competencia de las personas.

7.5.2 Creación y actualización

7.5.2.1 Generalidades

Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado:

- la identificación y la descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia);
- el formato (por ejemplo, idioma, versión de software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico);
- la revisión y aprobación con respecto a la idoneidad y adecuación.

7.5.2.2 Registros

La organización debe establecer y mantener los registros para demostrar la conformidad con los requisitos de su SGOS.

Los registros incluyen, entre otros:

- a) los registros requeridos por esta norma internacional;
- b) licencias y permisos de operación;
- c) selección de personal;
- d) registros de formación;
- e) los registros de control de proceso.
- f) inspección, mantenimiento y registros de calibración;
- g) registros pertinentes de subcontratista y proveedores;
- h) informes de incidentes;
- i) registros de las investigaciones de incidentes y su disposición;
- j) resultados de la auditoría;
- k) resultados de la revisión por la dirección;
- l) decisión de comunicaciones externas;
- m) registros de los requisitos legales aplicables;
- n) registros de riesgo significativo e impactos;
- o) inventario de armas y recibos de emisión de armas⁴;

⁴ **Nota Nacional.** En el caso del término recibos de emisión de armas, equivale a la matrícula del arma otorgada por la entidad competente.

- p) registros de reuniones del sistema de gestión;
- q) seguridad, operaciones de seguridad e información de desempeño de los derechos humanos;
- r) comunicaciones con las partes interesadas.

7.5.3 Control de la información documentada

La información documentada requerida por el SGOS y por esta norma internacional se debe controlar para asegurarse de que:

- a) esté disponible y sea adecuada para su uso, dónde y cuándo se necesite;
- b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida de integridad).

Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades, según corresponda:

- distribución, acceso, recuperación y uso;
- almacenamiento y preservación, incluida la preservación de legibilidad;
- control de cambios (por ejemplo, control de versión);
- retención y la disposición final.

La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos para:

- a) aprobar los documentos de idoneidad antes de ser emitidos;
- b) proteger la sensibilidad y confidencialidad de la información;
- c) revisión, actualización según sea necesario y aprobación de los documentos;
- d) registrar las modificaciones a los documentos;
- e) actualizar y aprobar los documentos disponibles;
- f) asegurar que los documentos permanezcan legibles y de fácil identificación;
- g) asegurar que los documentos de origen externo sean identificados y su distribución sea controlada;
- h) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos;
- i) asegurar la adecuada, legítima y transparente destrucción de documentos obsoletos;

La información documentada de origen externo que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del SGOS se debe identificar, según sea adecuado, y controlar.

NOTA El acceso puede implicar una decisión concerniente sólo al permiso para consultar la información documentada, o al permiso y a la autoridad para consultar y modificar la información documentada.

La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos para proteger la confidencialidad, integridad y confidencialidad de los registros incluyendo el acceso, la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la disposición de los registros. Los registros deben conservarse en la forma exigida por el contrato y la ley aplicable. El servicio de empleo y los registros se deben conservar durante un mínimo de siete años o como es requerido por la ley aplicable. Las organizaciones deben garantizar la integridad de los documentos mediante la representación de ellos respaldados de forma segura, accesible sólo a personal autorizado, y protegida contra la divulgación no autorizada, modificación, supresión, daños, deterioro o pérdida.

8 OPERACIÓN

8.1 Planificación y control operacional

8.1.1 Generalidades

La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos necesarios para cumplir los requisitos, y para implementar las acciones determinadas en el apartado 6.1, mediante:

- el establecimiento de criterios para los procesos;
- la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios;
- el mantenimiento de información documentada en la medida necesaria para confiar en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado.

La organización debe identificar las actividades que están asociadas con los riesgos significativos identificados y en consonancia con su política de gestión de operaciones de seguridad, evaluación de riesgos, objetivos y metas, con el fin de garantizar que se lleve a cabo bajo condiciones específicas, lo que le permitirá:

- a) cumplir con los requisitos legales y reglamentarios, incluidos los permisos y licencias de sus operaciones;
- b) cumplir la misión y al mismo tiempo proteger la reputación del cliente;
- c) acatar las leyes locales e internacionales aplicables, incluido el derecho internacional humanitario, los derechos humanos y el derecho consuetudinario, así como otras obligaciones descritas en esta norma internacional;
- d) garantizar la seguridad, el bienestar y los derechos de las personas que trabajan en nombre de la organización;
- e) respetar los derechos de las comunidades locales;
- f) implementar controles de gestión de riesgo para minimizar la probabilidad y consecuencias de un acontecimiento indeseable o perjudicial;
- g) las operaciones de seguridad para lograr sus objetivos y metas.

La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos documentados para controlar situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones de la política, los objetivos y metas del SGOS.

La organización debe controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según sea necesario.

La organización debe asegurarse de que los procesos contratados externamente estén controlados.

8.1.2 Desempeño de funciones relacionadas con la seguridad

La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos para apoyar la protección de las personas, de los bienes tangibles e intangibles, y otras funciones relacionadas con la seguridad, incluyendo, pero no limitado a:

- a) gestión de los riesgos identificados en la evaluación del riesgo;
- b) funciones específicas requeridas por el cliente o autoridad competente;
- c) otras tareas y funciones específicas del contexto.

8.1.3 El respeto de los derechos humanos

La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos para tratar a todas las personas con dignidad y con respeto a sus derechos humanos y a informar de cualquier no conformidad. La organización debe elaborar y comunicar a todas las personas que trabajan en su

nombre los procedimientos de conducta en consonancia con los principios de respeto a los derechos humanos; así como cualquier requisito contractual, legal y reglamentario, aplicables a las operaciones de seguridad de la organización.

8.1.4 Prevención y gestión de acontecimientos indeseables o disruptivos

La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos para documentar cómo prevenir, mitigar y responder a acontecimientos indeseables y disruptivos, considerando lo siguiente:

- a) el desempeño de las funciones de seguridad;
- b) la salvaguardia de la vida y promover la seguridad del personal y de las partes interesadas internas y externas;
- c) el respeto por la vida y la dignidad humana;
- d) la anticipación y la prevención de acontecimientos indeseables como primera prioridad;
- e) la respuesta y mitigación para prevenir la escalada de un suceso disruptivo;
- f) minimizar las interrupciones a las operaciones y servicios;
- g) minimizar el potencial de cualquier impacto adverso en una comunidad local;
- h) la notificación a las autoridades competentes;
- i) las lecciones aprendidas y las acciones correctivas y preventivas para evitar que se repita.

8.2 El establecimiento de normas de conducta y códigos de conducta ética

La organización debe establecer, implementar y mantener un Código de Ética para normas de comportamiento para todas las personas que trabajan en su nombre, incluyendo a los empleados, subcontratistas y los socios externos. El Código de Ética debe ser documentado y establecer la importancia de la conducta profesional en operaciones de seguridad y comunicar claramente el respeto a los derechos humanos y la dignidad de los seres humanos. El Código de Ética debe asegurarse de que todas las personas que trabajan en su nombre, a comprender sus responsabilidades para prevenir y denunciar los abusos de los derechos humanos.

La organización debe comunicar y documentar su código de ética para todas las personas que trabajan en su nombre, así como para sus clientes.

8.3 Uso de la fuerza

8.3.1 Generalidades

La organización debe establecer y documentar los procedimientos de uso de la fuerza para las personas que trabajan en su nombre. Cuando estén disponibles, tales procedimientos se deben regir por las reglas para el uso de la fuerza (RUF) publicado por una autoridad judicial competente para su utilización en operaciones de seguridad coherentes con los requisitos de esta norma internacional.

NOTA Autoridad legal competente incluye, pero no limitado a, el gobierno del estado donde la organización está registrada o tiene su principal lugar de gestión, los gobiernos que ejercen control sobre el área de la organización en la cual está en funcionamiento, gobiernos contratantes con la organización para la seguridad, o de un comandante militar que ejercen funciones de autoridad equivalente a la ocupación militar de un área.

En la ausencia de las RUF autorizado, las organizaciones deben basar sus procedimientos en directrices internacionales publicadas para el uso de la fuerza (por ejemplo: Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de las Naciones Unidas y el *documento de Montreux*). Los procedimientos de uso de la fuerza deben ser consistentes con las leyes pertinentes y someterse a una revisión legal apropiada antes de su adopción.

La organización debe establecer procedimientos de uso de la fuerza para ser empleado por el personal de operaciones de seguridad en la legítima defensa, incluida la defensa de las personas bajo la protección de la organización. Los procedimientos deben incluir:

- a) autorización para el uso y transporte de armas por parte de su personal;
- b) la secuencia del uso de la fuerza;
- c) el uso de menos fuerza letal;
- d) el uso de fuerza letal;
- e) el uso de la fuerza en apoyo de la aplicación de la ley (si procede);
- f) la capacitación.

La organización debe establecer y documentar los procedimientos específicos de su ámbito de operaciones y las condiciones del trabajo realizado en cada ubicación. Los procedimientos de uso de la fuerza de la organización deben ser consistentes con la ley aplicable y los requisitos contractuales, y deben ser acordados con cualquier otra entidad para la cual se proporcionen operaciones de seguridad privada.

8.3.2 Autorización de armas

La organización debe establecer y documentar los procedimientos para autorizar a su personal a ser armado en el desempeño de las operaciones de seguridad. Las autorizaciones deben:

- a) considerar al personal que la organización ha determinado que es adecuado para las tareas que deben realizarse y que han sido sometidos a investigaciones de fondo adecuado para las funciones que realizan⁵;
- b) ser específico a un tipo y modelo del arma y sólo se debe expedir después de que el individuo ha calificado en ese tipo y modelo a un estándar publicado identificado en el uso de los procedimientos de la fuerza que sea apropiado para el arma y sus funciones.

Todas las autorizaciones armadas deben ser por escrito y firmadas (por ejemplo, la tinta o digitalmente) por la correspondiente autoridad competente antes de que un arma es emitida a un individuo. La organización debe conservar la documentación de los resultados de la calificación individual mientras la persona tiene autorización para ser armado.

8.3.3 Uso continuo de la fuerza

La organización debe establecer y documentar procedimientos que describen el uso continuo de la fuerza, aplicando una cantidad adecuada de fuerza que sea razonablemente necesaria para las operaciones de seguridad. Elementos de la transición deben incluir:

- a) el uso de la fuerza debe ser razonable en la intensidad, la duración y la magnitud sobre la base de las circunstancias aplicables en el momento;
- b) advertir a las personas y ofrecer la oportunidad de retirar o cesar las acciones amenazantes cuando la situación o las circunstancias lo permitan;
- c) disminución de la fuerza aplicada si la situación y las circunstancias lo permiten;
- d) controles de supervisión para iniciar, aumentar y disminuir el uso de la fuerza y la limitación de esa autoridad.

El uso de procedimientos de continuidad de fuerza debe ser consistente con el derecho inherente de autodefensa.

⁵ **Nota Nacional.** Para el caso de Costa Rica, debe existir una aprobación por parte de la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, tanto para la persona como para el puesto de seguridad.

8.3.4 Menos fuerza letal

Los procedimientos de uso de la fuerza por parte de la organización deben abordar el uso de fuerza menos letal, es decir, el grado de fuerza que es menos probable que cause muerte o lesiones físicas graves, así como los tipos de fuerza menos letal autorizados y disponibles para su personal en la conducción de sus operaciones de seguridad. La organización debe documentar procedimientos para el uso de fuerza menos letal de acuerdo con las leyes de autodefensa aplicables y pertinentes, incluyendo, pero no limitado a, las siguientes circunstancias:

- a) contra las personas que agreden a otras personas o a sí mismo para evitar lesiones o la continuación de la agresión cuando las alternativas al uso de la fuerza han fracasado o no están disponibles;
- b) contra personas que resisten una aprehensión lícita cuando las alternativas al uso de la fuerza han fracasado o no están disponibles;
- c) para evitar la pérdida o destrucción de bienes bajo la protección de la organización.

8.3.5 Fuerza letal

La fuerza letal sólo se justifica en las condiciones de necesidad y sólo puede utilizarse cuando no se pueda emplear razonablemente un medio menor o haber fracasado. Los procedimientos de uso de la fuerza de la organización deben identificar las leyes aplicables de autodefensa para cada una de sus operaciones de seguridad y deben abordar el uso de la fuerza letal en relación con lo siguiente:

- a) derecho inherente de legítima defensa;
- b) defensa de otros;
- c) defensa de propiedad, incluida la propiedad inherentemente peligrosa o infraestructura crítica que, si se pierde o destruye, crearía una amenaza inminente de muerte o lesiones corporales graves.

La fuerza letal sólo se justifica en condiciones de necesidad, cuando hay una creencia razonable de que:

- a) una persona o personas que presente una amenaza inminente de muerte o lesiones graves a la persona o a otros en la vecindad;
- b) cuando sea necesario para prevenir el robo o sabotaje de propiedad inherentemente peligrosas;
- c) para evitar el sabotaje o destrucción de infraestructura crítica, los daños a los que la autoridad legal competente determina crearía una amenaza inminente de muerte o lesiones corporales graves o daños.

8.3.6 Uso de la fuerza en apoyo del cumplimiento de la ley

Cuando estén autorizadas por el estado para apoyar las operaciones de represión, la organización debe solicitar la RUF de la autoridad de aplicación de la ley o el control de la autoridad militar del estado correspondiente para esta función. Cuando la RUF no esté disponible, los procedimientos de uso de la fuerza de la organización deben abordar adicionalmente los siguientes elementos derivados de las Naciones Unidas, Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de hacer cumplir la ley:

- el uso intencional de armas letales sólo debe realizarse cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida;

Nota. Esto no cambia el derecho inherente a la utilización razonable y necesaria de la fuerza en legítima defensa.

- la secuencia del uso de la fuerza debe incluir la identificación visual o auditiva del personal de la organización en el cumplimiento de la ley con una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego.

8.3.7 Formación en el uso de la fuerza

Los procedimientos de uso de la fuerza de la organización deben describir los requisitos de formación inicial y recurrente. El personal de operaciones de seguridad autorizados para portar armas de fuego debe completar satisfactoriamente la formación que incluye la familiarización con las armas de fuego (formación regular), calificación de prueba práctica y formación en el uso de la fuerza. Dicha formación debe completarse cada 12 meses, o con mayor frecuencia según requisitos legales o contractuales o como lo establece la organización en la evaluación de riesgos. Los registros de formación y demostración de competencia se deben mantener durante todo el tiempo que los individuos están asociados con la organización.

Los siguientes elementos se deben incluir en la formación del uso de la fuerza por la organización:

- leyes aplicables de legítima defensa a determinadas operaciones de seguridad;
- una revisión de la política de autorización, almacenamiento y transporte de armas de la organización;
- una revisión de las diferencias entre el uso de la fuerza adecuado para operaciones de seguridad y las normas de intervención adecuadas de las fuerzas policiales y/o militares;
- una revisión de las obligaciones legales que puedan derivarse de la utilización de la fuerza y de armas de fuego que dan como resultado la muerte o lesiones graves a una persona;
- la obediencia a órdenes superiores como defensa no debe estar disponible en circunstancias en que no pueda ser razonablemente determinado que las instrucciones de uso de la fuerza eran manifiestamente ilegal;
- aplicación del uso de la fuerza sin solución de continuidad.

La organización debe desarrollar ayudas a la formación para ser llevada por su personal para ayudarles a entender, recordar y aplicar procedimientos específicos de uso de la fuerza o se aplica la RUF.

8.4 Aprehensión y revisión

8.4.1 Aprehensión

Los procedimientos operacionales de la organización se dirigirán a los detenidos que presuntamente han cometido un ataque contra personas o bienes protegidos por las operaciones de seguridad. Los procedimientos describirán el contexto legal bajo el cual las personas pueden ser *privadas de libertad momentáneamente* contra su voluntad, las limitaciones en el uso de la fuerza en tal aprehensión y los procedimientos para cuándo y a quién, la organización transferirá la custodia de la persona o de las personas detenidas.

8.4.2 Revisión

Los procedimientos operacionales de la organización describirán las circunstancias bajo las cuales terceras partes pueden ser revisadas por portación de armas u otro contrabando. La revisión de personas en los puntos de control de acceso debe describir el requisito de cómo tratar a esas personas de acuerdo con los derechos humanos fundamentales, las consideraciones culturales y la dignidad personal.

8.5 Operaciones en apoyo de la aplicación de la ley

8.5.1 Apoyo a la aplicación de la ley

La organización sólo debe realizar dichas operaciones cuando específicamente sea solicitado para hacerlo por las autoridades competentes, de conformidad con la legislación aplicable y pertinente. La organización debe desarrollar procedimientos adicionales para dar soporte a las operaciones de seguridad en apoyo de la aplicación de la ley que incluya:

- a) uniformar y rotular los vehículos como se indica en la legislación pertinente;
- b) documentar los procedimientos para prestar o asegurar la asistencia y la ayuda médica a las personas lesionadas o afectadas;
- c) notificar de manera inmediata los casos de lesión o muerte causados por el uso de la fuerza y las armas de fuego a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, así como al personal de supervisión de la organización;
- d) notificar los nombres de las personas lesionadas o afectadas por las actividades policiales de la organización, a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, en caso de que se conozca.

8.5.2 Operaciones de detención

Custodiar, transportar o poner en tela de juicio las personas arrestadas, detenidas o encarceladas por las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley está fuera del alcance de esta norma internacional.

8.6 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

8.6.1 Generalidades

La alta dirección debe poner a disposición los recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el SGOS. Los recursos deben incluir información, herramientas de gestión y de recursos humanos (incluyendo a personas con habilidades y conocimientos especializados), y apoyo financiero.

Las funciones, responsabilidades y autoridades deben ser definidas, documentadas y comunicadas con el fin de facilitar la gestión eficaz de operaciones de seguridad, incluyendo el control, la coordinación y la responsabilidad supervisora con una línea definida de sucesión.

Para tratar con eficacia los eventos disruptivos e indeseables, la organización debe establecer la planificación, seguridad, gestión de incidentes, equipo(s) de respuesta y/o recuperación con funciones definidas, autoridad, recursos adecuados, incluyendo equipos eficaces y seguros, planes ensayados y procedimientos operacionales.

Cuando una organización decide subcontratar o externalizar cualquier proceso que afecte a la conformidad con los requisitos de esta norma internacional, la organización debe garantizar que dichos procesos están controlados.

8.6.2 Personal

8.6.2.1 Generalidades

La organización debe conservar suficiente personal (empleados, contratistas o subcontratistas) con las competencias adecuadas para cumplir sus obligaciones contractuales. El personal debe ser provisto con salarios adecuados y con acuerdos de remuneración, incluyendo seguros, acordes con sus responsabilidades y contexto. La organización debe proteger la confidencialidad de esta información según corresponda y proporcionar personal con los documentos pertinentes en un lenguaje que sea fácilmente comprensible para todas las partes.

La organización debe mantener información documentada sobre todo el personal:

- a) según requerido por las obligaciones legales y contractuales;
- b) para mantener el contacto con los individuos y sus familias inmediatas;
- c) para ayudar en la recuperación de personal en caso de un incidente;
- d) contar con lo necesario para notificar a la familia de lesiones o la muerte.

8.6.2.2 Selección, verificación de antecedentes e investigación del personal

La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener procedimientos para la verificación de antecedentes e investigación de todas las personas que trabajan en su nombre a todos los niveles para garantizar que sean idóneos para las tareas que va a realizar (es decir, los subcontratistas, los socios subcontratados y subsidiarias). Siempre que sea posible y compatible con las leyes de protección de datos, la verificación debe incluir:

- a) coherencia con los requisitos legales y contractuales;
- b) la identidad, la edad mínima y la verificación de antecedentes personales;
- c) revisión del historial de la educación y el empleo;
- d) verificación de registros militares, policiales y servicios de seguridad;
- e) revisión de posibles antecedentes penales;
- f) revisar los informes de violaciones de los derechos humanos;
- g) evaluación para el abuso de sustancias;
- h) evaluación física y mental para la conveniencia de las actividades asignadas;
- i) la evaluación de idoneidad para portar armas como parte de sus funciones.

Los requisitos de edad mínima pueden ser establecidos por la legislación o requerida por el cliente. Sin embargo, en ningún caso cualquier persona menor de dieciocho años de edad debe ser empleada en tareas que requieren el uso de un arma de fuego u otras armas.

La verificación debe incluir una certificación por parte del personal de que nada en su conducta actual o pasada estaría en contradicción con el Código de Ética, Declaración de Conformidad o el cumplimiento de las cláusulas de esta Norma Internacional. El personal debe notificar a la organización cualquier cambio de circunstancias que pueda conducir a una revisión de su estatus de verificación.

La verificación de antecedentes involucra la divulgación de información confidencial; por lo tanto, la organización debe elaborar procedimientos que aseguren la confidencialidad de la información de forma estricta y apropiada, tanto interna como externamente. Los registros se mantendrán de conformidad con los estatutos de limitación pertinentes.

La selección de personal calificado se debe basar en competencias definidas, incluidos los conocimientos, las destrezas, las habilidades y los atributos. Las medidas de verificación y selección deben ser compatibles con los requisitos legales y contractuales, así como con las referencias normativas de esta Norma Internacional.

8.6.2.3 Selección, verificación de antecedentes e investigación de subcontratistas

La organización debe establecer procedimientos definidos para la selección, la verificación de antecedentes e investigación de los subcontratistas. La organización es responsable del trabajo del subcontratista y es responsable, según corresponda y dentro de la legislación aplicable, de la conducta de los subcontratistas. La organización debe:

- a) asegurar acuerdos contractuales escritos apropiados con el subcontratista;
- b) asesorar al cliente por escrito y, en su caso, obtener la aprobación del cliente;

- c) mantener un registro de todos los subcontratistas que utilice;
- d) comunicar las responsabilidades de esta Norma Internacional al subcontratista;
- e) mantener un registro de evidencia de conformidad o desviaciones con esta Norma Internacional para trabajos subcontratados.

8.6.3 Compra y manejo de armas, municiones y materiales peligrosos

La organización que utilice armas, materiales peligrosos, explosivos y municiones debe establecer procedimientos documentados y registros para la compra, la gestión, la rendición de cuentas y la localización de las armas, incluyendo:

- a) el cumplimiento de la legislación nacional e internacional aplicable y pertinente (por ejemplo, las sanciones de las Naciones Unidas);
- b) cumplimiento de controles de importación y exportación, registros, certificaciones, permisos y requisitos de transporte;
- c) compra;
- d) almacenamiento seguro;
- e) controles sobre su identificación, entrega, uso, mantenimiento, devolución y pérdida;
- f) registros sobre quién y cuándo se entregan las armas;
- g) identificación y contabilidad de todas las municiones y armas;
- h) disposición final adecuada con verificación.

8.6.4 Uniformes y marcas

Consistente con la seguridad de sus clientes, otros civiles y con los requisitos de la ley, la organización debe utilizar uniformes y marcas para identificar a su personal y sus medios de transporte pertenecientes a la organización cuando se llevan a cabo actividades en cumplimiento de su contrato. Esta identificación debería ser visible a distancia y distinguibles de los utilizados por las policiales. La organización debe establecer y documentar procedimientos para el uso de uniformes y marcas, así como procedimientos para determinar y documentar cuando tal identificación sería incompatible con las disposiciones del presente apartado.

8.7 Salud y Seguridad Ocupacional

La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos para promover un entorno de trabajo seguro y saludable, incluyendo las precauciones razonables para proteger a las personas que trabajan en su nombre en operaciones de alto riesgo o que amenazan la vida, en coherencia con las obligaciones legales, reglamentarias y las contractuales. Los procedimientos deben incluir:

- a) valorar los riesgos de seguridad y salud ocupacional a las personas que trabajan en su nombre, así como los riesgos para las partes externas;
- b) capacitación para condiciones difíciles;
- c) suministro de equipo de protección personal, armas y municiones apropiadas;
- d) capacitación médica, psicológica y de sensibilización sobre la salud, atención y apoyo;
- e) directrices para identificar y abordar la violencia en el lugar de trabajo, la conducta indebida, abuso de alcohol y drogas, el acoso sexual y otras conductas indebidas.

8.8 Gestión de incidentes

8.8.1 Generalidades

La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos para identificar eventos indeseables y disruptivos que pueden afectar a la organización, sus actividades, servicios, partes interesadas, los derechos humanos y el medio ambiente. Los procedimientos deben documentar cómo la organización tomará la iniciativa de prevenir, mitigar y responder a los eventos.

Al establecer, implementar y mantener procedimientos para la preparación expedita, mitigación y respuesta a un evento disruptivo, la organización debe considerar cada una de las siguientes acciones:

- a) salvaguardar la vida y garantizar la seguridad de las partes interesadas internas y externas;
- b) el respeto de los derechos humanos y la dignidad humana;
- c) evitar la escalada del evento disruptivo;
- d) minimizar las interrupciones en las operaciones;
- e) la notificación de las autoridades competentes;
- f) proteger la imagen y la reputación (de la organización y de sus clientes);
- g) acciones correctivas y preventivas.

8.8.2 Seguimiento de incidentes, informes e investigaciones

La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos para el seguimiento de incidentes, informes de investigaciones, acuerdos disciplinarios y de remediación. Los incidentes que involucren el uso de la fuerza o de las armas, las pérdidas de vida, las lesiones físicas, las denuncias de abusos, la pérdida de información confidencial o material, abuso de sustancias o la no conformidad con los principios del *documento de Montreux* y el *ICoC*, así como las leyes y reglamentos aplicables, debe ser informado e investigado con las siguientes medidas adoptadas, incluyendo:

- a) documentación del incidente;
- b) la notificación de las autoridades competentes;
- c) las medidas adoptadas para investigar el incidente;
- d) identificación de las causas;
- e) las acciones correctivas y preventivas adoptadas;
- f) cualquier indemnización y resarcimiento, dado a las partes afectadas.

La organización debe asegurarse de que todas las personas que trabajan en su nombre sean conscientes de sus responsabilidades y de los mecanismos para dar seguimiento y reportar incidentes y no conformidades.

Los registros de no conformidades e incidentes debe mantenerse y conservarse durante un mínimo de siete años o según lo especificado por medios legales o normativas.

8.8.3 Procedimientos internos y externos de quejas y reclamos

La organización debe establecer procedimientos para documentar y resolver reclamos recibidos de las partes interesadas internas y externas (incluyendo a los clientes y otras partes afectadas). Los criterios de efectividad de los procedimientos de reclamos deben ser establecidos y documentados. Los procedimientos deben ser comunicados a las partes interesadas internas y externas para facilitar la presentación de informes de no conformidades reales y potenciales por parte de las personas de acuerdo con esta norma internacional, o violaciones del derecho internacional, las leyes nacionales y locales o los derechos humanos. La organización debe investigar las denuncias con prontitud e imparcialidad, con la debida consideración a la confidencialidad y restricciones impuestas por la legislación local. La organización debe establecer y documentar procedimientos para:

- a) recibir y atender las quejas y reclamos;
- b) establecer pasos jerárquicos para el proceso de resolución;
- c) la investigación de las quejas, incluyendo procedimientos para:
 - 1) cooperar con los mecanismos de investigación oficial externa;
 - 2) prevenir la intimidación de los testigos o inhibir la recopilación de pruebas;
 - 3) proteger a las personas de represalias que presentan una queja o queja de buena fe;

- d) identificación de las causas;
- e) las acciones correctivas y preventivas adoptadas, incluyendo medidas disciplinarias acordes con las infracciones;
- f) la comunicación con las autoridades competentes.

Las quejas que alegan actos delictivos, violaciones de los derechos humanos, o de peligro inminente para las personas, deben ser tratadas inmediatamente por la organización y otras autoridades, según corresponda.

8.8.4 Política del denunciante

La organización debe establecer una política de denuncia para las personas que trabajan en su nombre, que tienen una creencia razonable de que se ha incumplido con esta Norma Internacional y respetan su derecho a denunciar ante las autoridades correspondientes de manera anónima la no conformidad tanto interna como externamente. La organización no debe tomar ninguna acción adversa contra cualquier individuo por el acto de hacer un informe de buena fe. La organización debe informar al cliente sobre las violaciones de la ley o el respeto de los derechos humanos.

9 EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

9.1.1 Generalidades

La organización debe evaluar los planes de gestión de operaciones de seguridad, procedimientos y capacidades a través de evaluaciones periódicas, pruebas, informes post-incidente, lecciones aprendidas, evaluaciones de desempeño y ejercicios. Los cambios significativos en estos factores deberían reflejarse inmediatamente en los procedimientos.

La organización debe mantener registros de los resultados de las evaluaciones periódicas.

La organización debe determinar:

- a qué es necesario hacer seguimiento y qué es necesario medir;
- los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según sea aplicable, para asegurar resultados válidos;
- cuándo se debe realizar el seguimiento y la medición;
- cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición;

La organización debe mantener la información documentada apropiada como prueba de los resultados.

La organización debe evaluar el desempeño de las operaciones de seguridad y de la eficacia de la SGOS.

La organización debe establecer, implementar y mantener las métricas de desempeño y procedimientos para dar seguimiento y medir, de forma regular, aquellas características de sus operaciones que tienen repercusiones importantes en su desempeño (incluidas asociaciones, subcontratos y las relaciones de la cadena de suministro). Los procedimientos deben incluir la información documentada para dar seguimiento del desempeño, de los controles operacionales aplicables y de conformidad con los objetivos y metas de la gestión de operaciones de seguridad de la organización.

La organización debe evaluar y documentar el rendimiento de los sistemas que protegen sus activos (humanos y físicos), así como sus comunicaciones y sistemas de información.

9.1.2 Evaluación del cumplimiento

En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de normas legales, normativas y requisitos en materia de derechos humanos.

La organización debe mantener registros de los resultados de las evaluaciones periódicas.

9.1.3 Ejercicios y pruebas

La organización debe utilizar los ejercicios y otros medios para comprobar la idoneidad y eficacia de sus planes de SGOS, procesos y procedimientos, incluyendo las relaciones con las partes interesadas e interdependencias subcontratadas. Los ejercicios de escenarios operacionales y de gestión de incidentes deben abordar los asuntos identificados en la valoración del riesgo, así como en la prueba de estrés de los procedimientos de gestión de riesgos para identificar los posibles problemas o debilidades. Los ejercicios deben ser diseñados y realizados con el mínimo riesgo, de manera que se limite la interrupción de las operaciones y la exposición de las personas, bienes e información.

Los ejercicios deben ser efectuados regularmente (al menos anualmente), o tras cambios significativos a la misión y/o estructura de la organización, o tras cambios significativos en el entorno exterior. Después de cada ejercicio debe ser escrito un informe formal. El informe debe evaluar la idoneidad y eficacia de los planes del SGOS de la organización, procesos y procedimientos, incluyendo las no conformidades, y debe proponer las acciones correctivas y preventivas.

Los informes post-ejercicio, deben pasar a formar parte de la revisión por la dirección.

9.2 Auditoría interna

9.2.1 La organización debe establecer, implementar y mantener un programa de auditoría de gestión de operaciones de seguridad y la realización de auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información sobre si el SGOS:

- a) cumple:
 - los requisitos propios de la organización para su SGOS;
 - las obligaciones jurídicas, reglamentarias, derechos humanos y contractuales;
 - los requisitos de esta norma internacional;
- b) se implementa y se mantiene eficazmente;
- c) funciona de la manera esperada;
- d) ha sido eficaz en el logro de la política, objetivos y metas del SGOS de la organización.

9.2.2 La organización debe:

- a) planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes, que deben tener en cuenta la importancia de los procesos involucrados, los cambios que afecten a la organización y los resultados de las auditorías previas;
- b) para cada auditoría, definir los criterios de la auditoría, el alcance, métodos, responsabilidades, requisitos de planificación y presentación de informes de cada auditoría;
- c) seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría; (por ejemplo, los auditores no deben auditar su propio trabajo);

- d) asegurarse de que los resultados de las auditorías se informan a la dirección pertinente para el área que está siendo auditado;
- e) conservar información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de ésta.

La gestión responsable del área auditada debe asegurarse de que se toman acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las medidas adoptadas y la notificación de los resultados de la verificación.

9.3 Revisión por la dirección

9.3.1 Generalidades

La alta dirección debe revisar el SGOS de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su idoneidad, adecuación y eficacia continuas. Esta revisión debe incluir la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGOS, incluida la política y los objetivos del SGOS. Los resultados de las revisiones deben ser claramente documentados y los registros deben mantenerse.

La revisión por la dirección debe considerar:

- a) el estado de las acciones desde anteriores revisiones por la dirección;
- b) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes a la SGOS;
- c) información sobre el desempeño de las operaciones de seguridad, incluidas las tendencias relativas a:
 - 1. no conformidades y acciones correctivas;
 - 2. seguimiento y resultados de las mediciones;
 - 3. resultados de la auditoría;
- d) los impactos de las operaciones de seguridad;
- e) criterios de gestión del riesgo y controles;
- f) las oportunidades de mejora continua.

Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua y cualquier necesidad de cambio en el SGOS.

La organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección.

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección

Las entradas para la revisión por la dirección deben incluir:

- a) resultados de auditorías y revisiones del SGOS;
- b) retroalimentación de las partes interesadas;
- c) técnicas, productos o procedimientos que podrían utilizarse en la organización para mejorar el desempeño y la eficacia del SGOS;
- d) estado de las acciones preventivas y correctivas;
- e) resultados de ejercicios y pruebas;
- f) los riesgos no tratados adecuadamente en una anterior valoración del riesgo;
- g) informes de incidentes;
- h) los resultados de la medición de la efectividad;
- i) las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección anterior;

- j) los cambios que pueden afectar al SGOS;
- k) adecuación de las políticas y los objetivos;
- l) recomendaciones para su mejoramiento.

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección

Las salidas de la revisiones de la alta dirección deben incluir las decisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la política, los objetivos, metas y otros elementos del SGOS, con el objetivo de promover la mejora continua, incluyendo:

- a) mejora de la eficacia de la SGOS;
- b) actualización de la valoración del riesgo y planes de gestión del riesgo;
- c) modificación de los procedimientos y controles que afectan riesgos, según sea necesario, para responder a los eventos internos o externos que pueden afectar al SGOS;
- d) las necesidades de recursos;
- e) la mejora de la forma en que se mide la eficacia de los controles.

10 MEJORA

10.1 No conformidades y acciones correctivas

La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos para tratar las no conformidades y tomar acciones correctivas y preventivas.

Los procedimientos deben definir los requisitos para la identificación y corrección de no conformidades, así como tomar medidas para mitigar sus consecuencias.

Cuando ocurra una no conformidad, la organización debe:

- a) reaccionar ante la no conformidad, y según sea aplicable:
 - tomar acciones para controlarla y corregirla;
 - hacer frente a las consecuencias;
- b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante:
 - revisando la no conformidad;
 - determinando las causas de la no conformidad;
 - determinando si existen no conformidades similares, o que potencialmente podrían ocurrir;
- c) investigar las no conformidades, determinar sus causas y tomar medidas para evitar su repetición;
- d) implementar cualquier acción necesaria y destinada a evitar su recurrencia;
- e) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva y preventiva tomada;
- f) registrar los resultados de las acciones correctivas y preventivas adoptadas;
- g) si es necesario, hacer cambios a los SGOS.

Las acciones correctivas deben ser adecuadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

La organización debe asegurarse de que los cambios propuestos se realicen en la documentación SGOS y conservar información documentada como evidencia de:

- la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente;

- los resultados de cualquier acción correctiva.

10.2 Mejora continua

10.2.1 Generalidades

La organización debe mejorar continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del SGOS a través del uso de la política de gestión de operaciones de seguridad, objetivos, resultados de auditorías, análisis de seguimiento de eventos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección.

10.2.2 Gestión del cambio

La organización debe establecer un programa de gestión de cambio de operaciones de seguridad definido y documentado para asegurarse de que cualquier cambio interno o externo que afecte a la organización sea revisado en relación con el SGOS. Debe identificarse cualquier nueva actividad crítica que deba incluirse en el programa de gestión del cambio SGOS.

10.2.3 Oportunidades de mejora

La Organización debe dar seguimiento, evaluar y explotar oportunidades de mejora en el rendimiento de SGOS y eliminar las causas de posibles problemas, incluyendo:

- a) la vigilancia permanente del escenario operacional para identificar posibles problemas y oportunidades de mejora;
- b) determinar y aplicar las medidas necesarias para mejorar el rendimiento de las operaciones de seguridad;
- c) revisar la eficacia de las medidas adoptadas para mejorar el desempeño.

Las medidas adoptadas deben ser adecuadas para el impacto de los problemas potenciales y las obligaciones y las realidades de los recursos de la organización.

La alta dirección debe asegurarse de que se toman acciones sin demora injustificada para explotar las oportunidades de mejora. Cuando se revisan los acuerdos existentes y las nuevas disposiciones introducidas, que podrían tener un impacto en la calidad de la gestión de las operaciones y actividades, la organización debe considerar los riesgos asociados antes de su aplicación.

Los resultados de la revisión y las medidas tomadas deben estar claramente documentados y se deben mantener los registros. Las actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las medidas adoptadas y la notificación de los resultados de la verificación.

11 CORRESPONDENCIA

Esta norma nacional es idéntica (IDT) a la norma internacional ISO 18788:2015 “Management system for private security operations — Requirements with guidance for use”.

ANEXO A (informativo)

Orientación sobre el uso de esta Norma Internacional

A.1 Generalidades

El texto adicional que figura en el presente anexo se proporciona para ayudar a la comprensión de los requisitos de esta Norma Internacional. Esta guía trata y es coherente con los requisitos, sin embargo al momento de implementar estos requisitos, la organización también necesita considerar e implementar los apartados relevantes de esta guía que se aplican a su alcance, obligaciones legales y contractuales y ambiente operativo, basado en su valoración del riesgo y el análisis de riesgo de los derechos humanos. Los elementos de esta guía que no sean considerados relevantes para el SGOS de la organización, deben estar justificados en la Declaración de Aplicabilidad.

Las operaciones de seguridad privada desempeñan un papel importante en la protección de los clientes del sector público, privado y sin fines de lucro que operan en circunstancias donde la gobernanza puede ser débil o la ley esté debilitada debido a razones humanas o a eventos naturales causados. Los clientes de los sectores público, privado y no gubernamental (ONG) participan en una amplia gama de servicios de organizaciones que realizan o contratan operaciones de seguridad en apoyo de esfuerzos comerciales, humanitarios, diplomáticos, de desarrollo y militares y para proteger otras actividades, Incluyendo la reconstrucción de la infraestructura. El alcance y la escala de las actividades de las organizaciones que realizan o contratan operaciones de seguridad incluyen la protección y protección de personas y objetos, tales como convoyes, instalaciones, sitios designados, propiedades u otros lugares (armados o desarmados), así como otras actividades para el cual el personal de las organizaciones está obligado a llevar u operar un arma en el desempeño de sus funciones. Esta Norma Internacional proporciona criterios auditables para las organizaciones y sus clientes a fin de demostrar la responsabilidad de que se respetan los derechos humanos y las libertades fundamentales y que se previenen actos ilícitos, ilegales y abusivos.

El papel primordial de las organizaciones que llevan a cabo operaciones de seguridad o contratan servicios es garantizar que los clientes pueden operar de forma segura y fiable, mientras que la adhesión total y apoyando el derecho humano fundamental y universal de las personas a la protección de las personas y bienes en condiciones de un gobierno debilitado. En muchas partes del mundo, este derecho básico está bajo ataque. En muchos casos, estos ataques están dirigidos contra las personas que están trabajando para aliviar el sufrimiento de las poblaciones afectadas, para restaurar la infraestructura crítica necesaria para el bienestar de los individuos y de la sociedad, o se dedican a otras actividades que conduzcan a la estabilidad a largo plazo y el desarrollo de la población. Estos ataques pueden realizarse con fines de ganancias financieras inmediatas, motivados políticamente, o por razones de odio, intolerancia y/o venganza. Estos ataques no sólo violan los derechos fundamentales de las personas afectadas por la violencia, sino que también afectan a sectores más amplios de la población por lo que se ven privados de alimentos, agua, atención médica, electricidad, empleo y paz. Con frecuencia, los autores buscan cubrir entre la población civil, utilizando los inocentes para protegerse, a menudo mediante la intimidación y el miedo. Si la comunidad o la autoridad efectiva carece de la capacidad, en general, a defender la vida, los derechos y la propiedad de sus ciudadanos -o es incapaz de proporcionar seguridad mínima o llevar a los autores de esta violencia a la justicia - los individuos y las organizaciones pueden recurrir a los proveedores comerciales de servicios de seguridad para proporcionar la capacidad de auto-defensa para impedir la comisión de graves delitos de grave amenaza para la vida o graves lesiones corporales.

Esta Norma Internacional reconoce que las organizaciones que llevan a cabo operaciones de seguridad propias o contratadas que operan en circunstancias que son inherentemente inestable y peligroso. Esta Norma Internacional establece los principios y requisitos para gestionar los riesgos asociados con la operación en circunstancias donde la gobernanza puede ser débil o la ley esté debilitada debido a razones humanas o a eventos naturales causados. El propósito de esta norma internacional es mejorar y demostrar un alto nivel de profesionalismo por organizaciones mientras se mantiene la seguridad de sus operaciones y de los clientes dentro de un marco que apunta a garantizar el respeto de los derechos humanos, las leyes y las libertades fundamentales.

El reto para las organizaciones que llevan a cabo operaciones de seguridad propias o contratadas va más allá de la respuesta y la notificación de los incidentes. Las organizaciones deberán participar en un proceso amplio y sistemático para gestionar de forma preventiva los riesgos relacionados con sus operaciones. Esto requiere la creación de una forma permanente, interactiva y dinámico proceso de gestión que sirve para promover una cultura de respeto de los derechos humanos, las leyes y las libertades fundamentales, a la vez que proporciona a los clientes un nivel de servicio en apoyo de su misión.

El respeto a la vida y a la dignidad humana es el principio primordial de esta norma internacional. Las organizaciones que llevan a cabo operaciones de seguridad propias o contratadas, y sus clientes, tienen la obligación de respetar la vida y la dignidad humana de las partes interesadas (incluyendo a la comunidad en general). Mediante esta norma internacional, las organizaciones pueden comprender mejor los riesgos a los que se enfrentan y preventivamente desarrollar estrategias que permitan:

- a) gestionar el riesgo que representan las vidas y los bienes de quienes están obligados contractualmente a proteger;
- b) Apoyar la consecución de los objetivos del *Documento de Montreux sobre obligaciones jurídicas internacionales pertinentes y las buenas prácticas de los Estados relativas a las operaciones de empresas privadas militares y de Seguridad durante el conflicto armado* de 17 de septiembre de 2008, el *Código Internacional de Conducta para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada (ICOC)*, de 9 de noviembre de 2010, y los *Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos; puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para "proteger, respetar y remediar"* 2011;
- c) Demostrar el compromiso, el cumplimiento y la responsabilidad de respetar los derechos humanos, las leyes y las libertades fundamentales;
- d) Reducir el riesgo y apoyar el negocio y misión operacional;
- e) Gestionar con éxito un evento indeseable o disruptivo para elaborar una estrategia y planes de acción para salvaguardar sus intereses y los de sus clientes y otros interesados.

La planificación adaptativa y preventiva y la preparación para posibles eventos indeseables y perturbadores ayudarán a reducir la probabilidad y las consecuencias de un evento. El proceso de gestión holística puede ayudar a evitar o minimizar la interrupción o suspensión de servicios y operaciones de misión crítica.

Esta Norma Internacional proporciona directrices o recomendaciones para cualquier organización que ofrece o contrata, operaciones de seguridad para identificar y desarrollar las mejores prácticas para ayudar y fomentar la acción en:

- a) reducir los riesgos en sus operaciones y en su cadena de suministros (incluyendo subcontratistas);
- b) proporcionar a la alta dirección la visión y el liderazgo de estrategias para proteger los activos tangibles e intangibles, respetando los derechos humanos, las leyes y las libertades fundamentales;
- c) identificar y evaluar los riesgos críticos para el éxito a corto y largo plazo;

- d) minimizar la probabilidad y consecuencias de una amplia variedad de peligros y amenazas;
- e) comprensión, prestación y aplicación de la formación en el respeto de los derechos humanos;
- f) comprender los roles y responsabilidades necesarias para proteger los activos y la misión;
- g) gestión de recursos y medidas de respuesta a incidentes;
- h) desarrollo, pruebas y mantenimiento de prevención de incidentes y planes de respuesta, y los procedimientos operativos asociados;
- i) desarrollo y realización de entrenamientos y ejercicios para apoyar y evaluar la protección, prevención, preparación, mitigación, respuesta, recuperación y procedimientos operacionales;
- j) desarrollar y llevar a cabo programas de capacitación para apoyar a las operaciones que requieren el uso de la fuerza;
- k) desarrollo de procedimientos de comunicaciones internas y externas, incluidas las respuestas a las peticiones de información de los medios de comunicación o el público;
- l) establecer indicadores para medir y demostrar éxito;
- m) documentar los recursos clave, la infraestructura, las tareas y responsabilidades necesarias para apoyar las funciones operacionales críticos;
- n) establecimiento de procesos que garanticen que la información se mantiene segura, actual y relevante para la evolución de los riesgos y entornos operativos.

El éxito del sistema de gestión de la calidad depende del compromiso de todos los niveles y funciones de la organización, especialmente de la Alta dirección de la organización. Los encargados de la adopción de decisiones deberán estar preparados para presupuestar y conseguir los recursos necesarios para hacer que esto suceda. Es necesario que una estructura administrativa adecuada se ponga en marcha para abordar con eficacia la prevención, mitigación y manejo. Esto garantizará a todas las partes interesadas entender quién toma las decisiones, cómo se aplican las decisiones y cuáles son las funciones y responsabilidades de todas las personas que trabajan en nombre de la organización. Este estándar internacional impulsa una cultura de la seguridad de las operaciones dentro de la organización donde todas las actividades de seguridad están estrictamente ligada al respeto de los derechos humanos, las leyes y las libertades fundamentales.

Los clientes de las organizaciones que realizan o contratan operaciones de seguridad tienen un interés inherente para asegurar que las organizaciones cumplan con los principios de esta Norma Internacional, dado que las acciones de una organización reflejan directamente a sus clientes, particularmente cuando el cliente es una entidad gubernamental. Las consecuencias de actos indeseables, ilegales y abusivos por parte de una organización que realiza o contrata operaciones de seguridad pueden ir desde avergonzar al cliente, riesgos reputacionales, responsabilidades legales, interrumpir los esfuerzos diplomáticos, de ayuda y reconstrucción hasta aumentar la amenaza. Por lo tanto, al contratar los servicios de las organizaciones, los clientes también tienen interés en asegurarse de que los contratos reflejan la implementación transparente de un SGOS.

A.2 Los derechos humanos y el derecho internacional

A.2.1 Generalidades

El debate de los derechos humanos y del derecho internacional en esta cláusula es un resumen general; deberán buscar el asesoramiento legal antes de realizar las operaciones de seguridad en un entorno concreto.

Ver la bibliografía para las citas de algunos de los instrumentos internacionales aplicables.

A.2.2 Derechos humanos

A.2.2.1 Generalidades

Basándose en el *Documento de Montreux sobre obligaciones jurídicas internacionales pertinentes y las buenas prácticas de los Estados relativas a las operaciones de empresas privadas militares y de Seguridad durante el conflicto armado*, de 17 de septiembre de 2008; el *Código Internacional de Conducta para proveedores de servicios de seguridad privada (ICOC)*, de 9 de noviembre de 2010, y los *Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos; puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para "proteger, respetar y remediar"* de 21 de marzo de 2011, "los derechos humanos", en el que aparece en esta norma internacional se refiere a los derechos y libertades articuladas en el derecho internacional de los derechos humanos a la que tienen derecho todas las personas sin discriminación. Los derechos humanos son universales y están interrelacionados, interdependientes, inalienable e indivisible. Están articuladas en el derecho nacional e internacional.

Para los propósitos de esta norma internacional, las organizaciones que llevan a cabo operaciones de seguridad o contratadas deberá respetar todos los derechos humanos, incluyendo, pero no limitado a, derechos humanos irrenunciables, tales como:

- derecho a la vida;
- derecho contra el genocidio y crímenes contra la humanidad;
- derecho contra la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes;
- derecho contra la esclavitud, la trata de esclavos y la servidumbre;
- derechos al debido proceso, la igualdad de trato ante la ley y a un juicio justo;
- derecho a estar libre de la aplicación retroactiva de las leyes penales;
- derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión;
- libertad contra la discriminación.

A.2.2.2 La auto-defensa y de otros

El propósito de una organización que realiza o contrata operaciones de seguridad es permitir el derecho a la vida en circunstancias que son inherentemente inestables y peligrosas, haciéndolo de una manera que no violen otros derechos humanos. Esta Norma Internacional reconoce la importancia fundamental de legítima defensa para proteger el derecho a la vida. La legítima defensa permite a una persona hacer un uso razonable de la fuerza en defensa propia o de otras personas. La fuerza letal sólo deberá utilizarse en defensa propia o defensa de otros, cuando es razonable y necesario para evitar la muerte o graves lesiones corporales.

A.2.3 Derecho internacional humanitario

El derecho internacional humanitario (DIH) o derecho en conflictos armados (LOAC) se refiere a los tratados internacionales y las normas consuetudinarias que rigen la guerra o conflicto armado (las leyes y costumbres de la guerra). Para los fines de esta guía, el DIH y LOAC puede considerarse que tienen el mismo significado. El DIH define el comportamiento y las responsabilidades de los individuos y de los estados durante los conflictos armados. El DIH apunta a limitar el sufrimiento causado por la guerra, protegiendo a las personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades y limitar los métodos y medios de guerra. Las reglas esenciales del DIH incluyen la obligación de:

- a) participar en un número limitado de métodos y medios de guerra;
- b) distinguir entre quienes participan directamente en las hostilidades y la población civil (no combatientes);
- c) limitar los Ataques exclusivamente a objetivos militares;
- d) evitar daños innecesarios a la población civil y bienes;

- e) abstenerse de dañar o matar a un enemigo que se entregue o que ya no pueden tomar parte en las hostilidades;
- f) tratar con humanidad a todas las personas que no toman parte activa en las hostilidades (incluidos los adversarios que se han entregado, son heridos o enfermos);
- g) abstenerse de tortura física o mental o realización de castigos crueles.

Las obligaciones jurídicas internacionales particularmente aplicable a SGOS están especificados en el *documento de Montreux*, Parte 1, párrafos 22-27.

Durante un conflicto armado, las operaciones de seguridad personal son normalmente considerados civiles en virtud del DIH. Como civiles, personal de operaciones de seguridad no podrán ser objeto de un ataque directo a menos y para el momento en que participen directamente en las hostilidades. Bajo las condiciones de esta norma internacional, las organizaciones que realizan operaciones de seguridad o contratantes y su personal son no privilegiados para entrar en combate o realizar cualquier otro acto que pueda perjudicar directamente a las operaciones militares o la capacidad de una parte en el conflicto. Esta restricción significa generalmente que el personal de operaciones de seguridad no puede, por ejemplo, ataque de las fuerzas armadas del enemigo o defender un objetivo militar contra un ataque de las fuerzas armadas del enemigo sin perder su protección como civiles. La participación directa en las hostilidades por operaciones de seguridad personal no está prohibida por el derecho internacional humanitario. Si son capturados, la seguridad del personal de operaciones que están autorizados a acompañar a las fuerzas armadas no pierde ningún derecho existente a la condición de prisionero de guerra como resultado de su participación directa en las hostilidades. Sin embargo, dado que los civiles sin privilegios de combatiente, seguridad personal de operaciones pueden ser responsabilizados bajo el derecho de la responsabilidad civil y penal de cualquier lesión grave o la muerte infligidas a otros o destrucción de bienes cometidos por ellos. Independientemente de la condición de prisionero de guerra, el personal de operaciones de seguridad capturados tienen derecho a una adecuada y condiciones humanas de detención.

La legítima defensa y la defensa de otros contra ataque ilegal es un derecho inherente y no es la participación directa en las hostilidades. Este derecho a la legítima defensa se aplica incluso si el atacante(s) es/son miembros de las fuerzas armadas de un estado, si tal ataque es ilegal en virtud del derecho internacional humanitario. El uso de la fuerza por parte del personal de operaciones de seguridad para resistir ataques ilegales no pierde su estado protegido como civiles. Sin embargo, la defensiva contra incendios o resistir un ataque legal (por ejemplo, por una parte en el conflicto armado contra un enemigo objetivo militar del partido), se podría considerar la participación directa en las hostilidades, lo que resultaría en la pérdida de condición protegida durante esa acción.

Operaciones de seguridad personal puede ser acusado y declarado culpable de graves violaciones del derecho internacional humanitario, como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Estos delitos tienen jurisdicción extraterritorial, con distintos grados de aplicación. Algunos estados y organizaciones internacionales promover una concepción de la jurisdicción universal para tales delitos. Bajo este concepto, es posible para las personas acusadas de tales delitos sean llevados ante los tribunales en cualquier país, ante cualquier juez. Los directores, gerentes y supervisores de personal de operaciones de seguridad también puede ser responsable de tales crímenes cometidos por el personal bajo su autoridad efectiva, ya sea a causa de las órdenes o instrucciones que emiten o el fracaso de las operaciones de seguridad supervisores para ejercer el debido control sobre su personal. Las compañías también pueden encontrarse responsable en virtud de la evolución criminal o delictivo.

Sobre la base de la evaluación de riesgo, se recomienda que la Organización consulte con la asesoría legal adecuada para interpretaciones y evolución de la ley. Las organizaciones que operan en condiciones de conflicto armado deberían incluir una formación más completa para las personas que trabajan en su nombre, que incluye, sin limitarse a:

- a) la diferencia entre la legítima defensa y la defensa de otros y la participación directa en las hostilidades;
- b) los crímenes concretos, tales como la tortura y otros tratos inhumanos, que podrían ser imputadas como crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad;
- c) las consideraciones específicas para el uso de la fuerza en los conflictos armados internacionales y no internacionales, para incluir las diferencias entre conflicto armado internacional y conflicto armado no de carácter internacional y el estado de los distintos beligerantes y los grupos armados no estatales;
- d) la diferencia entre el uso de la fuerza, procedimientos y reglas de participación propia de las fuerzas armadas;
- e) las circunstancias en las que la organización y las personas que trabajan en su nombre podría ser considerada como beligerantes o incorporarse a las fuerzas armadas.

A.2.4 Derecho internacional consuetudinario

El derecho internacional consuetudinario se refiere a las normas de derecho derivado de la conducta de los estados coherentes actuando fuera de la creencia de que la ley les obliga a actuar de esa manera. Elementos de derecho internacional consuetudinario incluyen repetición generalizada por parte de los estados de los actos internacionales similares a lo largo del tiempo (la práctica estatal), los actos ocurridos fuera de un sentido de obligación, y los actos que son aceptadas por un número significativo de miembros.

El derecho internacional consuetudinario es vinculante para todos los Estados, independientemente de si forman parte de un determinado tratado o convención. Varios de los derechos humanos enumerados anteriormente se consideran hoy en día el derecho internacional consuetudinario. Con respecto al DIH, elementos significativos de las leyes que rigen los conflictos armados internacionales siguen siendo habitual, más que el derecho de los tratados. La aplicación de gran parte del DIH en los conflictos armados no internacionales es una cuestión de derecho internacional consuetudinario. Las cuestiones relativas a la condición de civiles en los conflictos armados y la participación directa en las hostilidades siguen surgiendo como cuestiones de derecho consuetudinario y que afectan directamente a las actividades de la organización.

A.2.5 El derecho internacional de los derechos humanos

El derecho internacional de los derechos humanos se refiere al cuerpo de derecho internacional que está diseñado para promover y proteger los derechos humanos y consta de tratados y acuerdos entre estados. El derecho internacional de los derechos humanos es vinculante para los estados y sus agentes. Las normas internacionales de derechos humanos son exigibles por ley nacional y diversos tribunales regionales e internacionales, así como la carta de la ONU y mecanismos creados en virtud de tratados. Los principios descritos en el ICoC están encaminadas a orientar a la organización en la elaboración y aplicación de políticas y procedimientos que sean consistentes con los objetivos del derecho internacional de los derechos humanos.

A.3 Enfoque de sistemas de gestión

Un sistema de gestión es un proceso dinámico y multifacético, con cada uno de los elementos que interactúan como un conjunto estructurado de unidades funcionales. Proporciona un marco en el que se basa en la premisa de que los componentes de un sistema pueden entenderse mejor cuando se considera en el contexto de las relaciones entre ellos y con otros sistemas, y no en el aislamiento. La única manera de comprender y aplicar los elementos de un sistema de gestión es comprender las partes en relación con el todo. Esto se traduce en un proceso reiterativo donde el establecimiento del contexto y de la política, la evaluación de riesgos, la implementación, la operación, la evaluación y el examen no son una serie de pasos consecutivos, sino una red de interacción de las funciones.

El enfoque de sistemas de gestión se caracteriza por:

- a) comprender el contexto y el entorno en el cual opera el sistema;
- b) identificar los elementos básicos del sistema, así como los límites del sistema;
- c) comprender la función de cada elemento en el sistema;
- d) comprender la interacción dinámica entre los elementos del sistema.

El enfoque de sistemas asegura que se desarrollen estrategias y políticas holísticas. Proporciona una sólida base analítica para el desarrollo de estrategias y políticas que se implementarán en el entorno complejo y cambiante en el que opera la organización. Establecer un marco para evaluar los riesgos y la eficacia de las estrategias y políticas antes y durante la implementación proporciona un circuito de retroalimentación para la toma de decisiones a lo largo del proceso.

A.4 Contexto de la organización

A.4.1 La comprensión de la organización y su contexto

A.4.1.1 Generalidades

Con el fin de gestionar los riesgos y promover una cultura de respeto a los derechos humanos, la organización requiere conocimiento y comprensión de los factores internos y externos que pueden influir en sus operaciones de seguridad y afectar a las partes interesadas.

La organización establece el contexto de su SGOS identificando y comprendiendo las influencias internas y externas y el entorno en el que opera. Al establecer el contexto, una organización puede definir el alcance de su SGOS y diseñar un marco adecuado para la gestión de operaciones de seguridad.

Esto deberá ayudar a asegurar que la organización cumpla con los objetivos, necesidades y preocupaciones de las partes interesadas. El contexto determinará los criterios para la gestión del riesgo en la organización, clientes y comunidades afectadas, proporcionando así una base para el establecimiento de criterios de riesgo y los parámetros para la evaluación del riesgo y los procesos de tratamiento.

Durante el proceso de establecimiento del contexto interno y externo, la organización deberá identificar los activos tangibles e intangibles importantes de la organización. Esto incluye la identificación de la importancia relativa de los distintos tipos de activos para la viabilidad y el éxito de la organización.

A.4.1.2 Contexto interno

Al establecer el contexto interno de la organización es importante tener en cuenta:

- a) los factores internos que afectan las operaciones de seguridad y el entorno operativo de la organización;
- b) las partes interesadas que son responsables de administrar el riesgo y tomar decisiones;
- c) las partes interesadas que son afectadas por los riesgos;
- d) factores que influyen en la aceptación del riesgo.

A.4.1.3 Contexto externo

Al establecer el contexto externo de la organización es importante a tener en cuenta:

- a) factores de riesgo asociados con el sector de la industria y el entorno operativo.
- b) factores externos que afectan a la seguridad de las operaciones y el entorno operativo de la organización.
- c) las partes interesadas que son responsables de administrar el riesgo y tomar decisiones.
- d) las partes interesadas que son afectadas por los riesgos relacionados con operaciones de seguridad;

- e) factores que influyen en la aceptación del riesgo.

A.4.1.4 Cadena de suministro y subcontratista mapeo y análisis

Gestión de riesgos en la cadena de suministro, incluidos los subcontratistas y las fuerzas locales en virtud de un contrato, requiere una comprensión de la cultura y medio ambiente de la entidad, así como el contexto de extremo a extremo de la cadena de suministro. Cada eslabón de la cadena de suministro de la empresa implica una serie de riesgos y procesos de gestión que necesitan ser gestionados.

Las cadenas de suministros y el uso de subcontratistas son parte integral de las operaciones de seguridad. Aunque existe interdependencia significativa dentro de una cadena de suministro, cada eslabón es única en ciertos aspectos; esta singularidad pueden requerir enfoques adaptados a la gestión de los riesgos implicados. Por lo tanto, administrar los riesgos dentro de una cadena de suministro, la organización requiere determinar:

- a) el papel de las organizaciones y los individuos en cada nivel o niveles de su cadena de suministros de aguas arriba y aguas abajo o red;
- b) entender las interdependencias y apoyar la infraestructura crítica para el éxito de la misión;
- c) cómo cada eslabón juega un papel importante en la adición de valor al desempeño de otros miembros de la cadena, directa o indirectamente;
- d) determinar la forma en que cada eslabón tiene el potencial de contribuir al perfil de riesgo de la organización, tanto positiva como negativamente;
- e) evaluar cómo cada eslabón ejerce cierta influencia sobre el éxito de minimizar los riesgos durante la implementación del sistema de gestión.

Cuando se realiza análisis de eslabones, la organización deberá reconocer que las decisiones tomadas en los eslabones individuales tienen potenciales consecuencias para toda la cadena. Por lo tanto, los factores de riesgo a lo largo de la cadena de suministro requieren ser comprendidos y controlados para la implementación exitosa de la SGOS.

A.4.1.5 Definir criterios de riesgo

La organización deberá comprender y definir sus criterios para evaluar la importancia de los riesgos. Los criterios de riesgo deberán reflejar los valores de la organización, los objetivos y los recursos, así como el contexto de sus operaciones de seguridad. Los criterios establecerán los puntos de referencia para medir los factores y las necesidades de tratamiento de riesgos.

A.4.2 La comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

La organización deberá identificar y mantener un registro de las partes interesadas que sean pertinentes para el funcionamiento de la organización y los requisitos de esta norma internacional y documentar su compromiso con las partes interesadas. La organización deberá considerar las necesidades, percepciones, valores, intereses y tolerancia al riesgo de las partes interesadas pertinentes.

Las partes interesadas pertinentes incluyen

- a) los clientes y usuarios;
- b) los usuarios finales;
- c) cadena de suministro y los socios externos;
- d) las autoridades competentes que son responsables de la seguridad Privada y la licencia o autorización y regulación de las operaciones de seguridad privada;
- e) las comunidades locales en el ámbito de aplicación de esta norma internacional (por ejemplo, comunidad en la que se están llevando a cabo operaciones de seguridad);

- f) personal expatriado empleado por la organización o de la cual la organización compra material y otros bienes;
- g) las organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales dentro del entorno operativo;
- h) el personal de la organización;
- i) los medios de comunicación.

A.4.3 Determinar el alcance del sistema de gestión de operaciones de seguridad

La organización define los límites para la aplicación de sus SGOS. Puede elegir implementar el SGOS en toda la organización, unidades operativas específicas, por ubicaciones geográficas, o claramente definiendo los flujos de la cadena de suministro. Estos límites de alcance superior reflejan objetivos de gestión para el SGOS y la naturaleza, tamaño y complejidad de la organización y sus actividades. Una vez que la alta dirección define el alcance del SGOS, todos los activos, actividades, productos y servicios dentro de ese ámbito se convierten en elementos a concernientes dentro de la SGOS.

La organización deberá justificar las exclusiones del ámbito de aplicación del SGOS mediante la evaluación del riesgo en la justificación. Exclusiones pueden incluir la incapacidad de una organización para controlar ciertas operaciones o servicios; sin embargo, las exclusiones no niegan las responsabilidades de la organización y obligaciones de respecto de los derechos humanos, las leyes y las libertades fundamentales. El ámbito de aplicación deberá garantizar la integridad de la organización y las operaciones de sus clientes. La credibilidad del SGOS depende de la elección de los límites organizativos definidos en el alcance.

Las organizaciones realizan operaciones de seguridad en una amplia gama de entornos donde los factores de riesgo son diferentes. Basándose en el contexto de las operaciones de seguridad y evaluación de riesgos, la Declaración de Aplicabilidad deberá documentar las cláusulas pertinentes del presente anexo que se aplican a la creación y aplicación del SGOS dentro del alcance definido.

Las actividades subcontratadas y/o contratadas por *outsourcing* siguen siendo responsabilidad de la organización y deberán estar dentro del SGOS. Si un producto, servicio, actividad o parte de la cadena de suministro de la organización subcontratada permanece bajo la tutela de la organización en materia de responsabilidad y control de gestión, la alta dirección debería incluirla en el ámbito de la SGOS. La organización deberá hacer lo necesario y tomar las medidas y acuerdos apropiados para asegurar la eficaz gestión de operaciones de seguridad.

El nivel de detalle y complejidad del SGOS, la extensión de la documentación requerida y los recursos comprometidos para el SGOS deberá guiar la declaración del alcance. Cuando en la organización se implementa esta norma internacional para una determinada unidad de manejo, la organización podrá utilizar las políticas, planes y procedimientos desarrollados por otras partes de la organización para satisfacer los requisitos de esta norma internacional.

A.4.4 Sistema de gestión de operaciones de seguridad

La aplicación del SGOS especificados por esta norma internacional se destina a producir:

- a) la mejora de la seguridad de las operaciones y la prestación de servicios;
- b) la seguridad y protección de las partes interesadas internas y externas;
- c) una cultura de respeto de los derechos humanos, las leyes y las libertades fundamentales;
- d) la demostración de la aplicación de los principios y compromisos de la *ICoC*.

Esta Norma Internacional se basa en la premisa de que la organización va a supervisar, examinar y evaluar su SGOS para identificar oportunidades en la mejora continua y la aplicación de medidas correctivas y preventivas. El ritmo, el alcance y los plazos de este proceso de mejora

continúa son determinados por la organización a la luz de la evolución de riesgo del entorno, de la economía y otras circunstancias. Esta Norma Internacional requiere que la organización:

- a) establezca una adecuada política de gestión de operaciones de seguridad;
- b) evalúe y gestione los riesgos relacionados con las operaciones de seguridad de la organización;
- c) identifique los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba;
- d) identifique las prioridades y establezca apropiadamente los objetivos y metas de gestión de seguridad de las operaciones;
- e) establezca una estructura y programas para aplicar la política y alcanzar los objetivos y cumplir las metas;
- f) facilite la planificación, control, seguimiento, acciones preventivas y correctivas, la auditoría y revisión de actividades, a fin de garantizar que la política se cumpla y que el SGOS sigue siendo apropiado;
- g) sea capaz de adaptarse a circunstancias cambiantes.

A.5 Liderazgo

A.5.1 Liderazgo y compromiso

A.5.1.1 Generalidades

La alta dirección de la organización (tales como el director, gerente o director ejecutivo) debería demostrar su compromiso y determinación para aplicar el SGOS en la organización. Sin el compromiso de la dirección, el sistema de gestión no puede tener éxito. La alta dirección debería demostrar a las partes interesadas internas y externas un compromiso visible para el respeto de los derechos humanos, las leyes y las libertades fundamentales en la prestación de servicios de operaciones de seguridad. Para iniciar y sostener el esfuerzo del SGOS, la alta dirección debería comunicar a todas las personas que trabajan en nombre de la organización la importancia de:

- a) crear una conducta competente tanto organizacional como individual en todas las actividades inherentes a operaciones de seguridad que la organización realice.
- b) respetar los derechos humanos, las leyes y las libertades fundamentales es un componente integral de todas las operaciones de seguridad;
- c) integrar la gestión de operaciones de seguridad en toda la organización;
- d) observar los problemas como oportunidades de mejora.

La alta dirección debería proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del SGOS y mejorar continuamente su eficacia:

- a) comunicando a través de toda la organización la importancia de satisfacer los requisitos de esta norma internacional;
- b) estableciendo y comunicando las políticas y criterios del riesgo;
- c) asegurando que se establezcan objetivos de operaciones de seguridad en todos los niveles y funciones;
- d) asegurando que las responsabilidades y autoridades de los roles relevantes del sistema de gestión son asignados y comunicados dentro de la organización;
- e) asignando los recursos apropiados para el sistema de gestión;
- f) asegurando la competencia y la formación de las personas que trabajan en nombre de la organización;
- g) demostrando compromiso con el sistema de gestión y minimización de riesgos;
- h) promoviendo la toma de conciencia de los riesgos y los requisitos del SGOS a través de toda la organización;
- i) liderando con el ejemplo;
- j) participando en la revisión y dirigiendo el proceso de mejora continua.

Es esencial que la alta dirección de la organización promueva, provea los recursos necesarios y asuma la responsabilidad de crear, mantener, probar y aplicar un amplio SGOS. Esto asegurará que el personal y la administración en todos los niveles dentro de la organización entiendan que el SGOS es de alta prioridad para la administración. Es igualmente esencial que la alta dirección establezca un enfoque de "arriba hacia abajo" del SGOS: de forma que la gestión en todos los niveles de la organización comprendan la responsabilidad por el mantenimiento del sistema como parte de las prioridades de gobernanza.

A.5.1.2 Declaración de Conformidad

La declaración de conformidad establece y comunica el comienzo del compromiso de gestión para llevar a cabo las operaciones de seguridad, en consonancia con la responsabilidad de la organización de respetar los derechos humanos mediante la aplicación de los requisitos de esta norma internacional, y los siguientes:

- a) *Código internacional de conducta para los proveedores de servicios de seguridad privada;*
- b) *Documento de Montreux sobre obligaciones jurídicas internacionales pertinentes y las buenas prácticas de los Estados relativas a las operaciones de empresas privadas militares y de Seguridad durante el conflicto armado;*
- c) *Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos; puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para "proteger, respetar y remediar" 2011;*
- d) Cualquier otro aplicable a las normas internacionalmente reconocidas de derechos humanos.

A.5.2 Política

La política de operaciones de seguridad es el controlador de la aplicación y la mejora de SGOS de la organización. Esta política debería, por consiguiente, reflejar el compromiso de la alta dirección:

- a) respetando la vida y la dignidad humana como una prioridad fundamental;
- b) evitando, previniendo y reduciendo la posibilidad y las consecuencias disruptivas y eventos indeseables;
- c) cumpliendo con los requisitos legales aplicables y otros requisitos;
- d) respetando de los derechos humanos;
- e) mejorando continuamente.

La política de operaciones de seguridad es el marco de referencia que constituye la base sobre la cual la organización establece sus objetivos y metas. La política de operaciones de seguridad debería ser lo suficientemente clara como para ser capaz de ser entendida por las partes interesadas internas y externas y debería ser examinada y revisada periódicamente para reflejar las condiciones cambiantes y la información. Su área de aplicación (por ejemplo ámbito) debería ser claramente identificable y debería reflejar la naturaleza singular, la escala y los efectos de los riesgos de sus actividades, funciones, productos y servicios.

La política de operaciones de seguridad debería ser comunicada a todas las personas que trabajan para la organización, incluyendo sus clientes, socios de la cadena de suministro, los subcontratistas y los miembros pertinentes de la comunidad local. La comunicación a subcontratistas y otras partes externas puede ser en forma alternativa a la propia declaración de la política como por ejemplo, reglas, directrices y procedimientos. La política de operaciones de seguridad de la organización debería estar definida y documentada por sus directivos dentro del contexto de la política de operaciones de seguridad de cualquier órgano corporativo más amplio del que forma parte y con el aval de ese grupo.

A.5.3 Organización de roles, responsabilidades y autoridades

La gestión del riesgo no es sólo responsabilidad de la alta dirección. Para que un SGOS sea eficaz, requiere ser aplicado por todas las personas que trabajan en nombre de la organización. Es un enfoque de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. La protección de los derechos humanos y la gestión del riesgo requieren convertirse en una parte integral de la cultura de la organización. Por lo tanto, todos los responsables y tomadores de decisión de riesgos deberían ser gestores de riesgos. Por lo cual, los roles, las responsabilidades, las competencias de las personas que trabajan en nombre de la organización en el ámbito del SGOS deberían estar claramente definidos y comunicados.

El sistema de gestión es ejecutado por personas dentro de la organización. Uno o más personas calificadas deberían ser nombrados y capacitados para implementar, probar o ejercer y mantener el SGOS. La alta dirección debería llevar a cabo sus propias auditorías y revisiones periódicas del SGOS. Un equipo de planificación de la gestión de operaciones de seguridad, incluidos los altos dirigentes de las principales funciones de la organización y los grupos de apoyo pueden ser nombrados para garantizar la amplia aceptación del SGOS.

A.6 Planificación

A.6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades

A.6.1.1 Generalidades

Las organizaciones que realizan o contratan operaciones de seguridad trabajan inherentemente en circunstancias de incertidumbre y riesgo. Ellas necesitan gestionar el riesgo para el cliente, el de la organización, las partes interesadas impactadas y las comunidades. La organización necesita para lograr sus objetivos tácticos, operativos y organizacionales en el contexto de la protección de la vida y la propiedad de sus clientes, personas que trabajen en su nombre y las comunidades locales, a la vez que se respetan los derechos humanos. El respeto a los derechos crea valor para el negocio y por lo tanto, es intrínsecamente un objetivo de negocio que requiere la debida diligencia de los derechos humanos para cumplir la misión operacional, respetando los derechos humanos y adhiriéndose al derecho a nivel local, nacional y el internacional. El desafío consiste en valorar, evaluar y tratar el riesgo con el fin de gestionar de forma rentable el riesgo y la incertidumbre mientras la organización y el cliente cumplen los objetivos estratégicos y operativos. La valoración del riesgo proporciona una comprensión clara de los riesgos del entorno de la organización para identificar los riesgos y tomar decisiones informadas en la priorización el tratamiento del riesgo.

El proceso de valoración del riesgo proporciona una comprensión del mismo para las partes interesadas internas y externas que podrían afectar a la organización en el logro de sus objetivos operativos y empresariales. Se pretende crear un proceso sistemático para que una organización identifique, analice y evalúe los riesgos y determine aquellos que son relevantes para ella y sus partes interesadas. La valoración del riesgo proporciona una base para medir adecuada y eficazmente los controles implementados en la actualidad, así como las decisiones sobre los enfoques más adecuados para ser utilizados en la gestión y el tratamiento de riesgos. Identifica aquellos riesgos que deberían abordarse como una prioridad por SGOS de la organización. La valoración del riesgo proporciona la base para establecer objetivos, metas y programas dentro del sistema de gestión, así como la medición de la eficacia del SGOS.

A.6.1.2 Requisitos legales y de otro tipo

A.6.1.2.1 Generalidades

La organización debería identificar y comprender los requisitos legales, regulatorios y contractuales que afectan el logro de sus objetivos. Estos pueden incluir los requisitos legales y reglamentarios

locales, nacionales e internacionales. Identificar y comprender estos requisitos garantizan el cumplimiento legal, evitar litigios, minimizar la responsabilidad, mejorar la imagen de la organización y aumentar la capacidad de la organización para prestar servicios de protección responsable a sus clientes.

La organización debería establecer, implementar e incorporar en sus procesos, medidas para identificar, cumplir y evaluar los requisitos legales aplicables y requisitos voluntarios, incluyendo (pero no limitado):

- a) aplicables y pertinentes a nivel local, nacional e internacional, regulaciones y otros requisitos relacionados con sus actividades y operaciones, y aquellos para cualquier subcontratistas o alianzas estratégicas dentro del ámbito de aplicación de esta norma internacional;
- b) derecho internacional humanitario y de derechos humanos pertinentes, incluyendo, pero no limitado a, la prohibición de la tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; la sensibilización y la prohibición de la explotación y el abuso sexual o la violencia de género, el reconocimiento y la prevención de la trata de personas y esclavitud;
- c) normas internacionales y nacionales aplicables de empleo y los códigos y leyes ambientales;
- d) medidas nacionales e internacionales contra el soborno, la corrupción y crímenes similares;
- e) para el cumplimiento con los procesos legales locales, nacionales e internacionales en cuanto a la adquisición, concesión de licencias y el tránsito de armas de fuego (y otros bienes controlados como chalecos antibalas y explosivos) para su utilización en operaciones de seguridad;
- f) cualquier código voluntario o convenios internacionales en los que la organización suscriba. Estos pueden incluir *los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos; puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para "proteger, respetar y remediar"* (UNGPs), el *Código Internacional de Conducta para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada (ICOC)* y los *Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos (VPs)*.

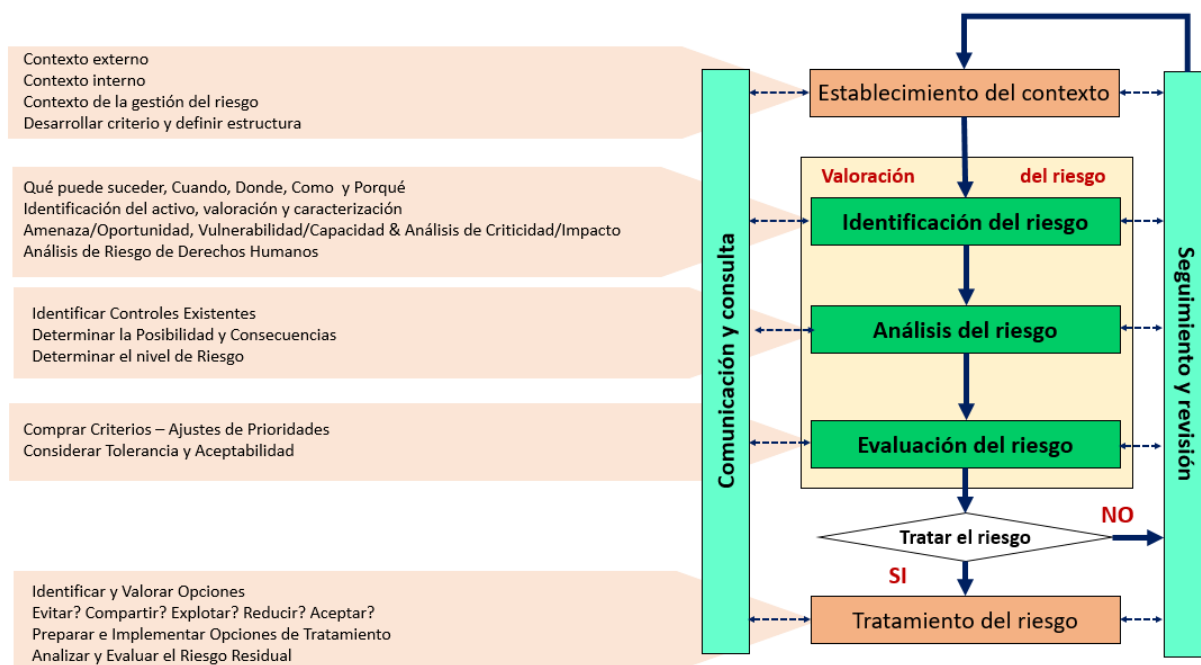
Ejemplos de otros requisitos que la organización pueda suscribirse incluye, si procede:

- a) negocios y otras obligaciones contractuales;
- b) acuerdos con las autoridades públicas, grupos comunitarios u organizaciones no gubernamentales;
- c) acuerdos con los clientes;
- d) directrices no regulatorias;
- e) principios voluntarios o códigos de práctica;
- f) producto o servicio administración de compromisos (por ejemplo, garantías);
- g) requisitos de las asociaciones comerciales;
- h) compromisos públicos de la organización o su casa matriz;
- i) protocolos no vinculantes;
- j) requisitos de cuidad para la salud;
- k) obligaciones financieras;
- l) responsabilidad social y los compromisos ambientales;
- m) información de identidad, requisitos de confidencialidad y privacidad.

El *documento de Montreux*, Sección 1, párrafo E, resume las obligaciones jurídicas internacionales pertinentes aplicables a las organizaciones y la conducta de su personal o la contratación de operaciones de seguridad. Las obligaciones jurídicas específicas varían según la jurisdicción, ubicación geográfica, el tipo y naturaleza de las operaciones y la ubicación, el tipo y la naturaleza de los clientes de la organización. Por lo tanto, es importante que la organización sea consciente de sus obligaciones dentro del contexto de su entorno operativo. La organización debería definir y documentar los controles operacionales específicos, así como las responsabilidades de las personas para cumplir con estos requisitos.

A.6.1.2.2 Proceso de valoración del riesgos, tal como se describe en la INTE/ISO 31000

Una organización debería aplicar los principios y las directrices sobre la aplicación de la norma INTE/ISO 31000, como se ilustra en la Figura A.1.



Nota Fuente: ASIS internacional.

Figura A.1 - Proceso de gestión del riesgo, incluyendo el riesgo de impactos adversos en los derechos humanos

El proceso de valoración del riesgo se realiza dentro del contexto interno y externo de la organización.

La valoración del riesgo es el proceso general de identificación, análisis y evaluación, tal como se describe a continuación.

- a) **Identificación del riesgo:** Es el proceso de identificación, clasificación y documentación del riesgo por medio de análisis de amenazas, análisis de criticidad, análisis de la vulnerabilidad y el análisis del riesgo de los derechos humanos. El proceso considera las causas y los orígenes de los riesgos, así como acontecimientos, situaciones y circunstancias que podrían tener un impacto en la organización y sus partes interesadas.

La identificación debería incluir todas las fuentes de riesgo que puede disuadir a la organización lograr sus negocios, objetivos tácticos y operacionales, incluidos los derechos, seguridad y la protección de los clientes, las personas que trabajan en nombre de la organización, así como otras partes interesadas internas y externas.

- a) **Análisis del riesgo:** Es el proceso de desarrollar una comprensión de los riesgos y el nivel de riesgo. Proporciona la base para determinar qué riesgos deberían ser tratados y el método más apropiado para su tratamiento.

Considera las causas y las fuentes de riesgo, sus consecuencias (incluyendo la gravedad) y la posibilidad de que la incidencia y las consecuencias asociadas pueden ocurrir. Una organización debería determinar cuáles podrían ser las consecuencias de un evento sobre las partes interesadas si la amenaza se materializa. El nivel de riesgo es una función de la posibilidad, severidad y consecuencias, y proporciona la base para priorizar los riesgos que necesitan ser tratados.

- b) Evaluación del riesgo: Es el proceso de comparar los niveles estimados de riesgo con los criterios de riesgo definidos cuando el contexto fue establecido. Se determina la importancia del nivel y tipo de riesgo. La evaluación de riesgos se utiliza para comprender el riesgo obtenido en el análisis de riesgo para tomar decisiones acerca de las estrategias necesarias para la priorización de riesgos, control y tratamiento.

A.6.1.2.3 Análisis del riesgo de los derechos humanos

El análisis de riesgo de los derechos humanos, es el proceso de identificar, evaluar y documentar los riesgos relacionados con los derechos humanos y sus consecuencias, a fin de gestionar el riesgo y mitigar o prevenir impactos adversos sobre los derechos humanos e infracciones a la ley. También se refiere a veces como una "valoración del riesgo de derechos humanos" o "valoración de impacto de los derechos humanos". El análisis de riesgo de los derechos humanos debería evaluar tanto los resultados positivos como negativos de los riesgos. Los impactos negativos se clasifican y priorizan en función de la gravedad de las consecuencias de un evento de riesgo. Los resultados positivos de la valoración del riesgo pueden ofrecer oportunidades para mejorar el entorno de riesgo de las partes interesadas. El análisis de riesgo de los derechos humanos es una parte integral del proceso general de valoración del riesgo.

Realizar un minucioso análisis del riesgo de los derechos humanos proporciona una base para identificar, evaluar, gestionar y documentar el riesgo para prevenir, mitigar y rendir cuentas por los abusos contra los derechos humanos e infracciones a la ley; y forma parte de la debida diligencia necesaria para evitar la participación de la organización en los abusos de los derechos humanos e infracciones a la ley. Las organizaciones deberían identificar el riesgo el potencial y real de los derechos humanos relacionados con sus actividades o directamente vinculados a sus relaciones comerciales y sus fuentes potenciales; y debería analizar su posibilidad, severidad y consecuencias, a fin de priorizar los riesgos y aplicar las medidas adecuadas para prevenir, mitigar y tomar en cuenta los riesgos.

El proceso de análisis de riesgo de los derechos humanos comprende:

- a) valorar riesgos relacionados directamente con las actividades de operaciones de seguridad de la organización y vinculado a su cliente, socio, subcontratistas, cadena de suministro y otras relaciones comerciales;
- b) incluir la comunicación y la consulta con las partes interesadas internas y externas afectadas por el riesgo y las actividades asociadas.
- c) identificar y obtener la experiencia necesaria en materia de derechos humanos y la competencia necesaria para llevar a cabo el análisis del riesgo de los derechos humanos y demostrar la exhaustividad del proceso para valorar los riesgos de los derechos humanos.
- d) documentar el proceso de valoración del riesgo para fines tales como la revisión, la integración y la atención a los hallazgos, el seguimiento de la eficacia de la respuesta, la comunicación externa y la presentación de informes acerca de cómo se abordan los impactos, litigios y protección.

A.6.1.2.4 Consideraciones sobre el proceso de valoración del riesgo

La valoración del riesgo proporciona una comprensión de los riesgos, sus causas, la posibilidad, severidad y consecuencias. Por lo tanto, una organización debería llevar a cabo una valoración exhaustiva del riesgo dentro de su ámbito de SGOS, teniendo en cuenta las entradas y salidas (tanto intencionales y no intencionales) asociados con:

- a) sus actividades, productos y servicios;
- b) interacciones con el medio ambiente y la comunidad.
- c) las relaciones con las partes interesadas internas y externas;
- d) infraestructura e interdependencias.

La valoración del riesgo debería incluir un análisis detallado y la evaluación de las incertidumbres asociadas con el éxito en el logro de la misión de la organización y su responsabilidad de respetar los derechos de todas las partes interesadas, por ejemplo (pero no limitados a), los siguientes:

- a) riesgos tácticos relacionados con la misión y las operaciones;
- b) los riesgos relacionados a la reputación de la organización y el cliente;
- c) implicaciones políticas, económicas y sociales de las actividades de la organización;
- d) amenazas y consecuencias para las personas que trabajan en nombre y para la organización;
- e) amenazas y consecuencias para las comunidades locales y otras partes interesadas y el impacto potencial de las operaciones sobre sus derechos humanos;
- f) los riesgos relacionados con las relaciones comerciales, tales como la utilización de subcontratistas, los socios externos y su interacción con otras organizaciones que participan en operaciones de seguridad;
- g) la interrelación entre la táctica y los riesgos operacionales y la necesidad de respetar la vida humana y los derechos humanos.

Existen muchos métodos para la valoración del riesgo. La organización debería establecer, implementar y mantener una metodología formal que esté documentada y pueda ser replicada. Las suposiciones, el alcance, los criterios de evaluación y los resultados deberían estar claramente definidos y revisados por la alta dirección.

Dado que una organización puede tener muchos riesgos, debería establecer y documentar los criterios y la metodología para determinar los que se consideren significativos. No existe un único método para determinar riesgos significativos. Sin embargo, el método utilizado debería ofrecer resultados consistentes que incluyan el establecimiento y la aplicación de criterios de evaluación, tales como las relativas a la protección de la vida y de los derechos humanos, la gravedad de los impactos adversos a los derechos humanos, su influencia para prevenir o mitigar los impactos adversos, la criticidad de las actividades y funciones, cuestiones jurídicas y las preocupaciones de las partes interesadas internas y externas. Una organización debería analizar la posibilidad, severidad y consecuencias de interrupciones y acontecimientos no deseados a sus operaciones y las partes interesadas, e identificar las operaciones críticas que sean prioritarias para el desarrollo de respuesta y los tiempos de recuperación y los objetivos.

A la hora de evaluar las consecuencias de las organizaciones deberían considerarse las siguientes.

- a) Costo humano: daños físicos y psicológicos a los clientes, las personas que trabajan en su nombre, proveedores, comunidades locales y otras partes interesadas.
- b) Costo financiero: sustitución de equipos y bienes, el tiempo de inactividad, el pago de horas extraordinarias, la devaluación de equipo, ventas/negocios perdidos, demandas, multas/sanciones normativas, entre otros.
- c) Costo de imagen: reputación, prestigio en la comunidad, la prensa negativa, pérdida de clientes, entre otros.

- d) Derechos humanos: impactos adversos efectivos y posibles impactos sobre los derechos humanos de personas y grupos específicos, en particular los grupos vulnerables o marginados, dentro del contexto específico de las operaciones.
- e) Impactos indirectos: en la economía regional y reducción de la economía neta regional, entre otros.
- f) Impacto ambiental: la degradación de la calidad del medio ambiente o a las especies en peligro de extinción.

La valoración del riesgo es un proceso inclusivo que se basa en la experiencia interna y externa de derechos humanos requerida y que implica una consulta significativa con las partes interesadas internas y externas, incluidas las partes interesadas potencialmente perjudicadas. El riesgo y el impacto de identificación, análisis y evaluación de los procesos se enmarcan dentro del entorno operativo de la organización; por lo tanto, deberían tomar en cuenta el contexto interno y externo y requisitos legales y de otro tipo.

Para lograr resultados que reflejen con precisión el perfil de riesgo de la organización, los datos de la valoración del riesgo deberían ser recolectados por un equipo competente capacitado, incluidas las personas debidamente calificadas y expertos en derechos humanos. Las técnicas de muestreo para la recolección de la gestión administrativa, financiera, técnica, social y física de datos deberían ser seleccionadas para asegurar muestras representativas. La valoración del riesgo no es una ciencia exacta: por lo tanto, las hipótesis y la confiabilidad de la información debería ser documentada. Todas las unidades operativas de la organización dentro del ámbito de la SGOS deberían ser consultadas directamente durante el proceso de recopilación de datos. El resultado de la valoración del riesgo debería ser informado y revisado por la alta dirección con el fin de establecer los objetivos, metas y estrategias de gestión de las operaciones de seguridad. La organización debería definir el alcance de la valoración del riesgo basada en:

- a) alcance del SGOS (productos, servicios y actividades);
- b) las expectativas de los clientes y las obligaciones;
- c) los requisitos legales, regulatorios y contractuales.
- d) la responsabilidad de respetar los derechos humanos.
- e) las comunidades impactadas y las expectativas de las partes interesadas.
- f) el apetito por el riesgo.
- g) las relaciones comerciales, las interdependencias y los requisitos de infraestructura.
- h) requisitos de datos/información.

El proceso de valoración del riesgo debería considerar las condiciones de funcionamiento normales y anormales, así como razonablemente previsibles situaciones disruptivas, a fin de controlar mejor y acontecimientos disruptivos no deseados. Sin embargo, no es posible prever todas las interrupciones y situaciones no deseadas, por lo que la organización debería considerar también las consecuencias de un evento en los activos críticos, actividades y funciones, así como las comunidades impactadas y las partes interesadas, independientemente de la naturaleza del evento a fin de preventivamente gestionar sus riesgos.

La valoración del riesgo debería:

- a) utilizar una metodología documentada cuantitativa y/o cualitativa para estimar la posibilidad de los riesgos potenciales identificados y la trascendencia de sus consecuencias si un evento se materializa;
- b) basarse en criterios definidos y razonables;
- c) prestar la debida atención a todos los posibles riesgos que reconoce a sus operaciones;
- d) considerar sus dependencias en otros y otras dependencias de la organización, incluido el cliente, la comunidad, las relaciones comerciales y las dependencias y las obligaciones de la cadena de suministro;

- e) evaluar las consecuencias legales y otras obligaciones y compromisos voluntarios que rigen las actividades de la organización;
- f) considerar los riesgos asociados con las partes interesadas, los contratistas, los socios externos, proveedores y otras partes afectadas;
- g) analizar la información sobre riesgos y seleccionar aquellos que pueden provocar consecuencias significativas y/o aquellos cuya consecuencia es difícil de determinarse en términos de importancia;
- h) analizar y evaluar los costos, beneficios y recursos necesarios para la gestión del riesgo;
- i) evaluar los riesgos e impactos que pueden controlarse e influenciarse a través de su apalancamiento.

Nota La organización es la que determina el grado de control y sus estrategias de aceptación, prevención, gestión, minimización, tolerancia de transferencia y/o tratamiento del riesgo.

En algunos lugares, las infraestructuras críticas, los bienes y el patrimonio cultural puede ser elementos importantes del entorno en el que la organización opera y, por lo tanto, deberían tenerse en cuenta en la comprensión de sus riesgos e impacto en el entorno.

Al elaborar la información relativa a sus riesgos significativos, la organización debería considerar la necesidad de conservar la información para propósitos históricos, y para diseñar e implementar su SGOS.

El proceso de identificación y evaluación de riesgos debería tener en cuenta la localización de las actividades, el costo y el tiempo de realizar el análisis, y la disponibilidad de datos fiables. La información ya elaborada para la planificación de negocios, normativas u otros propósitos pueden ser utilizadas en este proceso.

A intervalos regulares, la organización debería reconsiderar su revaluación durante la vida de una actividad y pueda hacer frente a la evolución de las operaciones de la organización, entornos operativos, y en respuesta a los eventos. Los cambios que pueden provocar una revisión de la reevaluación incluyen cambios en:

- a) tendencias contractuales y de la industria;
- b) relaciones de negocios;
- c) nuevas actividades y cambios importantes en las operaciones;
- d) los requisitos reglamentarios;
- e) ambiente político;
- f) condiciones debido a un evento;
- g) desempeño basado en resultados de pruebas/ejercicio.

Este proceso de identificación y evaluación de riesgos no pretende cambiar o aumentar las obligaciones legales de una organización.

A.6.1.3 Riesgos internos y externos de comunicación y consulta

La organización debería establecer un proceso formal de comunicación y consulta con las partes interesadas apropiadas tanto para la recolección de la información de entrada de la valoración del riesgo como para el control de la difusión de los resultados. La sensibilidad y la integridad de la información deberían ser consideradas en la comunicación de riesgos y procesos de consulta.

A.6.2 Objetivos de las operaciones de seguridad y la planificación para lograrlos

A.6.2.1 Generalidades

Los objetivos y metas establecidos para cumplir los resultados y compromisos de la política de operaciones de seguridad de la organización. A través del establecimiento de los objetivos y metas

de las operaciones de seguridad, la organización puede traducir la política en planes de acción que describen las estrategias de operaciones de seguridad. Los objetivos y metas deberían ser concretos y cuantificables con el fin de seguir los progresos y determinar cómo el SGOS se está desempeñando en mejorar la preparación global de la organización.

Los "objetivos" del SGOS son consideraciones primordiales, tales como minimizar los accidentes. Las "metas" de operaciones de seguridad son métricas específicas para medir el desempeño basado en los indicadores clave de rendimiento. Los objetivos y metas deberían ser apropiados para la organización, basados en la valoración del riesgo. Los objetivos y las metas deberían reflejar lo que la organización hace, cómo funciona y qué es lo que quiere lograr. Los niveles adecuados de gestión deberían definir los objetivos y metas. Los objetivos y metas deberían ser examinados y revisados periódicamente.

Cuando se establezcan los objetivos y metas, la organización debería considerar el establecimiento de indicadores claves de desempeño medibles de las operaciones de seguridad. Estos indicadores pueden utilizarse como base para un sistema de evaluación del desempeño de las operaciones de seguridad y pueden proporcionar información sobre el SGOS y las estrategias específicas de prevención, mitigación, respuesta y recuperación.

En el establecimiento de sus objetivos y metas la organización debería considerar:

- a) compromisos de la política;
- b) alineación con los objetivos estratégicos;
- c) resultados de la valoración del riesgo;
- d) el apetito del riesgo y la tolerancia;
- e) requisitos legales y de otro tipo;
- f) el contexto interno y externo;
- g) criterios de desempeño;
- h) los requisitos de infraestructura y las interdependencias;
- i) intereses de las partes interesadas;
- j) las opciones de tecnología.
- k) los aspectos financieros, operacionales y otras consideraciones organizativas;
- l) las acciones, los recursos y los plazos necesarios para alcanzar los objetivos.

Al considerar sus opciones tecnológicas, una organización debería tener en cuenta la utilización de las mejores tecnologías disponibles allí donde sea económicamente viable, rentable y que se consideren apropiadas.

La referencia a los requisitos financieros de la organización no implica que las organizaciones están obligadas a utilizar determinados métodos de contabilidad de costos; sin embargo, la organización puede optar por considerar costos directos, indirectos y ocultos.

A.6.2.2 Logro de las operaciones de seguridad y objetivos de tratamiento del riesgo

Las estrategias de operaciones de seguridad y los planes de acción son enfoques documentados para alcanzar los objetivos y metas de la organización. Las estrategias deberían coordinarse o integrarse con otros planes, estrategias y presupuestos de la organización. Los planes de acción pueden subdividirse para abordar elementos específicos de las operaciones de la organización.

Para manejar con éxito las operaciones de seguridad, las estrategias y planes de acción se deberían definir:

- a) responsabilidades para alcanzar objetivos (¿quién lo hará? ¿Dónde será hecho?);
- b) medios y recursos para alcanzar los resultados (¿cómo hacerlo?);
- c) los plazos para el logro de esos resultados (¿cuándo se va a hacer?).

Las estrategias pueden subdividirse para abordar los elementos específicos de las operaciones de la organización. La organización puede utilizar varios planes de acción mientras las responsabilidades clave, los pasos tácticos, las necesidades de recursos y los horarios están debidamente definidos en cada uno de los planes documentados.

Las estrategias deberían incluir, cuando sea apropiado y práctico - consideraciones de todas las etapas de las actividades de una organización relacionada con la planificación, diseño, construcción, puesta en servicio, el funcionamiento, la modernización, la producción, la comercialización, la externalización y la clausura. El desarrollo de la estrategia puede ser realizada para las actividades actuales y las nuevas actividades, productos y/o servicios.

La planificación de la organización debería tener en cuenta la prioridad de las actividades, las obligaciones contractuales, empleados y necesidades de la comunidad vecina y continuidad operacional.

Las estrategias deberían ser dinámicas y supervisadas y modificadas cuando:

- a) los resultados de la valoración del riesgo cambian;
- b) los objetivos y metas se han modificado o añadido;
- c) los requisitos legales pertinentes son introducidos o modificados;
- d) progresos sustanciales en el logro de los objetivos y metas se ha realizado (o no se ha realizado);
- e) actividades, productos, servicios, procesos, cambios en las instalaciones o el surgimiento de otros problemas.

Determinar la estrategia de operaciones de seguridad permite a la organización evaluar una amplia gama de opciones. La organización puede elegir un enfoque apropiado para cada actividad, de tal forma que se puede operar a un nivel aceptable. La estrategia o estrategias más apropiadas dependen de una gama de factores, tales como:

- a) los resultados de la valoración del riesgo de la organización;
- b) los costos de ejecución de la estrategia o estrategias;
- c) las consecuencias de la inacción.

La alta dirección debería aprobar estrategias documentadas para confirmar que la determinación de las estrategias de operaciones de seguridad se ha realizado correctamente, se han tenido en cuenta las posibilidades de las causas y efectos de un acontecimiento no deseado o disruptivo y que las estrategias elegidas son adecuados para alcanzar los objetivos dentro del apetito por el riesgo de la organización.

Las estrategias también deberían considerar las relaciones de la organización, las interdependencias y las obligaciones de las partes interesadas externas. Entre estos interesados se incluyen los clientes, los proveedores y los socios externos, así como las autoridades públicas y otros en la comunidad. La organización debería establecer y mantener estrategias que, en primer lugar, protegen la vida y la seguridad de las partes interesadas, respetando los derechos humanos y la preservación de la integridad de su entrega de productos y servicios. Además, la interacción y la coordinación con las autoridades públicas y otros miembros de la comunidad deberían determinarse e incluirse en la estrategia de desarrollo. Estos acuerdos estratégicos con grupos externos deberían apoyar el logro de los objetivos de las operaciones de seguridad y deberían estar claramente definidos y documentados.

A.7 Apoyo

A.7.1 Recursos

A.7.1.1 Generalidades

Los recursos necesarios para el SGOS deberían ser identificados. Estos incluyen los recursos humanos y conocimientos especializados, equipos, infraestructura interna, la tecnología, la información, la inteligencia y los recursos financieros. La alta dirección debería garantizar la disponibilidad de recursos esenciales para el establecimiento, aplicación, control, verificación y mantenimiento del SGOS.

A.7.1.2. Requisitos estructurales

A.7.1.2.1 Generalidades

Un contrato proporciona la principal base jurídica de la relación entre el cliente y el contratista. La organización que celebra un contrato debería hacerlo con una entidad legal y las firmas de la organización deberían estar claramente autorizadas para celebrar contratos en nombre de la organización.

A.7.1.2.2 Estructura organizativa

La organización debería establecer una estructura de gestión definiendo claramente los roles, responsabilidades y obligaciones necesarias para cumplir sus obligaciones contractuales.

A.7.1.2.3 Seguros

La organización debería buscar una cobertura de seguros suficiente para satisfacer cualquier responsabilidad por daños y perjuicios a cualquier persona con respecto a lesiones personales, muerte o daños a la propiedad, en consonancia con su valoración del riesgo. El límite de esa cobertura debería ser al menos el mínimo prescrito por el cliente o reconocidas como las mejores prácticas de la industria. El seguro debería incluir la responsabilidad del empleador y la cobertura de responsabilidad pública. El personal extranjero y local debe disponer de pólizas de seguro de vida y de salud apropiadas a su estructura salarial y al nivel de riesgo de su servicio como lo requiere la ley.

Cuando se busque una cobertura de seguros la organización debería considerar:

- a) las políticas y los límites a ser mantenidos por la organización que deberían ser especificados en el contrato;
- b) la jurisdicción de la política y, en el caso de una disputa;
- c) las limitaciones territoriales;
- d) limitaciones de la indemnización;
- e) cobertura de todas las actividades, incluyendo el uso de las armas;
- f) la cobertura médica y el tratamiento de las personas que trabajan en nombre de la organización y las comunidades impactadas;
- g) las actividades de los subcontratistas;
- h) protección del cliente.

Ejemplos de los tipos de cobertura a considerar incluyen (pero no se limitan a):

- a) la responsabilidad;
- b) compensación a los trabajadores;
- c) accidente;
- d) daños a la propiedad;

- e) el secuestro, rescate y/o privación de libertad;
- f) empleado clave.

A.7.1.2.4 Externalización y subcontratación

Un contrato debería proporcionar la base jurídica de la relación entre el contratista y el subcontratista. La organización es responsable de todas las actividades subcontratadas a otra entidad. El contrato debería especificar las responsabilidades, los términos y condiciones bajo los cuales el subcontratista debe operar.

A.7.1.2.5 Procedimientos y controles financieros y administrativos

Los procedimientos y controles financieros y administrativos de una organización para apoyar la prestación eficaz de seguridad y gestión del riesgo eficaces, también deben abordar los riesgos financieros más destacados.

A.7.2 Competencia

La organización debería identificar la toma de conciencia, el conocimiento, la comprensión y las habilidades necesarias por cualquier persona con la responsabilidad y autoridad para realizar tareas en su nombre, incluyendo:

- a) el establecimiento de programas de capacitación y sensibilización para las partes interesadas internas y externas que pueden ser afectadas por un evento indeseable o disruptivo;
- b) solicitar que los subcontratistas que trabajan en su nombre sean capaces de demostrar que sus empleados tengan la competencia necesaria y/o formación apropiada;
- c) determinar el nivel de experiencia, competencia y formación necesarios para asegurar la capacidad del personal tras haber documentado la responsabilidad de llevar a cabo actividades especializadas de gestión de SGOS;
- d) dar seguimiento y reevaluar el nivel de formación que debería realizarse sobre una base continua para identificar las oportunidades de mejora.

Es responsabilidad de la organización de que todas las personas que trabajan en su nombre estén suficientemente capacitadas, antes de su inicio y sobre una base continua en el desempeño de sus funciones y en respeto a las legislaciones locales, nacionales y de las leyes humanitarias y de derechos humanos. Al definir los objetivos de la formación debería basarse en la valoración del riesgo y facilitar la uniformidad y la normalización de los requisitos de formación. La formación debería incluir capacitación en materia de derechos humanos específicamente en temas clave como:

- a) prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes;
- b) prohibición y toma de conciencia de la explotación y el abuso sexual o la violencia basada en el género;
- c) reconocimiento y prevención de la trata de personas y la esclavitud.

La organización debería identificar y evaluar las diferencias entre la competencia necesaria para realizar una actividad de operaciones de seguridad y la que posee el individuo requerido para realizar la actividad. Esta diferencia puede ser resuelta a través de la educación, la formación adicional, o el programa de desarrollo de habilidades que pueden incluir los siguientes pasos:

- a) identificación de necesidades de formación y competencia;
- b) diseño y desarrollo de un plan de formación para abordar las necesidades definidas de competencia y formación;
- c) selección adecuada de los métodos y materiales;
- d) verificación de la conformidad con los requisitos de capacitación del SGOS;
- e) formación de grupos meta;

- f) documentación y el seguimiento de la formación recibida.
- g) evaluación de la formación recibida en comparación de las necesidades y los requisitos de formación definidos.
- h) mejora del programa de formación, según sea necesario.

La formación puede incluir temas generales y específicos de cada tarea y contexto, preparación del personal para el desempeño bajo el contrato específico y en las circunstancias específicas. Los temas generales incluyen, pero no están limitados a:

- a) procedimientos de uso de la fuerza y de armas de fuego.
- b) derecho humanitario y legislación de derechos humanos.
- c) religiosos, de género y las cuestiones culturales, y el respeto de la población local.
- d) gestión de las denuncias presentadas por parte de la población civil, en particular, por su trámite ante las autoridades correspondiente;
- e) medidas contra el soborno, la corrupción y otros delitos conexos.

Ejemplos de tareas y temas específicos al contexto pueden incluir:

- a) conducción estratégica;
- b) técnicas de entrevista;
- c) navegación terrestre;
- d) comunicaciones electrónicas
- e) ayuda médica;
- f) enlace con la comunidad.
- g) evacuación de víctimas.
- h) otro especificado y tareas implícitas en virtud de los términos del contrato o de los servicios ofrecidos por la organización.

La organización debería utilizar prácticas, situaciones hipotéticas, que requerirá la formación de personas capacitadas para tomar decisiones en situaciones que reflejan las condiciones que pueden ser afrontados por el personal de seguridad en el desempeño de sus misiones, y que les obligarán a reaccionar a las consecuencias de esas decisiones. Formación en DIH debería estructurarse para satisfacer las condiciones específicas que enfrenta la organización de operaciones de seguridad en situaciones de conflicto armado. La capacitación se centrará en la condición civil de la organización, las consecuencias de las actividades que se traduciría en una pérdida de esa condición, y la responsabilidad individual por violaciones del derecho internacional humanitario o legislación internacional de los derechos humanos.

Un programa de formación y toma de conciencia pueden incluir:

- a) un proceso de consulta con el personal de toda la organización en lo referente a la aplicación del programa de gestión de operaciones de seguridad.
- b) debate de la gestión de operaciones de seguridad en los boletines informativos de la organización, sesiones informativas, programas de inducción o revistas (incluyendo la orientación de nuevos empleados);
- c) inclusión de la gestión de operaciones de seguridad en las páginas web o intranets.
- d) módulos de formación online alojado en la organización del sistema de gestión de aprendizaje.
- e) aprendizaje de incidentes internos y externos a través de informes después de la acción.
- f) gestión de operaciones de seguridad como tema en las reuniones de equipo y gestión
- g) conferencias y cursos presenciales.
- h) primeros auxilios y formación práctica.

Todo el personal debería recibir formación para desempeñar sus responsabilidades individuales relacionadas con el SGOS. Ellos deberían recibir los boletines informativos y la formación sobre los

componentes clave de la SGOS, así como los derechos humanos, el derecho humanitario y el derecho penal pertinente, que afectan sus actividades directamente. Esta formación podría incluir procedimientos de medidas de prevención y mitigación, respuesta, documentación y requisitos de rendición de cuentas, el manejo de la comunidad local, cliente y las preguntas de los medios de difusión.

El entrenamiento en uso de armas, incluyendo armas menos letales, debería ser efectuado basado en el instructivo apropiado para cada arma y las condiciones de uso esperadas. El entrenamiento debería incluir la instrucción, formación basada en escenarios y formación mecánica - para incluir las armas de fallas y calificación de fuego vivo. La formación inicial debería repetirse a intervalos regulares, por lo menos una vez al año, o más a menudo si es necesario por contrato.

Los equipos de respuesta de eventos deberían recibir educación y formación acerca de sus responsabilidades y obligaciones, incluidas las interacciones con socorristas y otras partes interesadas internas y externas. Los miembros del equipo deberían ser formados a intervalos regulares (al menos anualmente). Los nuevos miembros deberían ser formados al unirse a la organización. Estos equipos también deberían recibir formación sobre la prevención de eventos indeseables. La organización debería incluir las partes interesadas externas pertinentes y recursos en el ámbito de sus respectivas competencias, programas de toma de concienciación y formación.

A.7.3 Toma de conciencia

La organización debería generar, promover e incorporar una cultura de gestión de operaciones de seguridad dentro de la organización que:

- a) asegura que la cultura de la gestión de operaciones de seguridad y el respeto de los derechos humanos pase a formar parte de los valores fundamentales de la organización y la gestión de los asuntos públicos;
- b) hace que las partes interesadas sean conscientes de la política de gestión de operaciones de seguridad y su papel en los planes.
- c) beneficie la mejora del desempeño del personal.

A.7.4 Comunicación

A.7.4.1 Generalidades

Los acuerdos de comunicación y consulta, interna y externa, deberían ser realizados para condiciones normales y anormales. La comunicación eficaz es uno de los ingredientes más importantes en la prevención, la gestión y el reporte de eventos indeseables o disruptivos. Las comunicaciones proactivas y la consulta planificada deberían llevarse a cabo con las partes interesadas internas y externas a fin de transmitir el día a día, alerta, eventos disruptivos y la información organizativa y de respuesta a la comunidad. Para ofrecer las mejores comunicaciones y los mensajes adecuados para diversos grupos, puede ser apropiado segmentar las audiencias. De esta forma, los mensajes pueden ser adaptados para que puedan ser liberados a grupos específicos como los empleados, los clientes, la comunidad local o los medios de comunicación.

Los procedimientos de comunicación y los procesos de consulta deberían considerar:

- a) comunicación interna entre los distintos niveles y actividades de la organización y con los subcontratistas, clientes y entidades asociadas.
- b) necesidades de las partes interesadas;
- c) recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas (incluidas las comunidades locales).
- d) planificación proactiva de las comunicaciones con las partes interesadas externas (incluidos los medios de comunicación);

- e) comunicación preventiva de los planes de respuesta y presentación de informes a las partes interesadas pertinentes, facilitando la comunicación y asegurando a los interesados que la planificación adecuada está implementada;
- f) facilitar la comunicación estructurada con entidades de primera respuesta;
- g) disponibilidad de los canales de comunicación durante una situación disruptiva;
- h) sensibilidad y nivel de detalle de la información.
- i) el entorno operacional.

La organización debería implementar un procedimiento para recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas internas y externas. Este procedimiento puede incluir un diálogo con las partes interesadas y la consideración de las cuestiones pertinentes. En algunas circunstancias, las respuestas a las inquietudes de las partes interesadas pueden incluir información pertinente acerca de los riesgos, los impactos y los procedimientos de control asociados con las actividades de la organización y las operaciones. Estos procedimientos también deberían abordar las comunicaciones necesarias con las autoridades públicas en relación con la planificación de emergencias y otras cuestiones pertinentes.

A.7.4.2 Comunicaciones operacionales

Los planes de comunicación operacional son necesarios para proporcionar control, coordinación y visibilidad adecuados sobre las operaciones de seguridad en curso. Dichos planes incluirán una descripción de la manera en que se compartirá la información pertinente sobre amenazas entre el personal de operaciones de seguridad las fuerzas militares y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y cómo se proporcionará asistencia apropiada al personal de operaciones de seguridad que se involucre en situaciones hostiles. La información debería intercambiarse de una manera que se pueda entender en cada nivel de desempeño, con el cliente u otras personas que están protegidas por la organización, y con las fuerzas militares u otras fuerzas de seguridad pública encontradas por los equipos de seguridad de la organización.

A.7.4.3 Comunicación de riesgos

La organización también debería identificar y establecer relaciones con la comunidad, entidades del sector público, organizaciones y funcionarios responsables de inteligencia, advertencias, prevención, respuesta y recuperación relacionados con eventos potencialmente indeseables y disruptivos. La organización debería planificar formalmente su estrategia de comunicación de prevención, mitigación y respuesta, tomando en cuenta las decisiones tomadas específicamente para los grupos meta pertinentes, los mensajes y temas apropiados y la elección de los medios.

La organización debería establecer procedimientos para comunicar y consultar a las partes interesadas internas y externas específicamente a sus riesgos, sus impactos y procedimientos de control. Estos procedimientos deberían considerar el grupo específico de partes interesadas, el tipo de información que se va a comunicar, el tipo de evento disruptivo y sus consecuencias, la disponibilidad de métodos de comunicación y las circunstancias individuales de la organización. Los métodos para la comunicación externa pueden incluir:

- a) noticias y comunicados de prensa.
- b) medios de comunicación;
- c) informes financieros;
- d) boletines informativos;
- e) sitios web;
- f) redes sociales;
- g) llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de texto (manual entregado y/o a través de sistemas automatizados de notificación de emergencia);
- h) correos de voz;

- i) reuniones de la comunidad.

La organización debería llevar a cabo la pre-planificación de la comunicación para un evento disruptivo. Los borradores de plantillas, guiones y declaraciones de mensajes se pueden elaborar de antemano para las amenazas identificadas en la valoración del riesgo, para su distribución a uno o más grupos de partes interesadas identificados en la misma valoración. También deberían establecerse procedimientos para garantizar que las comunicaciones se distribuyan en un corto plazo.

La organización debería designar y dar a conocer el nombre de un portavoz principal (con sustitutos identificados) quien debería gestionar/difundir las comunicaciones de crisis a los medios de comunicación y otros. Estas personas deberían recibir capacitación en relaciones con los medios de comunicación en preparación para una crisis, y de manera continua. Toda la información debe canalizarse a través de un solo equipo para asegurar la consistencia de los mensajes. La alta dirección debería enfatizar que todo el personal de la organización debería ser informado rápidamente sobre dónde hacer referencia a las llamadas de los medios de comunicación y que sólo los portavoces autorizados de la compañía pueden hablar con los medios de comunicación. En algunas situaciones, un portavoz del sitio adecuadamente capacitado también puede ser necesario.

A.7.4.4. Comunicación de la denuncia y procedimientos de queja

La organización debería establecer y comunicar a las partes interesadas pertinentes procedimientos internos y externos de quejas y reclamaciones. Los procedimientos deberían garantizar la privacidad y la confidencialidad y adaptarse a los requisitos de cultura, idioma, educación y tecnología del público meta. Deberían establecerse procedimientos para crear un mecanismo de presentación de denuncias y quejas anónimas y no anónimas.

A.7.4.5 Comunicación de la política del delator

La denuncia se produce cuando una persona que trabaja en nombre de la organización plantea una preocupación por el peligro, la conducta no ética o la ilegalidad que afecta a los demás, interna o externamente. Las personas que trabajan en nombre de la organización pueden tener temor de que el despertar de la alarma lleve a represalias de sus colegas o empleador. Sin embargo, la organización debería alentar a las personas que trabajan en su nombre para expresar sus preocupaciones por negligencia y actos inapropiados contra cualquier parte interesada interna o externa. Una política de denuncia ayudará a la organización a tratar una preocupación de una manera apropiada. Una política de denuncia también puede servir como un disuasivo para aquellos que pueden estar considerando una práctica ilegal, impropia o poco ética. Una buena política de denuncia ayudará a la organización a reducir los problemas y mejorará las condiciones de trabajo y la eficacia operativa.

La política denuncia eficaz proporciona a los individuos una ruta alternativa distinta de su gestión a través de la línea directa para plantear sus preocupaciones. Por lo tanto, las organizaciones deberían establecer y comunicar una política de denuncia que establezca un claro mecanismo interno para informar anónimamente no conformidades y preocupaciones acerca del peligro, la conducta no ética, o de la ilegalidad que afecta a otros, interna o externamente. La política también debería designar circunstancias y condiciones externas donde las revelaciones son aceptables y protegidos, y donde las cuestiones deberían remitir a la autoridad correspondiente. Los denunciantes deberían recibir protección para plantear inquietudes, siempre que hayan actuado de buena fe y tener motivos razonables para plantearla.

A.7.5 Información documentada

A.7.5.1 Generalidades

El nivel de detalle de la documentación debería ser suficiente para describir el SGOS y cómo los componentes trabajan juntos. La documentación también debería proporcionar orientación sobre dónde obtener información más detallada sobre el funcionamiento de partes específicas de la SGOS. Esta documentación puede ser integrada con documentación de otros sistemas de gestión aplicados por la organización. No tiene que ser en forma de un manual.

La extensión de la documentación del SGOS puede diferir de una organización a otra debido a:

- a) el tamaño y el tipo de organización y de sus actividades, productos o servicios.
- b) la complejidad de los procesos y sus interacciones.

Entre los ejemplos de documentos se incluyen:

- a) política, objetivos y metas;
- b) Declaración de aplicabilidad, Declaración de conformidad y el Código de Ética.
- c) información sobre riesgos e impactos significativos.
- d) procedimientos;
- e) procesamiento de información;
- f) organigramas;
- g) normas internas y externas;
- h) respuesta ante incidentes, mitigación, planes de emergencia y de crisis.
- i) registros.

Cualquier decisión para documentar procedimientos deberían basarse en:

- a) las consecuencias de no documentar los procedimientos (incluidos los impactos en activos tangibles e intangibles);
- b) la necesidad de demostrar cumplimiento legal y otros requisitos que la organización suscriba;
- c) la necesidad de asegurar que la actividad se lleve a cabo de forma coherente;
- d) los requisitos de esta norma internacional.

Las ventajas de la documentación efectiva incluyen:

- a) una implementación más sencilla a través de la comunicación y la formación.
- b) fácil mantenimiento y revisión;
- c) menor riesgo de ambigüedad y desviaciones;
- d) demostrable y visible.

Los documentos creados originalmente para fines distintos del SGOS pueden utilizarse como parte de este sistema de gestión y (si lo utiliza) debería ser referenciada en el sistema.

A.7.5.2 Creación y actualización

A.7.5.2.1 Generalidades

Los procedimientos deberían incluir el control de la identificación, la accesibilidad, la integridad y la seguridad de la información documentada.

A.7.5.2.2 Registros

Además de los registros requeridos por esta norma internacional, los registros también pueden incluir (entre otros):

- a) registros de *compliance* (cumplimiento);
- b) autorización para poseer armas;
- c) rendición de cuentas por equipos serializados y sensibles;
- d) informes para combustible, municiones y materiales de formación;
- e) rastreo de armas, explosivos, vehículos y materiales peligrosos;
- f) reportes de uso de la fuerza (letales y no letales);
- g) informes de auditoría de cumplimiento de contrato.
- h) enviar/recibir informes de *compliance* (cumplimiento);
- i) documentación de auditoría;
- j) otorgamiento de licencias;
- k) ejercicio y los resultados de las pruebas.
- l) registros de control de acceso.
- m) documentación de subcontratista.

A.7.5.3 Control de información documentada

La organización debería crear y mantener documentos de una manera suficiente para implementar el SGOS. Sin embargo, el objetivo primordial de la organización debería estar en la implementación efectiva del SGOS y en el desempeño de la gestión de operaciones de seguridad y no en un sistema de control de documentos complejo.

Debería tenerse en cuenta de forma apropiada la información confidencial. Deberían establecerse, comunicarse y mantenerse procedimientos para el manejo de la información clasificada. Esta información debería estar claramente clasificada y etiquetada para proteger:

- a) La sensibilidad de la información.
- b) La privacidad, la vida y la seguridad de las personas;
- c) La imagen y la reputación del cliente.

La organización debería consultar con la autoridad legal apropiada dentro de su organización para determinar el período de tiempo apropiado que los documentos deberían ser retenidos, y establecer, implementar y mantener los procesos para hacerlo efectivamente. Los registros deberían ser retenidos por un mínimo de siete años o como sea requerido de otra manera o limitado por la ley.

A.8 Operaciones

A.8.1 Planificación y control operacional

A.8.1.1 Generalidades

Una organización debería evaluar aquellas operaciones que están asociadas con sus riesgos significativos identificados y debería asegurarse de que se llevan a cabo de una manera que, podrá controlar o reducir la posibilidad y las consecuencias adversas asociadas con ellos, de tal forma que cumplan con la política de operaciones gestión de seguridad y con sus objetivos y metas. Esto debería incluir todas las partes de sus operaciones, además de subcontratista, cadena de suministro y actividades de mantenimiento.

Dado que esta parte del SGOS proporciona orientación sobre cómo llevar los requisitos del sistema a las operaciones cotidianas, se requiere el uso de procedimientos documentados para controlar situaciones en las que la ausencia de estos podría dar lugar a desviaciones de la política de gestión de operaciones de seguridad, objetivos y metas.

Para minimizar la posibilidad de un evento indeseable o disruptivo, estos procedimientos deberían incluir controles administrativos, operacionales y tecnológicos. Cuando los acuerdos existentes sean revisados o se introduzcan nuevas disposiciones que puedan tener un impacto en las operaciones y

actividades, la organización debería considerar la minimización asociada a las amenazas y riesgos antes de su implementación.

A.8.1.2 Desempeño de funciones relacionadas con la seguridad

A.8.1.2.1 Generalidades

Los procedimientos deberían apoyar la provisión de funciones relacionadas con la seguridad para la protección de las personas y de los bienes tangibles e intangibles de conformidad con los requisitos legales, las obligaciones contractuales y el respeto de los derechos humanos.

A.8.1.2.2 Primeros auxilios y atención siniestros

Todo el personal debería recibir formación inicial y periódica en primeros auxilios y atención de víctimas con especial énfasis en la respuesta inmediata a lesiones traumáticas después de un ataque o accidente. La formación debería ser llevada a cabo de acuerdo con un estándar reconocido. Como mínimo, la formación debería incluir el mantenimiento o el establecimiento de la seguridad y la protección adecuadas del área de tratamiento, la estabilización de las víctimas, la preparación y la solicitud de evacuación. Esto incluye asegurar que el individuo que está siendo tratado no continúe planteando una amenaza deliberada o no intencional a otras personas en las proximidades. La formación también debería incluir la priorización de víctimas para el tratamiento basado en la severidad de la lesión, sin tener en cuenta el estatus amistoso/enemigo, raza, origen étnico u otra discriminación. La organización debería garantizar que las personas y los equipos de seguridad están equipados con los materiales necesarios para proporcionar tratamiento inmediato y estabilización de lesiones traumáticas supervivientes mientras se espera la evacuación de la víctima.

A.8.1.3 Respeto de los derechos humanos

Las organizaciones están obligadas a respetar y cumplir con el DIH y las leyes de derechos humanos que les imponen la legislación nacional aplicable, así como las normas internacionales de derechos humanos. Se debería establecer, aplicar y documentar procedimientos para proteger la dignidad humana y tratar a todas las personas humanamente. Los procedimientos deberían ser establecidos y comunicados a las partes apropiadas para informar y remediar cualquier incumplimiento y no conformidad.

A.8.1.4 Prevención y gestión de eventos indeseables o disruptivos

Los procedimientos deberían hacer énfasis en el manejo preventivo y proactivo de los riesgos que pueden conducir a eventos indeseables y disruptivos, así como abordar las medidas de respuesta, recuperación y remediación en caso de ocurrir un evento.

La organización debería establecer las estructuras administrativas y financieras apropiadas para apoyar eficazmente al SGOS, antes, durante y después de un evento indeseable o disruptivo. Deberían establecerse y documentarse procedimientos para garantizar la transparencia con respecto a las autorizaciones, consistentes con los procedimientos contables generalmente aceptados y las buenas prácticas de la industria. Por lo tanto, se debería definir claramente una estructura de gestión, las autoridades y la delegación de responsabilidades para la toma de decisiones (incluidas las limitaciones de gastos, las autoridades y la responsabilidad de la ejecución).

A.8.2 Establecimiento de normas de conducta y códigos de conducta ética

La organización debería establecer, implementar y mantener un Código de Ética para sus empleados, subcontratistas y socios externos. El Código de Ética debería comunicar claramente el respeto de los derechos humanos y la dignidad de los seres humanos, así como la prohibición del soborno, los conflictos de intereses, corrupción y otros delitos (por ejemplo, el uso de sustancias legales o ilegales que repercuten el rendimiento). El Código de Ética debería garantizar que todas

las personas que trabajan en nombre de la organización comprendan sus responsabilidades de respetar los derechos humanos, el derecho local, nacional e internacional y prevenir y denunciar cualquier abuso de los derechos humanos incluyendo (pero no limitado a) la prohibición de:

- a) tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, o castigos;
- b) explotación y el abuso sexuales o la violencia de género;
- c) trata de personas;
- d) esclavitud y trabajo forzoso;
- e) las peores formas de trabajo infantil;
- f) discriminación ilícita.

La organización debería comunicar claramente y proporcionar capacitación sobre el Código de Ética a todas las personas que trabajan en nombre de la organización. La organización debería documentar y mantener registros de comunicación y formación.

A.8.3 Uso de la fuerza

A.8.3.1 Generalidades

Los mayores riesgos que presentan las operaciones de seguridad privada están asociados con el uso inadecuado de la fuerza y las armas de fuego por parte del personal de la organización. Esto incluye cualquier uso de la fuerza por parte del personal de la organización que exceda lo que sea necesario o razonable bajo las circunstancias presentadas a ese personal. El uso inapropiado de la fuerza podría resultar en muerte o lesiones graves a partes inocentes que podrían resultar en daños a la reputación de la organización y responsabilidad legal para la compañía y la parte que protege. También podría conducir a una mayor inseguridad e inestabilidad que afectará a la organización, a los que protege ya otros actores que trabajan en la zona. El uso inapropiado de la fuerza también incluye el fracaso en el uso de la fuerza disponible que es necesaria para evitar la pérdida de vidas del personal de la organización, las personas y los recursos que protege y otros en las cercanías.

Los procedimientos de uso de la fuerza de la organización son las herramientas críticas para manejar el riesgo del uso inapropiado de la fuerza y por lo tanto deberían ser:

- a) clara y entendida por todas las personas autorizadas a portar armas y los que las supervisan;
- b) aplicable en situaciones complejas y circunstancias ambiguas;
- c) rigurosamente impuesta por la organización, incluso cuando la aplicación legal del uso de la fuerza es débil.

Procedimientos claros, una capacitación eficaz y un cumplimiento sin ambigüedades facilitarán la misión de la organización y de cualquier parte de soporte, promoverá el cumplimiento de la ley y la estabilidad a largo plazo del área en la que opera la organización.

A.8.3.2 Política de uso de la fuerza

Una organización puede desarrollar una política de uso de la fuerza como una declaración general sobre el uso permisible de ésta en el contexto operacional de la organización. La política debería describir principios generalmente aplicables que incluyan:

- a) el uso de la fuerza sólo en defensa propia, la defensa de los demás, o para restringir el acceso a la propiedad o impedir su destrucción;
- b) limitar el uso de la fuerza a lo que sea necesario y razonable para negar la amenaza;
- c) el uso de fuerza letal sólo en defensa propia o la defensa de otros contra una amenaza inminente de muerte o lesiones corporales graves y no hay otra alternativa razonable disponible;

- d) restricción de participar en funciones exclusivamente militares tales como operaciones de combatientes, operaciones de combate, operaciones de cordón y de búsqueda, o operaciones ofensivas solas o en conjunción con fuerzas armadas de un estado.

Cuando se desarrolle, la política de uso de la fuerza de la organización, ésta constituirá la base de los procedimientos de uso de la fuerza específicos para el alcance de las operaciones y las condiciones o trabajo para ese lugar.

A.8.3.3 Procedimientos de uso de la fuerza

Procedimientos de uso de fuerza:

- documentar las circunstancias en que las armas de fuego y otras fuerzas pueden ser utilizadas en legítima defensa y la protección de determinadas personas (incluido otro personal de operaciones de seguridad) o de bienes contra ataques ilegales o cualquier otra lesión intentada por otro;
- guiar al personal en la aplicación de la fuerza, asegurando que cualquier uso de ésta sea consistente con esa política, sea también consistente con la ley local u otra regulación aplicable, así como cualquier código de conducta al que la organización se suscriba.

Siempre que sea posible, estos procedimientos deben desarrollarse en consulta con la parte que la organización protege. Esto asegura un entendimiento común entre los que proporcionan protección y los que están protegidos y promueve procedimientos que apoyan la misión y la intención de la parte protegida.

A.8.3.4 Consideraciones generales para el uso de la fuerza, armas de fuego u otras armas

Las limitaciones específicas en el uso de la fuerza variarán de localidad a localidad y al ambiente operacional específico. Existen, sin embargo, algunos principios ampliamente aplicables que la organización debería considerar al desarrollar sus procedimientos de uso de la fuerza, incluyendo los siguientes.

- a) La fuerza letal sólo se justifica en condiciones de extrema necesidad y, como último recurso, cuando todos los medios menores han fracasado, es probable que fracasen o no puedan emplearse razonablemente. La fuerza letal sólo debería utilizarse en defensa propia o en defensa de los demás contra una amenaza letal inminente, o cuando sea razonable y necesario prevenir la comisión de un delito grave que suponga una grave amenaza a la vida o lesiones corporales graves.
- b) Pueden utilizarse menores grados de fuerza en respuesta a amenazas que no suponen una amenaza inminente de muerte o lesiones corporales graves. Estas opciones van desde la presencia física hasta el uso de armas tales como bastones y dispositivos de choque neural (por ejemplo, armas eléctricas), y medidas entre ellas. Estas medidas se refieren comúnmente a la fuerza "menos letal" como un recordatorio de que, independientemente de la intención, cualquier uso de la fuerza podría resultar en lesiones graves no intencionales o la muerte. El riesgo de efectos letales no deseados aumenta con la complejidad y eficacia del dispositivo y disminuye con el nivel de entrenamiento y competencia del usuario y de aquellos que dirigen el uso de la fuerza.
- c) La autorización para utilizar la fuerza en defensa de la propiedad cambia de localidad a localidad, a veces cambiando entre autoridades regionales bajo el mismo gobierno nacional. Generalmente, la fuerza letal no está autorizada para proteger la propiedad o para impedir el acceso no autorizado a la propiedad. Las excepciones comunes a esto incluyen:
 - 1) situaciones en las que el individuo que guarda la propiedad percibe una amenaza inminente de muerte o lesión grave en su intento de bloquear el acceso o impedir

- el robo o la destrucción de esa propiedad: en esa situación, el uso de la fuerza se convierte en el de defensa propia;
- 2) impedir el robo o sabotaje de bienes intrínsecamente peligrosos, cuya pérdida o destrucción constituiría una amenaza inminente de muerte o lesiones corporales graves (por ejemplo, armas de fuego y otras municiones, materiales radiológicos y sustancias químicas o agentes biológicos altamente tóxicos) El uso razonable y necesario de la fuerza para proteger este tipo de propiedades generalmente se considera defensa de los demás.
- c) La autoridad jurídica competente también podrá autorizar el uso de fuerza letal si es razonable y necesario prevenir el sabotaje o la destrucción de infraestructuras críticas (por ejemplo, servicios públicos e instalaciones esenciales) que son vitales para la salud pública o la seguridad y los daños a la salud pública. Lo que crearía una amenaza inminente de muerte o lesiones corporales graves. En estas situaciones, la autoridad suele dictar normas específicas para el uso de la fuerza para cubrir la protección de dicha infraestructura.
 - d) Uso de fuerza continua. Los procedimientos de uso de fuerza de la organización deberían describir la aplicación de la fuerza a lo largo de una operación continua. El personal de operaciones de seguridad debería intentar resolver situaciones en los niveles más bajos de fuerza o desescalar la fuerza aplicada si la situación y las circunstancias lo permiten. Sin embargo, el retraso de la fuerza o el aumento secuencial de la fuerza a lo largo de una operación continua no es necesario para resolver una situación o amenaza. En algunos casos, el aumento secuencial, o la escalada de la fuerza, puede aumentar el riesgo para todas las partes. El objetivo del uso continuo de fuerza es utilizar la fuerza razonable cuando se utiliza la fuerza para lograr objetivos legales.

Los procedimientos de uso de la fuerza de la organización no son un documento legal. No proporciona ninguna protección a la organización ni a su personal contra el enjuiciamiento derivado del uso de la fuerza que provoque lesiones graves o la muerte. Los procedimientos de uso de la fuerza pueden ser citados en defensa de los cargos de homicidio, homicidio involuntario u otro homicidio, asalto o agresión, demostrando que la organización tenía procedimientos claramente definidos para el uso de la fuerza que eran consistentes con la ley aplicable en el momento en que la fuerza fue utilizada. Los procedimientos también pueden ser utilizados por el personal de la organización para demostrar que el uso de la fuerza era razonable en grado y duración en las circunstancias a las que se enfrentaba el individuo en ese momento y que no era una reacción mal pensada sino disciplinada y controlada, con la debida consideración por la seguridad de otros.

Los procedimientos de uso de la fuerza de la organización pueden ser más restrictivos que los permitidos por la ley aplicable. Por ejemplo, el uso de disparos de advertencia podría ser permitido bajo la ley o regulación pertinente, pero no requerido. La organización puede determinar que el uso de disparos de advertencia presenta un riesgo innecesario de daño no intencional a los espectadores por la descarga no dirigida de armas letales. Del mismo modo, algunos regímenes legales autorizan un amplio uso de la fuerza para proteger a otros en las cercanías, incluso si no tienen relación con el individuo armado ni con sus deberes. Sin embargo, el uso de procedimientos de la fuerza por parte de la organización puede restringir el uso de la fuerza en defensa de otros en estas circunstancias. Al considerar tal restricción, la organización debería considerar que algunos regímenes legales requieren el uso de la fuerza razonable, necesaria y disponible en la defensa de otros. Sin embargo, en ningún caso los procedimientos de uso de la fuerza de la organización restringirán el derecho inherente a la autodefensa individual.

A.8.3.5 Reglas para el uso de la fuerza (RUF)

En algunas circunstancias, la organización puede recibir RUF por una autoridad legal competente. Las autoridades legales competentes incluyen a los gobiernos que ejercen el control sobre el área

en que opera la organización, los gobiernos que contratan la organización de seguridad o los comandantes militares que ejercen una autoridad equivalente a la ocupación militar de una zona. Las RUF representan autorizaciones oficiales y limitaciones a la organización en su uso de armas de fuego y otra fuerza asociada con sus operaciones comerciales. Típicamente, estas RUF incluirán instrucciones sobre procedimientos de autorización de armas, incluyendo tipos de armas, escalada de fuerza para incluir requisitos de advertencias, aclaraciones y limitaciones en el uso de la fuerza en defensa propia, y requisitos de comunicación e informes asociados con el uso de fuerza.

La organización debería realizar una revisión completa de las RUF, esta Norma Internacional y otros compromisos a los que la organización suscribe. Los procedimientos de uso de la fuerza por parte de la organización deben cubrir todos los elementos de estas fuentes que falten en las RUF. La organización también debería revisar las RUF para asegurar que no exceda el uso de fuerza permitido en esta Norma Internacional o restringir el uso de fuerza razonable y necesaria en legítima defensa. Si las RUF publicadas excede el uso de la fuerza permitido por esta Norma Internacional u otra ley aplicable, o restringe el uso de la fuerza en legítima defensa, la organización debería buscar la modificación de las RUF.

Siempre que sea posible, la organización debería solicitar la aprobación de una autoridad legal competente de su uso de los procedimientos de fuerza para ser emitido como las RUF.

A.8.3.6 Autorización de armas

La organización debería desarrollar procedimientos para identificar el personal específico que necesita ser armado para realizar las operaciones de seguridad de las organizaciones y las circunstancias bajo las cuales ese personal puede portar armas. La autorización de armado debería limitarse al personal cualificado de acuerdo con los términos y condiciones de un contrato o si hay una expectativa razonable de que la vida o los bienes se pondrán en peligro si no se portan armas. La organización debería documentar sus procedimientos de debida diligencia apropiados para la región donde se están realizando operaciones de seguridad en concordancia con la legislación nacional aplicable y pertinente de su personal, para evaluar si un individuo está limitado de poseer o portar un arma. La organización no debería entregar armas a su personal hasta que este cuente con la autorización respectiva⁶. Los procedimientos de autorización de armado deberían restringir al personal de portar armas en operaciones de seguridad hasta que el individuo haya sido entrenado y certificado en el uso de esas armas específicas. Los procedimientos de la organización deberían especificar las condiciones bajo las cuales la autorización de armas puede ser suspendida o revocada y la autoridad para tal acción.

La organización también debería considerar la posibilidad de restringir el acceso a las armas en las siguientes circunstancias:

- a) cuando no esté realizando operaciones de seguridad;
- b) dentro de ocho o más horas después del consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias no permitidas;
- c) mientras esté bajo la prescripción de medicamentos que puedan perjudicar la reacción o el buen juicio;
- d) inmediatamente después del informe de un evento indeseable;
- e) al recibir las denuncias de incumplimiento de los procedimientos establecidos de las RUF o de uso de la fuerza.

Para todas las personas autorizadas para portar armas en nombre de la organización, debería haber un registro de:

- a) permiso de autorización para portar armas;

⁶ **Nota Nacional.** Para el caso de Costa Rica, considerar la Ley 7530 Ley de armas y explosivos.

- b) un registro actual de entrenamiento, calificación y competencia de armas específico para el tipo y modelo autorizados;
- c) emisión y devolución del arma específica utilizada en el desempeño de sus funciones;
- d) mantenimiento de armas;
- e) uso de armas (descargas de armas fuera del entrenamiento).

La organización debe desarrollar procedimientos para mantener y tener acceso a estos registros para cada persona durante el tiempo que el individuo esté autorizado a usar o portar armas o por un período más largo como lo requiere la ley.

A.8.3.7 Formación en el uso de la fuerza

Las RUF, la política de uso de la fuerza y los procedimientos deberían ser comunicados a las personas que trabajan en nombre de la organización con un nivel de detalle apropiado para el público objetivo. La formación debería incluir todos los elementos principales de los procedimientos de uso de la fuerza de la organización y las RUF autorizadas de acuerdo al nivel y las tareas previstas que debería realizar el personal capacitado. Debería prestarse especial atención a las siguientes áreas:

- a) las leyes aplicables de autodefensa a determinadas operaciones de seguridad;
- b) cuándo y dónde puede estar armado el personal de la organización;
- c) almacenamiento de armas cuando no estén en servicio;
- d) los conceptos de autodefensa y defensa de los demás;
- e) lo que es razonable y necesario;
- f) las consecuencias de la no conformidad con los procedimientos de uso de fuerza o las RUF autorizadas;
- g) las posibles responsabilidades penales y civiles que pueda enfrentar el individuo u organización como resultado del uso de la fuerza (esto incluye la responsabilidad de supervisión por acción o inacción y responsabilidad individual, independientemente de las órdenes de supervisión o instrucciones dadas por el individuo);
- h) *las diferencias entre las reglas de compromiso (ROE) apropiadas para las fuerzas armadas y el uso de procedimientos de fuerza o RUF aplicables a la autodefensa civil. (En muchos casos, el personal de seguridad privado procederá de un entorno militar donde aprendieron el uso de la fuerza de acuerdo con el ROE. Además, las operaciones de seguridad privada pueden llevarse a cabo en un entorno en el que trabajan junto a, o con fuerzas militares que operan bajo ROE.) Una clara comprensión de las diferencias es crítica tanto para la seguridad privada como para las operaciones militares.*

La formación debería incluir instrucción sobre la aplicación de la fuerza como parte de una respuesta continua y evaluar la comprensión del individuo dentro de esa respuesta. El objetivo es que el individuo comprenda y pueda aplicar solo la cantidad de fuerza razonablemente necesaria para detener una amenaza de manera eficaz y suficiente para proteger a las personas y las propiedades de los ataques u otras formas de violencia. Como mínimo, el continuo o el uso graduado de la fuerza deberían incluir la formación en las siguientes técnicas y los indicadores apropiados para su uso y el éxito o fracaso de esa técnica.

- a) Presencia del personal: Presencia como disuasión.
- b) Verbalización: La fuerza no física; Gritos de advertencias verbales para desistir de las actividades.
- c) Control de mano vacía: Uso de la fuerza corporal para obtener el control de una situación, restringir físicamente, bloquear el acceso o detener al adversario.
- d) Métodos menos letales: Utilice tecnologías menos letales para obtener el control de una situación.
- e) Amenaza de fuerza letal: mostrar un arma y demostrar la intención de usarla.

- f) Fuerza letal: Uso de armas letales para ganar el control de una situación. Dispara para eliminar la amenaza sólo cuando sea necesario. El fuego sólo apunta a disparos y con la debida consideración por la seguridad de los espectadores.

La formación sobre el uso de la fuerza debería dirigirse a:

- a) el uso continuo de la fuerza;
- b) la función de la autoridad supervisora en el control de esa fuerza (incluida la autoridad y los límites de la autoridad para dirigir y la escalada o el descenso de la fuerza);
- c) las funciones y la autoridad del personal de supervisión de la organización, la parte protegida y las autoridades legales, como el personal policial o militar, para dirigir o restringir el uso de la fuerza.

Los programas de formación deberían incluir capacitación académica (en el aula), mecánica, en fuego vivo y basada en escenarios. Los individuos deberían ser confrontados con situaciones similares a las que puedan enfrentar durante su conducción de las operaciones de seguridad. Estas situaciones deberían ser apropiadas para las tareas individuales y requieren que el individuo aplique el juicio e inicie respuestas apropiadas en situaciones de complejidad y ambigüedad en aumento. La formación fuego vivo también debería ser relevante para los requisitos de las operaciones de seguridad en particular. Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a, fuego rápido a intervalos cortos, deshabilitación del fuego directo contra vehículos en movimiento, uso de barricadas y obstáculos, o disparos de vehículos en movimiento. La organización debería utilizar estándares realistas, mensurables y objetivos para demostrar la competencia. Los estándares en la calificación de armas deberían ser consistentes con las normas militares o industriales apropiadas para las tareas de seguridad esperadas de la persona y deberían ser acordadas por la entidad siempre que sea posible.

A.8.4 Aprehensión y revisión

A.8.4.1 Aprehensión de personas

La organización debería proporcionar formación para su personal en la aprehensión de las personas. Esto normalmente se limita a las personas aprehendidas después de un ataque contra el personal, los clientes o la propiedad de la organización bajo la protección de la organización. También debería incluir las acciones tomadas cuando un individuo intenta dejar un punto de control de acceso sin permiso. La formación debería ser teórica, práctica y enfatizar la protección de las personas y la propiedad contra nuevos ataques, mientras se da trato humano a las personas aprehendidas. La formación debería incluir medidas para proteger a la persona detenida de un ataque o violencia, reportar la aprehensión al cliente y las autoridades apropiadas, y trasladar a las personas detenidas a la autoridad apropiada lo antes posible. La organización debería documentar la transferencia de la custodia incluyendo la identidad de la persona arrestada, la presunta ofensa y a quien la persona fue transferida.

A.8.4.2 Revisión

La organización debería establecer procedimientos para la revisión sobre personas que sean consistentes con la dignidad y el trato humano de las personas que son revisadas mientras se garantiza la seguridad de los clientes, la propiedad bajo protección, la seguridad del personal de la organización y de los transeúntes. Las organizaciones deberían documentar y proteger los artículos personales retenidos después de una revisión. La formación distinguirá entre la revisión mínimamente invasivas de personas en puestos de guardia estáticos y la revisión exhaustivas requeridas después de la aprehensión.

Los procedimientos de revisión de personas detenidas deberían abordar:

- a) la distinción entre personas bajo aprehensión como resultado de un ataque o amenaza inminente y la revisión voluntaria de personas en puntos de control de acceso;

- b) el equilibrio entre la prestación de los primeros auxilios necesarios para preservar la vida y la necesidad de asegurar que el individuo que se revisa no presente una amenaza inminente de muerte o lesiones corporales graves a terceros;
- c) las acciones relativas a las personas que se niegan a ser revisadas o a quienes intentan abandonar el área después de enterarse de que serán objeto de revisión.

A.8.5 Operaciones en apoyo de la aplicación de la ley

La organización debería consultar con un abogado competente antes de entrar en la aplicación de la ley o actividades relacionadas.

A.8.6 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

A.8.6.1 Generalidades

La implementación exitosa de una SGOS exige un compromiso de todas las personas que trabajan para la organización o en su nombre. Las funciones, responsabilidades y autoridades de los individuos deberían estar claramente definidos para garantizar la aplicación del SGOS, evitar malentendidos (especialmente durante un evento indeseable o disruptivo) y evitar las tareas perdidas.

Las funciones, responsabilidades y autoridades también deberían ser definidas, documentadas y comunicadas para la coordinación con las partes interesadas. Esto debería incluir las interacciones con los subcontratistas, socios, proveedores, autoridades públicas y las comunidades locales. La organización debería definir y comunicar las responsabilidades y autoridades de todas las personas que participan en la gestión de operaciones de seguridad, independientemente de sus otras funciones en la organización. Los recursos proporcionados por la alta dirección deberían permitir el cumplimiento de las funciones y responsabilidades asignadas. Las funciones, responsabilidades y autoridades deberían revisarse cuando ocurre un cambio en el contexto operacional de la organización.

Es necesario establecer una estructura administrativa adecuada para abordar eficazmente la gestión de incidentes durante un evento indeseable o perturbador. Deberían existir definiciones claras para una estructura de gestión, autoridad para la toma de decisiones y la responsabilidad para su aplicación. Una organización debería tener un "equipo de gestión de incidentes" para dirigir la respuesta al evento bajo la clara dirección de la alta dirección o sus representantes. El equipo debería estar compuesto de funciones tales como:

- a) planificación;
- b) gestión y respuesta a incidentes.
- c) gestión de los recursos humanos;
- d) salud, seguridad y respuesta médica;
- e) gestión de la información,
- f) seguridad;
- g) legal;
- h) comunicaciones/relaciones con los medios de comunicación.
- i) otras funciones críticas de soporte.

El equipo de gestión de incidentes puede ser apoyado por tantos equipos como sea apropiado teniendo en cuenta factores tales como el tamaño y tipo de organización, número de empleados, ubicación, etc. Los equipos deberían desarrollar planes de respuesta para abordar diversos aspectos de crisis potenciales, tales como la evaluación de daños y control, comunicaciones, recursos humanos, tecnología de la información y el apoyo administrativo. Los planes de gestión y respuesta a incidentes deberían ser coherentes con el SGOS global y estar incluidos dentro del mismo. Los

individuos deberían ser reclutados para ser miembros de los equipos de gestión de incidentes basado en sus habilidades, nivel de compromiso e intereses creados.

A.8.6.2 Personal

A.8.6.2.1 Generalidades

Las necesidades de personal, competencia y formación son un resultado del contexto de la organización y sus requisitos contractuales, así como la valoración del riesgo y la definición de objetivos.

Las organizaciones deberían establecer procedimientos para el bienestar de las personas que trabajan en su nombre, en consonancia con las medidas de protección establecidas por la legislación laboral aplicable y otras leyes, incluyendo:

- a) proporcionar al personal una copia de cualquier contrato en que sean parte, en un idioma que entiendan.
- b) proporcionar al personal salarios adecuados y arreglos de remuneración acordes a sus responsabilidades y condiciones de trabajo;
- c) adoptar políticas operativas de salud y seguridad;
- d) asegurar al personal el acceso sin restricciones de sus propios documentos de viaje;
- e) prevenir la discriminación ilegal en el empleo.

La privacidad y confidencialidad de la información acerca de los individuos debería ser protegida. Los antecedentes y la información operativa acerca de los individuos pueden ser altamente sensibles. Es esencial que la organización establezca y mantenga procedimientos para asegurar de forma adecuada y estricta la confidencialidad de la información, tanto interna como externamente. La organización debería conservar los documentos pertinentes de manera segura durante un período de tiempo que cumpla con las leyes y regulaciones aplicables, los requisitos contractuales y las políticas de registros de la organización.

Como mínimo, la siguiente información debería estar disponible para todo el personal:

- a) nombre, dirección e información de contacto;
- b) información de contacto de sus familiares inmediatos y las personas a notificar en caso de lesiones o muerte;
- c) información de identificación personal;
- d) información requerida por requisitos legales y de otro tipo.

A.8.6.2.2 Selección, verificación de antecedentes e investigación del personal

La organización debería establecer un procedimiento documentado para la verificación de los antecedentes e investigación pre-empleo de los individuos que trabajan en nombre de la organización. La organización debería establecer, documentar, implementar y mantener procedimientos que descartar al personal que no reúne los requisitos mínimos establecidos para las posiciones, y seleccione personal debidamente calificado, basándose en sus conocimientos, aptitudes, habilidades y otros atributos. Los procedimientos de verificación e investigación deberían ser coherentes con los requisitos legales y contractuales y los principios del *Documento de Montreux* y el *ICoC*. El proceso de verificación e investigación debería estar basado en la naturaleza del trabajo para el cual el candidato está siendo considerado, el nivel de autoridad de la persona y el área de especialización. La verificación e investigación deberían tener lugar antes de que se le ofrezca una posición al candidato y comience a trabajar. Los candidatos deberían firmar las autorizaciones adecuadas y consentimientos antes de realizar la verificación de antecedentes. La decisión de contratar los servicios de una persona debería basarse en la totalidad de las calificaciones del candidato y los resultados de la verificación de los antecedentes y la investigación.

En la medida de lo posible, el proceso de verificación e investigación debería incluir:

- a) verificación de identidad;
- b) verificación de antecedentes personales;
- c) experiencia, cualificaciones;
- d) otras credenciales de verificación.

Las exclusiones deberían documentarse cuando la información no está disponible, no es confiable o es inadecuada.

La verificación de identidad debería incluir la verificación de la validez de su historia personal y la edad mínima del futuro empleado. La historia personal, validada por las búsquedas de antecedentes personales, si está disponible, debería considerar (pero no se limita a):

- a) direcciones de la casa;
- b) registros de empleo;
- c) medios electrónicos;
- d) historial de registros civiles y penales;
- e) registros de violaciones a derechos humanos;
- f) registros de servicio militar o policial;
- g) registros de vehículos motorizados;
- h) registros de crédito;
- i) índices de delincuentes sexuales;
- j) listas de sanciones gubernamentales e industriales;
- k) registros de licencias específicas de la industria.

La organización debería buscar vacíos inexplicables en la verificación de la experiencia y las cualificaciones presentadas por el candidato. Esto debería proporcionar información en, pero no está limitado a:

- a) verificación de la educación;
- b) verificación de empleo;
- c) licencia/Certificación/verificación del registro;
- d) referencias personales;
- e) entrevistas de supervisor y compañeros de trabajo;
- f) verificación del historial militar y/o *policial*, y del cumplimiento de la ley.

La organización también debería establecer criterios claramente definidos para la verificación e investigación de los individuos basados en:

- a) abuso de sustancias;
- b) aptitud física y mental para actividades;
- c) inadecuación para llevar armas;
- d) capacidad para operar en condiciones adversas y estresantes.

La privacidad y confidencialidad de la información acerca de los individuos debería ser protegida. Los documentos personales, tales como pasaportes, licencias y certificados de nacimiento originales deberían ser devueltos al personal dentro de un plazo de tiempo razonable.

A.8.6.2.3 Selección, verificación de antecedentes e investigación de subcontratistas

La organización sólo debería conservar los servicios, con carácter temporal o permanente, de subcontratistas competentes capaces de operar de manera consistente con esta Norma Internacional y con los principios del *Documento de Montreux* y el *ICoC*. La organización es responsable de la labor del subcontratista. La organización debería establecer, mantener y documentar criterios claramente definidos para la verificación e investigación de subcontratistas para

ser utilizados en la contratación. Los acuerdos contractuales con los subcontratistas deberían documentarse y conservarse de conformidad con la legislación aplicable y las obligaciones contractuales con el cliente.

Los criterios para la subcontratación deberían incluir la capacidad del subcontratista para:

- a) cumplir los requisitos de esta Norma Internacional.
- b) llevar a cabo sus actividades de conformidad con la legislación pertinente (local, nacional, humanitarias y de derechos humanos);
- c) proteger la imagen y reputación del cliente.
- d) proporcionar los recursos adecuados y la experiencia, incluyendo el personal competente, para alcanzar los objetivos operacionales.
- e) asegurar la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión adecuada en la implementación de las tareas asignadas.
- f) tomar en cuenta las obligaciones financieras y económicas (incluyendo la apropiada remuneración de su personal y la cobertura del seguro);
- g) obtener los registros necesarios, licencias o autorizaciones.
- h) mantener de manera precisa y actualizada los registros del personal y de la propiedad.
- i) adquirir, utilizar, devolver y disponer de armas y municiones en conformidad con la legislación aplicable y de las obligaciones contractuales.

La organización debería:

- a) asegurar acuerdos por escrito apropiados con el subcontratista o socio externo.
- b) asesorar al cliente en la redacción del acuerdo y, cuando proceda, obtener la aprobación del cliente.
- c) ser responsable del seguimiento de la capacitación del personal suministrado por el subcontratista para el uso en el contrato, incluyendo el respeto a los derechos humanos y la prevención de efectos adversos.
- d) asegurarse de que las actividades de la empresa subcontratista están cubiertas completamente por un seguro.
- e) mantener un registro de conformidad con esta Norma Internacional para el trabajo subcontratado.

A.8.6.3 Compra y manejo de armas, municiones y materiales peligrosos

La organización debería establecer y documentar sus procesos para el cumplimiento de las leyes y regulaciones nacionales e internacionales en cuanto a la compra, concesión de licencias y el tránsito de armas de fuego (y otros bienes controlados como chalecos antibalas y explosivos) para su uso en operaciones. Por lo tanto, la organización debería establecer, mantener y documentar procedimientos que aseguren:

- a) comprar sus municiones y equipos, en particular sus armas, legalmente (incluyendo "empresas usuarias finales");
- b) comprar y mantener la autorización legal para la posesión, el transporte, la exportación y el tránsito de armas de fuego, municiones y otros productos controlados según lo requerido por la legislación nacional e internacional aplicable.
- c) poder identificar y contabilizar todas las municiones y el equipo, especialmente sus armas y materiales peligrosos (por ejemplo, registro de números de serie, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS), ficha de datos de seguridad (FDS), hoja de datos de seguridad del producto (PSDS) o números de lote);
- d) utilizar las municiones y equipo, en particular de las armas que no están prohibidas por ley *nacional* e internacional;

- e) establecer los criterios para la utilización de equipos, materiales y armas, adecuados para la tarea y las operaciones, dentro del contexto de uso en defensa propia o en defensa de otros;
- f) establecer un sistema de trazabilidad para los equipos, materiales y armas;
- g) crear disposiciones apropiadas para el almacenamiento seguro, emisión, mantenimiento, transporte y utilización de equipos, materiales y armas;
- h) realizar el mantenimiento regular de las armas de fuego y equipo de seguridad para asegurarse de que permanecen adecuados y seguros para su propósito;
- i) cumplir con las disposiciones contractuales relativas a la devolución y/o disposición de armas y municiones.

La posesión y uso de armas debería ser autorizada por la organización y sus subcontratistas, de acuerdo con lo especificado en el contrato. Para las personas que trabajan en nombre de la organización, debería existir un registro de:

- a) prueba de autorización para portar armas;
- b) un registro actual de capacitación de armas, cualificación y competencia;
- c) mantenimiento de armas;
- d) uso de armas.

A.8.6.4 Uniformes y marcas

La organización debería adoptar y usar uniformes y marcas de equipo que indiquen el estado de los miembros del equipo de operaciones de seguridad y su afiliación a la compañía, utilizando patrones, colores o marcas que no se confunde fácilmente con las fuerzas de seguridad pública, tales como la policía y el ejército. Los uniformes y marcas seleccionadas por la organización o designados por el cliente también pueden estar sujetos a la aprobación por las autoridades pertinentes en el país donde opera la organización.

Los uniformes estandarizados y vehículos rotulados proporcionan una indicación para el público en general, la policía, los militares y otras autoridades de que los miembros del equipo de operaciones de seguridad tienen autorización para portar y usar armas. Los uniformes deberían incluir un número de identificación, nombre, u otros medios para distinguir al personal individual de la organización. Las marcas del vehículo deberían incluir un logotipo de empresa y un número único. Los uniformes y otras marcas facilitan la identificación apropiada por el público en el caso de un evento disruptivo o indeseable. Esta identificación permite la presentación de informes abiertos y transparentes, y reduce la probabilidad de que una organización pueda ser culpada por una posible mala conducta de otra organización que opere en la misma zona.

Los uniformes pueden proyectar una imagen positiva de la organización y fomentar un comportamiento responsable y profesional por parte del personal de la empresa. En situaciones de conflicto armado, los uniformes y marcas distinguibles pueden reducir la probabilidad de que el personal de operaciones de seguridad sea confundido como combatientes y dirigidos por las fuerzas armadas hostiles - donde estas fuerzas están acatando el DIH. Para ser eficaz, la información que describe el logotipo de la compañía, uniformes, insignias y el rotulado exclusivo del vehículo deberían ser puestos a disposición de las autoridades locales, la opinión pública y –y según proceda- a las fuerzas armadas enemigas.

Puede haber circunstancias específicas en las que un cliente podrá no desear que el personal de operaciones de seguridad sea fácilmente identificable como tal. En otras circunstancias, la valoración del riesgo podrá indicar que la identificación visible de escoltas armados de seguridad aumentaría la amenaza de violencia y peligro para el cliente, el público y el personal de seguridad. En estas situaciones, y cuando un enfoque más discreto es coherente con la legislación local, el personal de las operaciones de seguridad podrán ser dirigido a vestir otra ropa funcional no fácilmente distinguible de vestimenta civil, no llevarán armas abiertamente, y los vehículos no se diferenciarán

del resto del tráfico civil. Incluso en situaciones discretas o de bajo perfil, el personal de operaciones de seguridad deberían seguir manteniendo en sí mismos, medios de identificación personal intransferibles.

A.8.7 Salud y Seguridad Ocupacional

La organización debería proporcionar un ambiente de trabajo seguro y saludable, reconociendo los posibles peligros inherentes y limitaciones presentadas por el ambiente local. Deberían tomarse precauciones razonables para proteger a todas las personas que trabajan en nombre de la organización - o que están a su cuidado - en situaciones de alto riesgo o que ponen en peligro sus vidas.

A.8.8 Gestión de incidentes

A.8.8.1 Generalidades

La organización debería desarrollar procedimientos de prevención, preparación, mitigación, respuesta, recuperación y remediación para eventos indeseables y disruptivos. La organización debería establecer procedimientos documentados que detallen cómo la organización gestionaría un evento disruptivo y cómo se recuperaría o mantendría sus actividades a un nivel predeterminado, basado en objetivos de recuperación aprobados por la gerencia. Los procedimientos deberían:

- a) estar basados en los riesgos identificados y priorizados en la evaluación del riesgo;
- b) utilizar la valoración del riesgo para identificar los detalles de posibles eventos indeseables y disruptivos, incluyendo los precursores y los signos de advertencia;
- c) gestionar el riesgo en función de los resultados de la valoración del riesgo en un proceso sistemático e integral;
- d) combinar las opciones de tratamiento del riesgo considerando la evasión, eliminación, reducción, difusión, transferencia y estrategias de aceptación para proporcionar la solución óptima;
- e) incluir disposiciones para la notificación a las autoridades competentes y las partes interesadas.

La organización debería establecer procedimientos para reconocer cuándo se advierten peligros específicos que requieren la necesidad de algún nivel de reacción para evitar, prevenir, mitigar o responder a la posibilidad de que un evento indeseable ocurra. Este proceso debería estar apoyado por un sólido programa de detección y evasión de las políticas y procedimientos.

Un incidente disruptivo potencial, una vez reconocido, debería ser reportado inmediatamente a las autoridades designadas, a un miembro de la administración u otra persona encargada de la notificación y gestión de las crisis internamente y con las partes interesadas externas. Se deberían establecer, documentar y respetar criterios específicos de notificación.

La valoración de los problemas (un proceso evaluativo de la toma de decisiones que determinaría la naturaleza de la cuestión a tratar) y la valoración de la gravedad (el proceso de determinar la gravedad de la perturbación y las consecuencias asociadas) debería ser realizada al comienzo de un evento indeseable. Factores a considerar incluyen el tamaño del problema, su potencial de escalada y el posible impacto de la situación en la organización y sus partes interesadas (por ejemplo, clientes y la comunidad local).

La prevención puede incluir pasos proactivos para coordinar con las partes interesadas internas y externas. La cultura organizacional, los planes operativos y los objetivos de gestión deberían motivar a las personas a sentirse personalmente responsables de la prevención, la evasión, la disuasión y la detección. Para prevenir o reducir las consecuencias de posibles eventos se deberían emplear estrategias de mitigación costo-efectivas. Se deberían identificar los distintos recursos que contribuirían al proceso de mitigación.

Los planes de preparación y de respuesta deberían desarrollarse en torno al "peor escenario de los casos" realista, en el entendimiento de que la respuesta puede escalar apropiadamente para que coincida con la crisis actual. Las consideraciones incluyen:

- a) las personas son el aspecto más importante de cualquier plan de preparación y respuesta;
- b) como una organización gestiona sus recursos humanos afectará el éxito o el fracaso de la gestión de incidentes;
- c) las decisiones logísticas hechas con anticipación impactarán en el éxito o fracaso de un buen plan de preparación y respuesta;
- d) las pólizas de seguro y los fondos existentes deberían ser examinados.

A.8.8.2 Seguimiento de incidentes, informes e investigaciones

La organización debería establecer procedimientos para el reporte de incidentes, documentando cualquier incidente que involucre a personas que trabajan en su nombre que implique el uso de cualquier arma bajo cualquier circunstancia (excepto por formación autorizada), cualquier escalada de fuerza, daños al equipo, lesiones a las personas, destrucción de la propiedad, agresiones, actos delictivos, accidentes de tránsito, incidentes que involucren a otras fuerzas de seguridad y cualquier otro tipo de informe requerido por el cliente. La organización debería establecer procedimientos para una investigación interna para determinar lo siguiente:

- a) hora y lugar del incidente;
- b) identidad de cualquier persona implicada, incluyendo sus direcciones y otros datos de contacto;
- c) lesiones y daños sufridos;
- d) circunstancias que condujeron al incidente;
- e) medidas adoptadas por la organización en respuesta al incidente;
- f) causas de bajas internas y externas;
- g) notificación de las autoridades competentes;
- h) identificación de las causas raíz;
- i) acciones correctivas y preventivas adoptadas.

Al término de la investigación, la organización debería elaborar por escrito un informe de incidentes incluyendo la información anterior, copias de las cuales deberían facilitarse a las partes interesadas pertinentes (por ejemplo, clientes y autoridades jurisdiccionales). Los informes de incidentes deberían proporcionar suficiente información para evaluar la idoneidad de la respuesta.

Las personas que trabajan en nombre de la organización deberían ser conscientes de las responsabilidades y los mecanismos de notificación de incidentes, incluyendo la recolección y preservación de evidencia. El programa de notificación de incidentes debería ser incluido en el programa de capacitación de la organización.

A.8.8.3 Queja interna y externa y procedimientos de reclamo

La organización debería establecer un procedimiento de quejas y reclamos por el cual cualquier partes interesadas interna o externa que crea que hay incumplimientos potenciales o reales con esta Norma Internacional, o violaciones de la ley internacional, nacional o local o de los derechos humanos puede presentar un reclamo. El procedimiento debería indicar que la organización, o las personas que trabajaban en su nombre, no podrán tomar represalias contra alguien que presente un reclamo o coopere en la investigación de un reclamo.

Los procedimientos de quejas y reclamos no son solamente para documentar los reclamos; deberían estar diseñados para resolver disputas identificando las causas raíz, mejorando la rendición de cuentas, evaluando los criterios de eficacia y fomentando una cultura de mejora continua. Una vez

que una queja o un reclamo han sido verificados, se deberían aplicar de manera expedita acciones correctivas y preventivas.

Al desarrollar procedimientos para presentar quejas y reclamos, uno o más individuos deberían ser designados con la autoridad para coordinar los esfuerzos para investigar y resolver los reclamos que recibe la organización alegando cualquier acción que amenace la vida humana, los derechos o la seguridad, o no están en conformidad con los requisitos de esta Norma Internacional, o según lo requerido por el cliente. La organización debería adoptar y publicar sus procedimientos de reclamo para establecer una pronta y equitativa resolución de reclamos.

Los procedimientos deberían incluir, pero no están limitados a:

- a) mecanismos para la presentación de la queja o reclamo;
- b) requisitos de información del remitente, incluyendo la presentación de información corroborante;
- c) plazos de tiempo para la presentación, las investigaciones y los resultados;
- d) disposiciones de confidencialidad y privacidad;
- e) pasos jerárquicos para el proceso de resolución;
- f) procedimientos de investigación, tanto internos como externos.
- g) requisitos de mantenimiento de archivos y registros relacionados al reclamo y a la investigación;
- h) acciones disciplinarias;
- i) pasos para la resolución de una queja o reclamo, incluyendo medidas para prevenir una recurrencia;
- j) documentación y comunicación de los resultados;
- k) notificación a las autoridades competentes;
- l) evaluación de la eficacia de los procedimientos de queja y reclamo.

A.8.8.4 Política del denunciante

Un denunciante es una persona que trabaja en nombre de la organización quién expone las actividades y acciones que no están en conformidad con esta Norma Internacional o inconsistente con las obligaciones legales y los compromisos voluntarios de la organización. Los denunciantes pueden hacer sus alegaciones interna o externamente (por ejemplo, a los reguladores y los organismos encargados de hacer cumplir la ley o a los grupos interesados en los temas). La organización debería establecer y comunicar su política de denunciante a las partes interesadas pertinentes.

A.9 Evaluación del desempeño

A.9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

A.9.1.1 Generalidades

La evaluación del desempeño involucra la medición, el seguimiento y la evaluación de las operaciones de seguridad de la organización, el cumplimiento legal y el desempeño de los derechos humanos. La organización debería tener un enfoque sistemático para la medición y el seguimiento de sus indicadores clave de desempeño de las operaciones de seguridad, de forma regular. Las métricas aseguran que la política, los objetivos y las metas de las organizaciones son alcanzadas; así como demuestran las áreas de mejora.

Con el fin de medir y controlar el desempeño de las operaciones de seguridad de la organización, se deberían desarrollar un conjunto de indicadores de desempeño para medir el sistema de gestión y sus resultados (incluyendo los impactos de sus operaciones de seguridad). Las mediciones pueden ser cuantitativas o cualitativas, directamente relacionados con la valoración del riesgo y los objetivos

y metas de las operaciones de seguridad. Los indicadores de desempeño pueden ser de gestión, operacionales o económicos. Los indicadores deberían proporcionar información útil para identificar tanto los éxitos como las áreas que requieren corrección o mejora.

El SGOS debería proporcionar procedimientos para definir métricas, recolección de datos y análisis de los datos recolectados. Deberían establecerse indicadores para supervisar y medir la eficacia del SGOS e identificar áreas para mejorar el desempeño, para prevenir eventos potencialmente indeseables y disruptivos. El conocimiento obtenido a partir de esta información se puede usar para implementar acciones correctivas y preventivas. Las características fundamentales son aquellas que la organización necesita considerar para determinar cómo se están gestionando sus riesgos significativos, el logro de objetivos y metas y la mejora del desempeño de las operaciones de seguridad.

Cuando sea necesario para garantizar la validez de los resultados, el equipo de medición debería calibrarse o verificarse a intervalos especificados, o antes de su uso, contra las normas de medición trazables a patrones de medición nacionales o internacionales. En caso de no existir tales normas, la base utilizada para la calibración debería ser registrada.

A.9.1.2 Evaluación de la conformidad

La organización debería poder demostrar que ha evaluado el cumplimiento de los requisitos legales y de derechos humanos identificados, incluyendo los permisos o licencias.

La organización debería poder demostrar que ha evaluado el cumplimiento con los demás requisitos identificados a los que se ha suscrito.

A.9.1.3 Ejercicios y pruebas

Los ejercicios y escenarios de prueba deberían ser diseñados utilizando los eventos identificados en la valoración del riesgo. Los ejercicios y las pruebas pueden servir como una herramienta eficaz de formación y pueden ser utilizados para validar las suposiciones y conclusiones de la valoración del riesgo.

Los ejercicios aseguran que los recursos tecnológicos funcionen como estaba previsto, y que las personas que trabajan en nombre de las organizaciones estén adecuadamente capacitados en su uso y operación. Los ejercicios pueden mantener a las personas que trabajan en nombre de las organizaciones eficaces en sus labores, aclarar sus roles e identificar áreas de mejora en el SGOS, sus planes y sus procedimientos. El ejercicio puede revelar debilidades en el SGOS que deberían ser corregidas. Un compromiso de llevar a cabo ejercicios presta credibilidad y autoridad al SGOS.

El primer paso para los ejercicios y pruebas debería ser el establecimiento de metas y expectativas. Una meta fundamental es determinar si ciertos procesos de prevención y respuesta funcionan y cómo pueden ser mejorados. La organización debería utilizar los ejercicios y los resultados documentados de los ejercicios para asegurar la efectividad y la disposición del SGOS, específicamente sus planes de operaciones de seguridad, disponibilidad de equipo e instalaciones, para realizar y validar su función de operaciones de seguridad.

Los beneficios de los ejercicios y las pruebas incluyen:

- a) validación del ámbito de planificación, suposiciones y estrategias;
- b) examinar y mejorar las competencias de las personas que trabajan en nombre de la organización;
- c) las pruebas de capacidad (por ejemplo, la capacidad de una llamada de entrada o una llamada de salida del sistema de teléfono);
- d) aumentar la eficiencia y reducir el tiempo necesario para el cumplimiento de un proceso (por ejemplo, mediante repetidos simulacros para acortar los tiempos de respuesta);

- e) toma de conciencia y el conocimiento de las partes interesadas internas y externas sobre el SGOS y sus roles.

La organización debería diseñar escenarios de ejercicio para evaluar los planes de operaciones de seguridad. Se debería establecer un programa de realización de ejercicios y la cronología para llevar a cabo periódicamente ejercicios del SGOS y sus componentes. Los ejercicios y las pruebas deberían ser realistas, evaluar las capacidades de gestión de las operaciones de seguridad y asegurar la protección de las personas y bienes involucrados. El alcance y la precisión de los ejercicios deberían madurar sobre la base de la experiencia de la organización, los recursos y las capacidades. Las primeras pruebas pueden incluir listas de verificación, ejercicios sencillos y pequeños componentes del SGOS. Ejemplos de una madurez gradual de los ejercicios:

- a) Orientación: Introducción, resumen, o sesión de educación;
- b) Tablero de mesa: ejercicios prácticos o simulados presentados en un formato narrativo.
- c) Funcional: ejercicio guiado o especializado simulando un escenario tan realista como sea posible en un entorno controlado.
- d) Escala completa: ejercicio en vivo o de la vida real simulando un tiempo real, escenario de la vida real.

Las funciones que los participantes del ejercicio podrán llenar son varias. Todos los participantes deberían entender sus roles en el ejercicio. El ejercicio debería involucrar a todos los participantes de la organización definidos por el alcance del ejercicio; cuando proceda, las partes interesadas externas podrán ser incluidas. Como parte del ejercicio, una revisión debería ser programada con todos los participantes para discutir asuntos y lecciones aprendidas. Esta información debería ser documentada en un informe formal de los ejercicios el cual debería ser revisado por la alta dirección. Se deberían hacer actualizaciones a los planes y procedimientos y medidas correctivas y preventivas implementadas de forma inmediata.

El diseño de pruebas y ejercicios deberían ser evaluados y modificados según sea necesario. Deberían ser dinámicos, teniendo en cuenta los cambios al SGOS, rotación de personal, incidentes reales y resultados de los ejercicios anteriores. Las lecciones aprendidas de los ejercicios y pruebas, así como de incidentes reales experimentados, deberían ser incorporadas en futuros ejercicios y pruebas para la planificación SGOS.

Los ejercicios y los resultados deberían documentarse y conservarse como registros.

A.9.2 Auditoría interna

Es esencial llevar a cabo auditorías internas del SGOS para asegurarse que el SGOS está alcanzando sus objetivos, que se ajusta a sus acuerdos planificados, que ha sido correctamente implementado y mantenido y para identificar oportunidades de mejora. Las auditorías internas del SGOS deberían realizarse a intervalos planificados para determinar y proporcionar información a la alta dirección sobre la idoneidad y eficacia del SGOS, así como para proporcionar una base para el establecimiento de objetivos para la mejora continua del desempeño del SGOS.

La organización debería establecer un programa de auditoría (ver la norma INTE/ISO 19011 para orientación) para dirigir la planificación y realización de auditorías, y para identificar las auditorías necesarias para cumplir los objetivos del programa. El programa debería basarse en la naturaleza de las actividades de la organización, su valoración del riesgo, los resultados de las auditorías anteriores y otros factores pertinentes.

Un programa de auditoría interna debería basarse en el pleno alcance del SGOS; sin embargo, cada auditoría no necesita cubrir todo el sistema a la vez. Las auditorías pueden ser divididas en partes más pequeñas, mientras que el programa de auditoría asegure que todas las unidades de la

organización, actividades y elementos del sistema - y el alcance completo del SGOS - son auditados en el programa de auditoría dentro del período designada por la organización.

Los resultados de una auditoría interna del SGOS pueden ser proporcionados en forma de un informe y utilizados para corregir o prevenir las no conformidades específicas y proporcionar información para realizar la revisión por la dirección.

Las auditorías internas del SGOS pueden ser realizadas por personal de la organización o por personas externas seleccionadas por la organización, trabajando en su nombre. En cualquier caso, las personas encargadas de la auditoría deberían ser competentes y estar en condiciones de hacerlo de manera imparcial y objetiva. En organizaciones pequeñas, la independencia del auditor puede ser demostrado por otro auditor que esté libre de responsabilidad de la actividad auditada.

Nota. Si una organización desea combinar las auditorías de su SGOS con auditorías de seguridad, resiliencia, seguridad en el trabajo o ambientales, la intención y el alcance de cada uno deberían estar claramente definidos. La evaluación de la conformidad de terceros realizada por un organismo independiente de la organización, provee confianza a las partes interesadas internas y externas de que los requisitos de esta norma internacional se están cumpliendo. El valor de la certificación es el grado de confianza pública y la confianza que está constituido por una evaluación externa imparcial y competente.

A.9.3 Revisión por la dirección

La revisión por la dirección proporciona a la alta dirección la oportunidad de evaluar la idoneidad, adecuación y eficacia del SGOS. La revisión por la dirección debería cubrir el alcance del SGOS, aunque no todos los elementos del SGOS necesitan revisarse a la vez, y el proceso de revisión puede tomar lugar durante un período de tiempo. La revisión por la dirección permitiría a la alta dirección abordar la necesidad de introducir cambios en elementos clave del SGOS, que incluyen:

- a) política;
- b) asignaciones de recursos.
- c) el apetito por el riesgo y la aceptación del riesgo;
- d) los objetivos y metas;
- e) estrategias de operaciones de seguridad.

La revisión por la alta dirección de la implementación y los resultados del SGOS debería ser regularmente programada y evaluada. Si bien es aconsejable realizar una revisión sistemática del sistema, la revisión formal debería estructurarse, documentarse apropiadamente y programarse sobre una base adecuada. Las personas que participan en la ejecución del SGOS y asignan sus recursos deberían estar involucrados en la revisión por la dirección. Además de las revisiones del sistema de gestión regulares y programadas, los siguientes factores pueden desencadenar una revisión, y si no, deberían ser examinados una vez que se haya programado una revisión.

- a) Valoración del riesgo: El SGOS debería ser revisado cada vez que se haya completado una valoración del riesgo para la organización. Los resultados de la valoración del riesgo pueden ser utilizados para determinar si el SGOS continúa abordando adecuadamente los riesgos que enfrenta la organización.
- b) Tendencias del sector/industria, contractuales y políticas: cambios significativos en el sector/industria, contractuales y las tendencias políticas de SGOS deberían iniciar una revisión. Las tendencias generales y las mejores prácticas en el sector/industria y en las técnicas de planificación de operaciones de seguridad pueden ser utilizadas para fines de estudios comparativos.
- c) Requisitos regulatorios: los nuevos requisitos reglamentarios pueden requerir una revisión del SGOS.
- d) La experiencia de eventos: una revisión debería realizarse seguido un evento indeseable o disruptivo, sin importar que los planes de prevención, mitigación o respuesta fueran

activados o no. Si los planes fueron activados, la revisión debería tener en cuenta la historia del propio plan, cómo funcionaba, por qué fue activado, etc. Si los planes no fueron activados, la revisión debería examinar por qué no y si esto fue una decisión apropiada.

- e) Prueba y resultados de los ejercicios: el SGOS debería modificarse basado en pruebas y resultados del ejercicio, según sea necesario.

La mejora continua y el mantenimiento del SGOS deberían reflejar los cambios en los riesgos, las actividades y el funcionamiento de la organización que afectarían el SGOS. Los siguientes son ejemplos de procedimientos, sistemas o procesos que pueden afectar al SGOS:

- a) cambios de política;
- b) cambios de peligros y amenazas;
- c) cambios en la organización y de sus procesos de negocio;
- d) cambios en los supuestos de la valoración del riesgo;
- e) cambios de personal (empleados y contratistas) y su información de contacto.
- f) cambios de subcontratista y de la cadena de suministro;
- g) cambios de proceso y tecnológicos;
- h) cambios en el software de aplicación y sistemas;
- i) lecciones aprendidas de los ejercicios y pruebas.
- j) lecciones aprendidas de eventos indeseables y disruptivos de las organizaciones externas;
- k) problemas detectados durante la activación real del plan;
- l) cambios en el entorno externo (nuevas necesidades de los clientes, cambios políticos, relaciones con las comunidades locales, etc.);
- m) otros puntos señalados durante la revisión del plan e identificados durante la valoración del riesgo.

A.10 Mejora

A.10.1 No conformidades y acciones correctivas

La organización debería establecer procedimientos efectivos para asegurarse que el incumplimiento de un requisito, las deficiencias en el abordaje de la planificación, incidentes, los casi-accidentes y debilidades asociadas con el SGOS (sus planes y procedimientos) son identificados y comunicados en forma oportuna para prevenir la ocurrencia de la situación, así como para identificar y abordar las causas raíz. Los procedimientos deberían habilitar la detección continua, el análisis y la eliminación de las causas reales y potenciales de las no conformidades.

Debería realizarse una investigación de la causa(s) raíz de cualquier no conformidad identificada con el fin de desarrollar un plan de acciones correctivas para abordar inmediatamente el problema, para mitigar las consecuencias, realizar los cambios necesarios para corregir la situación y restablecer a la normalidad las operaciones y tomar medidas para evitar que el problema persista, eliminando la(s) causa(s). La naturaleza y la elección del momento oportuno de las acciones deberían ser apropiadas para la escala y naturaleza de la no conformidad y sus consecuencias potenciales.

A veces, un problema potencial se puede identificar, pero no existe una no conformidad real. En este caso, las medidas preventivas deberían ser tomadas utilizando un enfoque similar. Los problemas potenciales pueden ser extrapolados de acciones correctivas a no conformidades identificadas durante el proceso de auditoría interna del SGOS, el análisis de las tendencias de la industria y los eventos o identificadas durante los ejercicios y pruebas. La identificación de posibles no conformidades puede también ser parte de las responsabilidades de rutina de las personas conscientes de la importancia de observar y comunicar problemas potenciales o reales.

El establecimiento de procedimientos para abordar las no conformidades reales y potenciales y para tomar acciones correctivas y preventivas de forma continua ayuda a asegurar la confiabilidad y la eficacia del SGOS. Los procedimientos deberían definir las responsabilidades, la autoridad y los

pasos a seguir en la planificación y llevar a cabo las acciones correctivas y preventivas. La alta dirección debería asegurarse que las acciones correctivas y preventivas se han implementado y que hay un seguimiento sistemático para evaluar su eficacia.

Las acciones correctivas y preventivas que generan cambios en el SGOS deberían reflejarse en la documentación, así como desencadenar una revisión de la valoración del riesgo relacionado con los cambios en el sistema para evaluar el efecto sobre los planes, los procedimientos y las necesidades de capacitación. Los cambios deberían ser comunicados a las partes interesadas afectadas.

La organización debería tomar medidas para eliminar las causas de no conformidades asociadas con la implementación y operación del SGOS para prevenir su recurrencia. Los procedimientos documentados para la acción correctiva deberían definir los requisitos para:

- a) identificar las no conformidades;
- b) determinar las causas de no conformidades;
- c) evaluar la necesidad de tomar medidas para asegurar que las no conformidades no vuelvan a ocurrir;
- d) determinar e implementar las medidas correctivas necesarias;
- e) registrar los resultados de las medidas adoptadas;
- f) revisar las medidas correctivas adoptadas y de los resultados de esa acción.

A.10.2 Acción preventiva

La organización debería tomar medidas para prevenir la ocurrencia de no conformidades potenciales. Las acciones preventivas tomadas deberían ser apropiadas a los impactos potenciales de las no conformidades.

El procedimiento documentado para la acción preventiva debería definir los requisitos para:

- a) identificar las no conformidades potenciales y sus causas;
- b) determinar e implementar las acciones preventivas necesarias;
- c) registrar los resultados de las medidas adoptadas;
- d) revisar las acciones preventivas adoptadas;
- e) identificar los riesgos que han cambiado y asegurarse que la atención se centra en aquellos que han cambiado significativamente;
- f) asegurar que todos aquellos que necesitan saber, son informados de la no conformidad y la acción preventiva puesta en práctica;
- g) la prioridad de las acciones preventivas basada en los resultados de las valoraciones del riesgo.

A.11 Modelo de madurez para la implementación gradual

La implementación de un sistema de gestión estándar puede ser una tarea abrumadora, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Todas las organizaciones se enfrentan al reto de gestionar sus riesgos dentro de los límites de los objetivos de la organización y los recursos disponibles. Sólo mediante la implementación completa en conformidad con todos los requisitos de esta norma internacional, el mantenimiento y la mejora continua del SGOS puede una organización alcanzar su objetivo final de asegurar el profesionalismo de las operaciones de seguridad coherente con el respeto de los derechos humanos. La construcción del SGOS en un enfoque gradual y alcanzando estudios comparativos de madurez, proporciona a la organización un vínculo entre los objetivos y sus recursos.

Utilizando un modelo de madurez para la implementación gradual del SGOS, la organización define una serie de medidas destinadas a ayudar a evaluar dónde se encuentran actualmente con respecto a las operaciones de seguridad y el respeto a los derechos humanos para establecer metas de hacia

dónde quieren ir y puntos de referencia relacionados a las mismas y para trazar un camino razonable para llegar a la plena implementación del SGOS. (ANSI/ASIS PSC.3-2013 proporciona más información sobre el uso de un modelo de madurez).

ANEXO B (informativo) Principios generales

B.1 Generalidades

El objetivo del SGOS es gestionar las operaciones de seguridad de una organización de manera que se mejore la salud y seguridad humana, así como la protección de activos (tangibles e intangibles) coherente con el respeto del derecho internacional, las leyes nacionales y locales y los derechos humanos. Esto es particularmente importante en circunstancias donde la gobernabilidad puede ser débil o el estado de derecho socavado debido a razones humanas o a eventos naturales causados. Las organizaciones necesitan llevar a cabo operaciones - y alcanzar los objetivos de los clientes-, gestionando los riesgos para todas las partes interesadas, incluyendo las personas que trabajan en su nombre, las comunidades afectadas y sus clientes. Esto se logra mediante la integración de asuntos legales, sociales, culturales y ambientales en las operaciones del negocio y la interacción con las partes interesadas al desarrollar acciones preventivas apropiadas para proteger los activos físicos y humanos confiados a su cuidado. La intención es minimizar la probabilidad y las consecuencias de un evento indeseable o disruptivo mediante:

- prevenir, siempre que sea posible;
- mitigar el impacto de un evento;
- responder eficaz y eficientemente cuando se produce un evento, manteniendo un nivel de desempeño acordado;
- asegurar la responsabilidad después del evento;
- tomar medidas para prevenir una recurrencia.

Un SGOS promoverá una cultura en la organización que asegure que las operaciones de seguridad son coherentes con el respeto del derecho internacional, las leyes nacionales y locales y los derechos humanos.

Un nivel coherente de desempeño acordado se consigue desarrollando, diseñando, documentando, implementando y evaluando SGOS adecuado para el propósito. Los elementos del sistema de gestión para la realización de operaciones de seguridad coherentes con el respeto de los derechos humanos se detallan en los capítulos 4 a 10 y en los anexos de esta norma internacional. En el desarrollo, la implementación y la mejora de un SGOS, la alta dirección/ tomadores de decisiones deberían aplicar los siguientes principios generales.

La organización debería integrar todos los principios descritos a continuación en el diseño e implementación de su SGOS. La meta es alcanzar los objetivos de la organización y del cliente y proteger los activos (tangibles e intangibles) asegurando la seguridad humana junto con el respeto de los derechos humanos. La gestión de operaciones de seguridad dependerá de la eficacia de la incorporación de estos principios en el marco de gestión de la organización, lo cual impulsa una cultura de operaciones de seguridad coherente con el respeto de los derechos humanos en todos los niveles de la organización. El uso de estos principios debería establecer un entorno donde la información está debidamente reportada y utilizada como base para la toma de decisiones y la rendición de cuentas en todos los niveles relevantes de la organización.

B.2 Orientado a los resultados

Un sistema de gestión es más que un conjunto de procesos de gestión; es una herramienta para lograr los resultados deseados. Un SGOS se utiliza para lograr que el resultado de las operaciones de seguridad sea coherente con el respeto de los derechos humanos y las obligaciones contractuales y legales. Los indicadores clave de desempeño (KPI) son definidos para apoyar el logro de los objetivos. Los KPIs impulsan una cultura de gestión mediante la medición para el seguimiento

continuo y la mejora del desempeño. El resultado de cualquier SGOS es la gestión eficaz de los riesgos relacionados con:

- operaciones de seguridad y gestión;
- protección del cliente, activos y personas a ser protegidas;
- los derechos humanos;
- las comunidades impactadas;
- la salud y seguridad de los proveedores de seguridad;
- la reputación y la información

B.3 Liderazgo y visión

La alta dirección (que se refiere a la persona o personas responsables de la toma de decisiones, que tienen autorización para la implementación de las decisiones) establece la visión y los objetivos y proporciona orientación para la organización. Promueven una cultura de apropiación dentro de la organización donde todos consideran el respeto a los derechos humanos y la gestión de los riesgos de eventos indeseables y disruptivos, como parte de su contribución al logro de las metas y objetivos de la organización. La alta dirección demuestra un compromiso para promover una cultura de la seguridad de las operaciones acoplada con el respeto del derecho internacional, las leyes nacionales y locales y los derechos humanos, y un liderazgo efectivo en la implementación y el mantenimiento de esta norma internacional.

B.4 Gobernabilidad

El aseguramiento de las operaciones de seguridad profesional se considera como parte de una estrategia global de buena gobernabilidad y una responsabilidad de toda la empresa. La realización de las operaciones de seguridad en línea con el respeto a las leyes internacionales, nacionales y locales y a los derechos humanos es parte de las costumbres y valores de la organización. La protección de la vida humana y la seguridad en el curso de alcanzar los objetivos de la misión es la principal preocupación de la gestión de los riesgos de eventos indeseables y disruptivos.

B.5 Orientado a las necesidades

La evaluación y entendimiento de los activos, las necesidades y expectativas de la organización es crucial para el éxito de la gestión de operaciones de seguridad privada. La gestión de operaciones de seguridad tiene que ser receptiva y dar respuesta oportuna a las necesidades y expectativas del cliente teniendo en cuenta, también, las necesidades y expectativas de otras partes interesadas, tales como las comunidades afectadas, cuyo apoyo activo o pasivo es necesario para el éxito de la organización y su cliente. Los objetivos de la organización están vinculados a las necesidades y expectativas de las partes interesadas internas y externas. Las relaciones con las partes interesadas se gestionan sistemáticamente mediante un enfoque equilibrado entre las necesidades de la organización, de los clientes y de otras partes interesadas (tales como las comunidades afectadas).

B.6 Estrategia de gestión del riesgo global de la organización

La gestión de operaciones de seguridad coherente con el respeto de los derechos humanos es parte de una estrategia de gestión del riesgo global de la organización. A menos que los riesgos se gestionen eficazmente, las organizaciones no pueden maximizar las oportunidades y minimizar los riesgos. El riesgo es el efecto de la incertidumbre en el logro de los objetivos, haciendo énfasis en la seguridad humana y la protección de los activos (tangibles e intangibles), manteniendo el respeto del derecho internacional, las leyes nacionales y locales y los derechos humanos. El proceso de gestión del riesgo requiere una clara comprensión de los contextos internos y externos de la organización para identificar de forma proactiva las oportunidades y minimizar los riesgos. Evaluar y comprender un nivel aceptable de riesgo de una organización es esencial para que la organización desarrolle una estrategia de gestión del riesgo preventiva y eficaz que coincide con las necesidades

y expectativas de sus partes interesadas internas y externas dentro del contexto del entorno operativo del nivel de riesgo.

B.7 Enfoque de sistemas

Un SGOS requiere un enfoque multidimensional e iterativo. Identificar, comprender y gestionar los procesos y elementos interrelacionados contribuye al control eficaz y eficiente de los riesgos de la organización. El enfoque de los sistemas examina los vínculos y las interacciones entre los elementos que componen la totalidad del sistema. Los componentes del sistema pueden entenderse mejor en el contexto de sus interrelaciones, y no por separado, y necesitan ser tratados como un todo.

B.8 Adaptabilidad y flexibilidad

La mayoría de las organizaciones, especialmente aquellos que están llevando a cabo o contratando operaciones de seguridad, operan en situaciones donde los entornos internos y externos están sujetos a cambio. Las organizaciones necesitan llevar a cabo un seguimiento continuo operativo para identificar los cambios e implementar estrategias eficaces de control de cambios. Las organizaciones necesitan ser adaptables: capaces y dispuestas a evolucionar - adaptándose constantemente para reflejar el entorno operativo cambiante. El SGOS debería considerarse como un marco de referencia de gestión, en lugar de un conjunto de actividades. A medida que las actividades operativas, los presupuestos, las prioridades y el personal continúen cambiando, la estructura del marco de referencia permanecerá predecible cuando cambien las aplicaciones particulares.

B.9 Gestión de la incertidumbre

La gestión de operaciones de seguridad no siempre se basa en amenazas predecibles y riesgos cuantificables. Las organizaciones que realizan o contratan operaciones de seguridad trabajan a menudo en circunstancias donde la gobernabilidad puede ser débil o el estado de derecho socavado debido a razones humanas o a eventos naturales causados. Es necesario hacer estimaciones y supuestos para analizar la probabilidad y las consecuencias de las amenazas, tanto conocidas como desconocidas, y la vulnerabilidad de la organización y de las partes interesadas dentro de un entorno cambiante. La gestión de los riesgos de eventos indeseables y disruptivos tiene en cuenta explícitamente la incertidumbre, la naturaleza de esa incertidumbre y cómo debería ser abordada.

B.10 Cambio cultural y comunicación

Es esencial para la alta dirección establecer una estrategia bien definida, comunicaciones, capacitación y programas de toma de conciencia para asegurarse que todos los niveles de la gerencia y los empleados entienden las metas del sistema de gestión. El SGOS admite cambios culturales y perceptuales en la organización, protegiendo así la imagen y la reputación de la organización y sus clientes. El SGOS necesita ser plenamente comprendido y apoyado en el nivel superior de la organización y comunicado a todas las personas que trabajan en nombre de la organización como parte del núcleo de la cultura de la organización.

B.11 Toma de decisiones basada en hechos

La valoración de la gestión de los negocios y asuntos relacionados con los riesgos de las operaciones de seguridad impulsa la toma de decisiones y determina las acciones que se realizarán basándose en un análisis basado en hechos, equilibradas con la experiencia y las mejores prácticas aceptadas por la industria. El SGOS aumenta la capacidad para revisar, desafiar y cambiar opiniones y decisiones, mejora la capacidad para resolver problemas, aumenta la capacidad para demostrar la eficacia de decisiones anteriores mediante la referencia a los registros en hechos, y asegura que los datos y la información son exactos, fiables y oportunas, en línea con la política de la compañía.

B.12 Mejora continua

Los gerentes mejoran su SGOS a través del seguimiento, la medición, la revisión y la subsecuente modificación de los procesos del SGOS, los procedimientos, las capacidades y la información dentro de un ciclo de mejora continua. Revisiones formales y documentadas se realizan regularmente. Los resultados de tales revisiones deberían ser considerados por la alta dirección y actuar según corresponda.

ANEXO C

(informativo)

Primeros pasos - análisis de brechas

Una organización debería establecer su posición actual con respecto a la gestión de posibles escenarios de riesgo por medio de un análisis de brechas. Un análisis de brechas permitirá a la organización comparar su desempeño real con el desempeño potencial necesario para cumplir sus objetivos. El análisis debería considerar los riesgos de la organización (incluidos los impactos potenciales) como base para el establecimiento del SGOS.

El análisis de brechas debería cubrir cinco áreas clave:

- a) la identificación de riesgo, incluyendo aquellos asociados con las condiciones de operación, las situaciones de emergencia y eventos indeseables y disruptivos;
- b) el análisis de riesgo de los derechos humanos para determinar la severidad de los impactos de las operaciones de seguridad de la organización y para identificar oportunidades de mejora.
- c) la identificación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba.
- d) la evaluación de las prácticas y procedimientos de gestión del riesgo existentes, incluyendo aquellos asociados con las actividades subcontratadas.
- e) la evaluación de accidentes y situaciones de emergencia anteriores, así como las medidas previamente adoptadas para prevenir y responder a los eventos indeseables y disruptivos.

En todos los casos, se deben considerar las operaciones y funciones dentro de la organización, las relaciones con sus partes interesadas pertinentes y las condiciones potencialmente disruptivas y de emergencia. Las herramientas y métodos para la realización de un análisis de brechas pueden incluir listas de verificación, entrevistas, inspección y medición directa, o los resultados de auditorías anteriores u otras revisiones, dependiendo de la naturaleza de las actividades.

ANEXO D (informativo)

Enfoque de sistemas de gestión

El enfoque de sistemas de gestión alienta a las organizaciones a analizar los requisitos organizacionales y de las partes interesadas y definir los procesos que contribuyen al éxito. Proporciona una base para el establecimiento de políticas y objetivos, estableciendo procedimientos para materializar los resultados deseados y midiendo y dando seguimiento al logro de los objetivos y resultados. Un sistema de gestión proporciona el marco de referencia para la mejora continua para incrementar la probabilidad de mejorar el profesionalismo de las operaciones de seguridad, mientras que asegura la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Proporciona confianza tanto a la organización como a sus clientes de que la organización es capaz de gestionar sus obligaciones contractuales, de seguridad y legales y, así como el respeto de los derechos humanos.

El enfoque de sistemas de gestión considera cómo las políticas locales, la cultura, las acciones o cambios influyen en el estado de toda la organización y su entorno. Los componentes de un sistema pueden entenderse mejor en el contexto de las relaciones con los demás, en lugar de en forma aislada. Por lo tanto, un sistema de gestión examina los vínculos e interacciones entre los elementos que componen la totalidad del sistema. El enfoque de sistemas de gestión define sistemáticamente las actividades necesarias para obtener los resultados deseados y establece claramente la responsabilidad y la rendición de cuentas para la gestión de las actividades clave. Esta norma de sistemas de gestión proporciona los requisitos para establecer, implementar, operar, dar seguimiento, revisar, mantener y mejorar un sistema de gestión de la organización para la seguridad de las operaciones, coherente con el respeto de los derechos humanos. Una organización necesita identificar y gestionar numerosas actividades con el fin de funcionar eficazmente. Cualquier actividad que permite la transformación de los insumos en productos, que utiliza recursos y está formalmente gestionada, puede ser considerada como un proceso. A menudo la salida de un proceso forma directamente la entrada del siguiente proceso.

El enfoque de sistemas de gestión para la gestión de operaciones de seguridad presentado en esta Norma Internacional alienta a sus usuarios a recalcar la importancia de:

- a) comprender los riesgos de una organización, los requisitos de la seguridad y la protección de los derechos humanos;
- b) definir los resultados de operaciones de seguridad coherentes con el respeto de los derechos humanos, las obligaciones contractuales y legales;
- c) establecer una política y objetivos, procesos, sistemas y cultura para gestionar riesgos;
- d) implementación y funcionamiento de controles para gestionar el riesgo de una organización y los requisitos de seguridad y el respeto de los derechos humanos.
- e) seguimiento y revisión del desempeño y eficacia del SGOS, administrativa y operativamente;
- f) mejora continua basada en mediciones objetivas.

Esta Norma Internacional adopta el modelo Planear-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA), el cual se aplica a la estructura de los procesos de operaciones de seguridad. La figura D.1 ilustra cómo un SGOS toma como entrada los requisitos de gestión de operaciones de seguridad y expectativas de las partes interesadas y a través de las acciones y los procesos necesarios produce operaciones de seguridad y resultados de gestión del riesgo que cumplen con esos requisitos y expectativas. La figura D.1 también ilustra los vínculos en los procesos que se presentan en esta norma internacional.

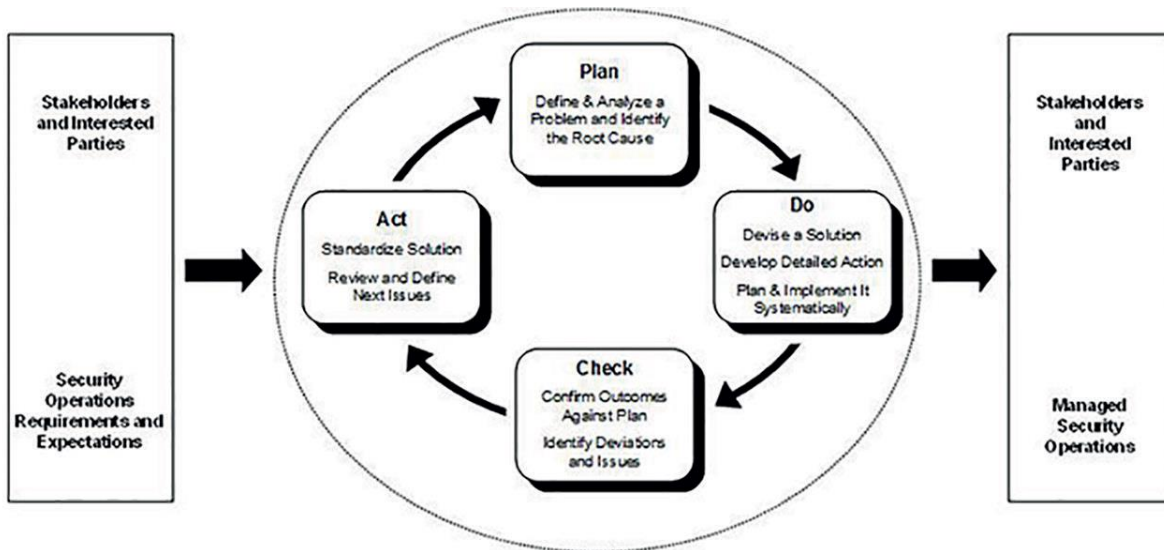


Figura D.1 - Modelo de Planear-Hacer-Verificar-Actuar

El ciclo PHVA puede describirse brevemente como sigue:

- Plan (establecer el sistema de gestión): establecer la política, objetivos, procesos y procedimientos del sistema de gestión relevante a la gestión de las operaciones y al mejoramiento de la gestión del riesgo con el fin de ofrecer resultados en conformidad con políticas y objetivos globales de una organización.
- Hacer (implementar y operar el sistema de gestión): implementar y operar la política, los controles, procesos y procedimientos del sistema de gestión.
- Verificar (dar seguimiento y revisar el sistema de gestión): evaluar y medir el desempeño del proceso contra la política del sistema de gestión, los objetivos y la experiencia práctica y reportar los resultados a la dirección para su revisión.
- Actuar (mantener y mejorar el sistema de gestión): tomar acciones correctivas y preventivas, sobre la base de los resultados de la auditoría interna del sistema de gestión y la revisión por la dirección, para lograr la mejora continua del sistema de gestión.

El modelo PHVA es un alcance claro, sistemático y documentado para:

- a) establecer objetivos y metas medibles;
- b) supervisar, medir y evaluar los progresos;
- c) identificar, prevenir o remediar los problemas a medida que ocurran;
- d) evaluar los requisitos de competencia y capacitar a las personas que trabajan en nombre de las organizaciones;
- e) proporcionar a la alta dirección la retroalimentación para evaluar el progreso y hacer los cambios apropiados al sistema de gestión.

Además, contribuye a la gestión de la información dentro de la organización, mejorando así la eficiencia operativa.

Esta Norma Internacional está diseñada para que pueda ser integrada con los sistemas de gestión de calidad, salud, ambiente, seguridad de la información, resiliencia, riesgo, seguridad y otros que se encuentran dentro de una organización. Un sistema de gestión diseñado apropiadamente puede, de este modo, satisfacer los requisitos de todas estas normas. Las organizaciones que han adoptado un enfoque de sistemas de gestión (por ejemplo, de acuerdo con INTE/ISO 9001, INTE/ISO 14001, INTE/ISO/IEC 27001, INTE/ISO 28000, INTE/OHSAS 18001, ANSI/ASIS PSC.1-2012, ANSI/ASIS PSC.1-2009) podrá ser capaz de utilizar su sistema de gestión existente como base del SGOS

conforme a lo dispuesto en esta norma internacional. La conformidad con esta norma internacional puede ser verificada mediante un proceso de auditoría que es compatible y coherente con la metodología de la norma INTE/ISO/IEC 17021-1.

ANEXO E

(informativo)

Características para la aplicación

La adopción e implementación de una gama de técnicas de gestión de operaciones de seguridad de una manera sistemática, puede contribuir a un resultado óptimo para todas las partes interesadas y afectadas. Sin embargo, la adopción de esta Norma Internacional no bastará por sí solo para garantizar óptimos resultados de operaciones de seguridad. A fin de lograr sus objetivos, el SGOS debería incorporar las mejores prácticas, técnicas y tecnologías disponibles, cuando resulte adecuado y viable económicamente. El costo-efectividad de dichas prácticas, técnicas y tecnologías deberían tenerse plenamente en cuenta.

Esta Norma no establece requisitos absolutos para el desempeño de las operaciones de seguridad más allá de los compromisos en la política de la organización para:

- a) cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba;
- b) apoyar la prevención de eventos indeseables y disruptivos y la minimización de riesgos;
- c) promover la mejora continua.

La estructura principal de esta norma internacional contiene criterios genéricos que podrán ser objetivamente auditados. En los otros anexos figuran orientaciones sobre el apoyo a las técnicas de gestión de las operaciones de seguridad.

Para las organizaciones que lo deseen, un proceso de auditoría externa o interna podrá verificar el cumplimiento de sus SGOS a esta norma internacional. La verificación podrá ser aceptable en mecanismos de primera, segunda o tercera parte. La verificación no requiere la certificación de terceros.

Esta Norma Internacional no incluye requisitos específicos para otros sistemas de gestión, tales como los de calidad, salud y seguridad laboral o gestión de la resiliencia, aunque sus elementos pueden alinearse o integrarse con los de otros sistemas de gestión. Es posible que una organización adapte su(s) sistema de gestión existente(s) con el fin de establecer un SGOS que se ajusta a los criterios de esta norma internacional. Sin embargo, la aplicación de los diversos elementos del sistema de gestión puede diferir en función de la finalidad y las partes interesadas involucradas.

El nivel de detalle y complejidad del SGOS, la extensión de la documentación y los recursos dedicados a él dependerán de una serie de factores, tales como el alcance del sistema, el tamaño de la organización y la naturaleza de sus actividades, productos, servicios y la cadena de suministro. Este podrá ser el caso en particular para las pequeñas y medianas empresas.

Esta Norma Internacional proporciona un conjunto común de criterios para los programas de gestión de las operaciones de seguridad. La terminología utilizada en esta norma internacional destaca la similitud de conceptos, mientras que reconoce matices en el uso del término en las distintas disciplinas. Para mantener la consistencia con la norma INTE/ISO 31000, la valoración del riesgo es el proceso de identificación, análisis y evaluación de riesgo.